דוח בעיות עימוד

מערכת עימוד תורנית V21

Invalid Date

35	24	42	1	67
פרקים נסרקו	HIGH	MEDIUM	LOW	סה"כ בעיות

סוגי בעיות בדוח זה (5):

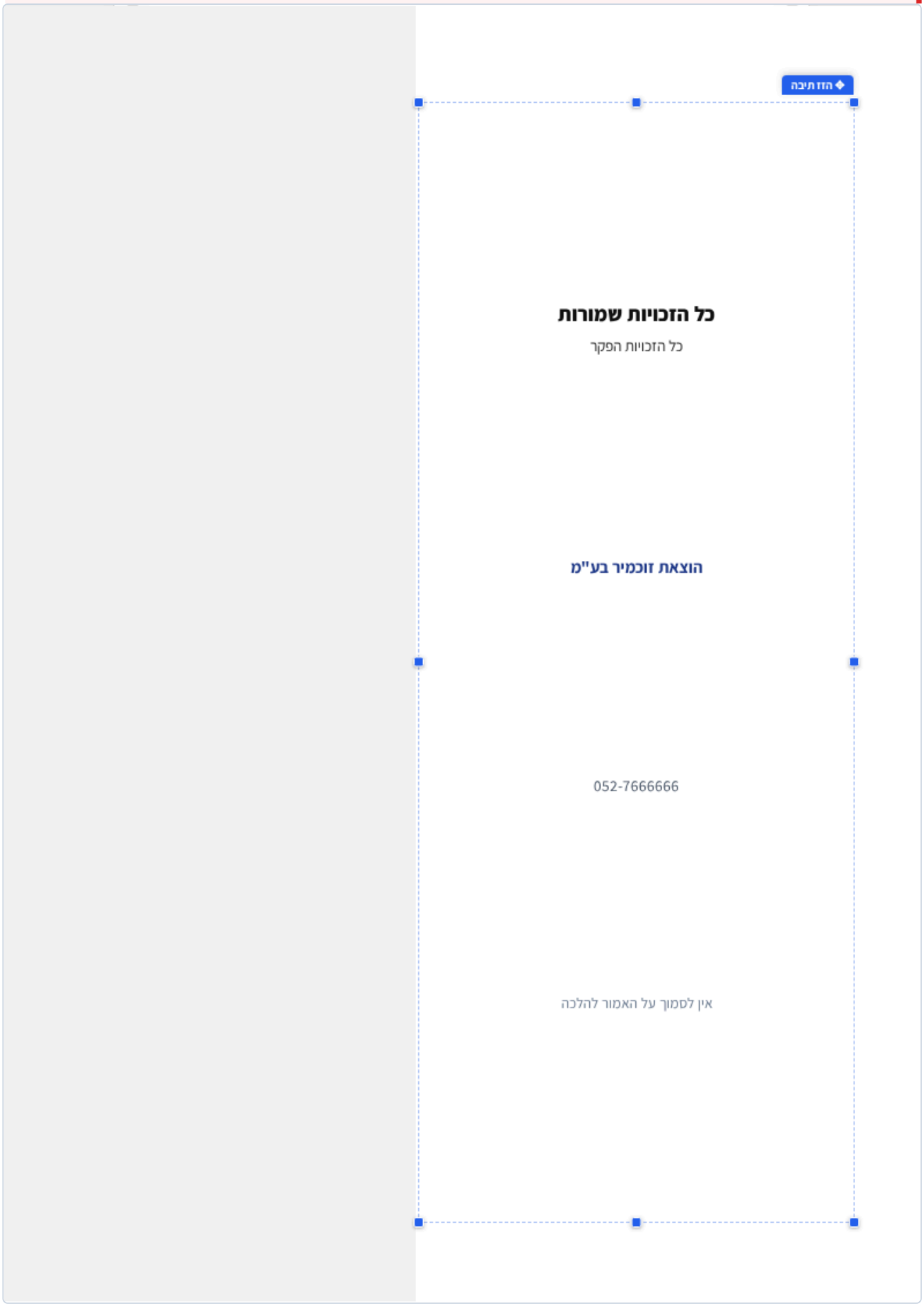
המרת סוגריים להערות (bracket-conversion) • חריגת הכלה (containment) • המרת H7 לכותרת צד (h7-conversion) • sparse-line-in-column (sparse-line-in-column) • שלמות טקסט (text-completeness)

פרק 2 — כותרת 2 מספר 3 - גדרי מעשה

18 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: `h7-conversion` | עמוד 2 (נציג) | פרק 2 | גלובלי

סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה



הודעת ה-audit: 103 כותרות H7 נמצאו בגוף הטקסט (כ-p) במקום בהערות צד — המרת H7→side-note נכשלה. דוגמה: "מושג"

פרק 3 — כותרת 2 מספר 4 - איסור עשיית מלאכה

18 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

חלק במה שעל ידו נחסך העשה עשה את המלאכה, והייט, שבחמת מה שנחסר הוא המלאכה, ומה שלא נחסרה רק על האדם (הייט עבודה), הוא מקום שאין מצמעות מלאכה שתם יהיה שיש לה מצמעות חלק האדם, חלא הוא גדר בעצייתו האדם מה שהיא חסרון שביתה, והייט, שלכבים המוקרים הם מה שאין בעצייתם לי שביתה.

גדרי מלאכה

החלוק סוגי הדינים דמלאכת שבת ולימוחיהם - הנדשה, המלאכה והמנשה המחוברים

והנה יש למנוע חילוק בדיני מלאכת שבת (וימלא ניקר במלאכת הולחה) בדינים שנדרשים קבועים מעיקר מצות התורה, ובדינים המוקפעים ע"י לעת בעל החפץ בו נעשית המלאכה (ובהולחה נמלא גם גדר בנעל המקום), ובמה שהוא תלוי בלעת בני אדם, ובמה שהוא תלוי בלעת ברגילות שימוש, ובמה שהוא תלוי בלעת העושה. ולכאר זה נקלים הבחן במה שיש לנו לחלק את עצייתי מלאכה לשני חלקים, הייט, העצייה, והמלאכה, וביחס לזה יהיה ביניהם גדר המעשה כחלק השלישי, הייט, שהאדם עושה, והמלאכה נעשית, והשייכות ביניהם שהיא המעשה. ודיני העושה נלמדו בפרשת חטאת, ודיני המלאכה נלמדים מהמשכן. ודיני המעשה נלמדו בפרשת שבת, ונלמדים מעוד מקומות בתורה. וגדר המלאכה הנעשית עלמה חלוקה גם היא לשני חלקים, החפץ כמלאכה, הייט, מה שמלבו המונמל חשוב להיקרלות מלאכה, והמלאכה, הייט, החלק שנעשה במעשה ע"י עצייתי העושה. והעושה מלאכה, הייט, מה שיש להחשיב עצייתי העושה כחילול השבת. ויתבאר יותר לקמן בע"ה.

מעשה מלאכה

והנה ביחס למעשה החשוב בשבת מלאו שמות חלוקים, והם, מעשה סתם, מעשה חכמה, מלאכה, ומלאכת מחשבת. ונמלאם דווקא בחיסור שבת, אחר שבשאר חיסורים מעשה החשוב לחשוב ביהוד, ולא מקום לחיסור לעשות מעשה סתם. אבל בשבת שגדר החיסור בשביתי לא מעשה מעצין, הרי שגדר החיסור הוא על מעשה בגדרו כמעשה, ולולי שלמדנו חילוק שמות בגדר מעשה עלמו היו נחסרים כולם.

ונבארם, לחלוק מעשה מלאכה משאר מעשים שהוא מעשה בלבר, ואין העושה חלק מהמעשה, וכלומת הגח על מיטה, שהרי הוא עושה מעשה, שהוא מניח גופו על המיטה. לך כיון שהוא גופו העושה, אין זה מעשה בלבר, חלא לו מלבר, ביחס למטחת גופו, לו לבר, ביחס למיטה הנדרסת, ואין זה קרוי מלאכה.

חכמה ומלאכה

ועוד שמרו בחילוק מעשה ממלאכה, במעשה שיש להפריך את גוף העושה מכוחו, כמו מי שכיוון גופו בתטעה, לו בטורה מדוייקת לבילמות עצייה, שאין זה מלאכה, והייט, שהיה לומר שחלוק כיוון גופו הימנו והוי כעצייתי מעשה, ואין גופו עושה חלא הוא מעשה. וכלומת תקיעת שופר ורקיעת הפת, שלף שהעושה קול שופר הוא גופו, לך כיון שלריך לכוון פיו לו נשיפתו בטורה מדוייקת, הרי שיש לומר שזו עצייה שלו, מה שהוא מכוון גופו. ול"ל יש להחשיב את גופו בנפרל מהשופר, והרי זו מלאכה. והילקו שאין זה מעשה מלאכה חלא עצייה חכמה, שגופו הוא חלק מהעושה, ומה שמכוון טרם גופו הוא לכן עצייה, לבל זו עצייה בעושה, ואין זו מלאכה חלא חכמה.

מלאכת מחשבת

ועוד שמרו שמלאון הכתוב חלא מעשה כל מלאכה היה לחסור כל עצייה שהיא מעשה בלבר כמו הלעת המיטה, הלחת כלי וקניבת ירק שאינו מחובר, ואמרו שאמנם לף זו קרויה מלאכה אין זה מעשה מלאכה החשורה בשבת, לילפינן מלאון מלאכת מחשבת חלא נאסרה חלא מלאכה שיש עמה מחשבה. ומה מחשבה היא במה שאינו נעמלה עליון (חלא במחשבת העתיד להיות), ומזה נתמעטו החמורים לעיל שמעשה שלהם אין עמו מחשבה, שאין ההלעה חשובה כלבר לעלמו, חלא היא מלב של המיטה, והמיטה נעמלה, ואין זו מלאכה שיש עמה מחשבה, ומלאכת מחשבת היא מעשה לבר חשוב בלבר, ומה מלאכה סתם היא מעשה בלבר, וכמו מלאך שהוא שלילותו היא לבר במקבל השלילות שהוא הלבר.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 33px מתוך (12%) 269px. פסקה אחרונה: "אלא במה שעל ידו נחשב העושה עושה את המלאכה, והיינו,...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=404, y=4637, w=269, h=93

מהאסור, אלא כמה שהכבד עצמו אסור, ויהיה גדר האיסור שהגוף אינו אסורה, וע"כ יהיה אסור מעצם שמציל להגוף אינו, וחיוב חטאת לשוגג, הייט, כמה שהיה לו להיזהר שלא יהנה מהאסור.

וא"כ אין גדר מה שנחשב המעשה כמעשה לאיסור אלא להגוף, והרי לגבי הגוף אין להלק אם מתעסק הוא או לא, שזה גדר במעשה, משום שע"י כוונה יש לעשות מעשה בכבד זה או אחר, אבל בהגוף אין שייך כוונה, שתמיד ההגוף הוא מגוף הכבד בין יכוון ובין לא.[א]

סיכום

ונמצאנו כמה דינים בעשיית מלאכה בשבת, דין שאינו מתכוון (שהוא דין בכל התורה הגורם להגדרת המעשה כמעשה אסור), להייט, הכוונה למעשה, שהוא ע"פ רוב עניין המגדיר את מעשה המלאכה כמעשה אחר מהמעשה המכוון, שהוא המעשה העיקרי, ועיקר הגידון הוא האם יש חשיבות גם למעשה האחר, וזה יכנסו עניני פסיק רישיה להגדיר לאותו כמעשה חשוב, ולא ניחא ליה שמבטל את חשיבותו, והייט, שהוא ע"פ חשוב מעשה אחר שאין עשיית המעשה המלאותית מחשיבה לאותו למלאכה רק הכוונה.

ועניין מלאכה שאינה לריכה לגופה (שהוא דין בשבת הנלמד ממלאכת מחשבת, והוא עניין חיבור המעשה והתולדה ע"י הרצון (ולצון משמעותו בכל התורה היות התולדה סיבת רילת הגופה והיותה חשיבות במעשה)) להייט, הרצון במעשה, שהוא בעניין שלא כאיט מתכוון, שהמעשה הרי נעשה לרצונו, והוא עיקר המעשה, רק שיש לצון מלד שאינו מלאכה מחמת שהחלק במעשה המתחדש בו מלאכה אינו נלרך.

וכמו"כ אין מתעסק יהיה גדר בעשיית העושה כחשיבות במעשה (שהוא דין בכל התורה להגדרת המעשה כמעשה על יד הגופה), להייט, הילייעה במעשה, שהוא חסרון בעשם הבנת המלילות הקיימת כשייך בו מלאכה, אע"פ שלעתו על המעשה ותולמת המלאכה.

והנה מלאנו עוד חסרון (והג"ל שהוא מגדרי דין מלאכת מחשבת) בלעת למלאכה, שהכוונה מגדירה את המעשה כמעשה שאינו מלאכה כלל, והייט, במעשה שאין חסרון לא מלד הכוונה למעשה או לתולמה או בהבנת המלילות, אלא בהיות המעשה ניתן להיעשות לצני לרכים שאחד מהם הוא מלאכה, והצני אינו ועשיית המעשה לכוונה הצניה מגדיר את המעשה כמעשה אחר לגמרי וזה הגדר יכנס ענין מקלקל, ועוד כמה מעשים שאינם נחשבים למלאכה מחמת היות המעשה לא מוגדר כמלאכה, כלמיט בהלטות טורד ועוד.

וא"כ מלאנו כמה חלקים במעשה הגורמים לו להיחשב מלאכה האסורה. הילייעה, בעשותו הכוונה לעשותו הרצון לעשותו. ועשיית המעשה המסויים (למפוקי שים למעשה מסמעות אחרת שאינה מלאכה).

סוגי מלאכות שבת

חלוקת מלאכות שבת לפי התרגאותן - עשיות רבני חורש, מצב חורש, דשינוי מצב חומץ

כמו שכתבנו חלוקת מלאכות שבת היא לפי תולמתם הנותנת להתעסקות עם עשייה חשובה. תולמות אלו וחשיבותם שונות זו מזו בכמה לופנים. יש בהם מלאכות שתולמתם היא הכבד החלק. ויש בהם שהם מלב חלק בכבד קיים. ויש בהם שהם עשם שינוי המלב על לבר קיים.

וזה יפיע על גדרי מעשיהם, שעשייה של לבר חלק היא רק ההמלאה שלו. ועשייה של מלב חלק בחפץ היא המלאת החפץ במלב החלק.

א. וע"כ היה לחייב בשבת, דגדר מעשה איסור דשבת הוא משום מלאכה שיוצאת ממנו, וכיון שלגבי תוצאה אין שייך מתעסק, היה לחייב אפילו במתעסק, דזה כמו הנאה דאכילה וביאה, אלא שמלאכת מחשבת אסרה תורה, והיינו, שאף שלא שייך כוונה בתוצאה, מחשבה שייך, וגדר מחשבה הוא מה שרוצה בתוצאה שתהיה לו, והרי כמ"ש אין בדעת האדם משמעות לגבי עצם מציאות התוצאה, ובהכרח שהוא גדר במעשה, וע"כ יהיה שייך פטור דמתעסק אף לגבי שבת, אבל אין שייכות בזה להנאה שאין מלאכה אלא היפך הנאה, שיעמוד הדבר לעצמו כדבר מוגמר, וביתר ביאור יש לומר שהרי לא אסרה תורה רק מלאכה, ואף שנלמד מלאכות רבות מן המשכן עדיין גדר המעשה האסור משותף לכולם שנאסר לעשות מלאכה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 70px מתוך (26%) 269px. פסקה אחרונה: "וא"כ מצאנו כמה חלקים במעשה הגורמים לו להיחשב מלאכה...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=12564, w=269, h=616

פרק 4 — כותרת 2 מספר 5 - רשויות

39 עמודים • 4 עמודים עם בעיות

סיבה: (סיבה לא ידועה)

חפץ זה, וממילא יוגדר מקום כדבר מחולק. וכן לעניין החפץ שכיון שמקום מוגדר בנפרד משאר מקומות מחמת משמעותו של האדם, הרי שחפץ שנמצא בו יוגדר כחפץ הנמצא במקום זה, וממילא יפרדו החפצים גם ביחס מקומם.

וכיון שמוצג חפץ מסויים הנמצא במקום מסויים הוא מוצג היחסי לאדם יוגדרו הם ע"פ האדם, והייט, שלא יחשב דבר הנמצא במקום כנמצא במקום אלא באם יחשיב האדם את החפץ כרלוי למקום, וכן לא יחשב מקום להיות מקום חפץ, אלא אם יחשיב האדם את המקום כרלוי לחפץ, ומזה יוגדרו גדרי שיעור החפץ וכן שיעור המקום.

וכיון שמוצגי חפץ ומקום הוגדרו כבעלי משמעות נפרדת, יופרדו גם את מוצגם העצמי ויוגדר כך, שנוכל להגדיר מקום שהיה בו חפץ ועכשיו חיט במקום שהוא ריק מחפץ זה, וכן לגבי חפץ שחפץ זה ילא ממקום זה, וכיון שכך נוכל לומר שחפץ אחר הנמצא במקום זה כחפץ שנמצא במקומו הקודם של חפץ אחר, וכן חפץ הנמצא במקום זה כחפץ שחיט נמצא במקומו הקודם, והייט, שיהיה למקום אם מקום שנפרד מהיות בו חפץ, וכן לחפץ יהיה אם מקום שנפרד מהיותו במקום.

מקום חפץ ושימושי האדם

והנה כל זה הוא רק ביחס האדם למשמעות מקום חפצים, אך ביחס לשימוש האדם בחפצים ובמקומות יוגדרו מקומות שימוש וחפצי שימוש ויחסיהם בתוכן אחר, והייט, ביחס למקום שמקום המשמש לשימוש מסויים יחשב למקום וחפץ הנמצא בו יחשב כנמצא במקום, ומקום שאיט משמש לשימוש מסויים לא יחשב כמקום, וחפץ הנמצא בו יחשב כאין לו מקום. וכן לגבי השימוש תגדיר את המקום, שמקום המשמש לשימוש אחד יחשב למקום אחר, וחפץ הנע במקום זה יחשב שלא יצא ממקומו, ומקום שאיט משמש לשימוש אחד לא יחשב מקום אחר וחפץ הנע במקום זה יחשב שלא ממקומו, וכן ביחס בין מקומות אלו שמקומות בעלי שימושים נפרדים יחשבו למקומות נפרדים.

וכן ביחס לשימוש האדם שמשמש במקום הנחשב שימוש אחיל יגדיר את המקום הנ"ל כמקום אחר, וחפץ הנע במקום זה לא יחשב כילא ממקום.

והנה אין כוונתנו שביחס השימושי יבטל את המשמעות המוקדמת שיש לחפץ ומקום ביחס ביניהם, וביחס לאדם, וכן שמשמעות זו לא תבטל את המשמעות המוקדמת שיש למקום וחפץ, וביחס ביניהם בלבד, אלא הם רובדים נפרדים שמשמעותם הנוספת נוגעת רק לרובד הנבוה מהם.

והנה שלושה בחינות מילאות אלו מגדירות משמעויות שונות במקום וחפץ. א. מילאות חפץ ומקום והיחס ביניהם מגדיר את המשמעות של חפץ הנמצא במקום ושל מקום המכיל חפץ. ב. מילאות חפץ מקום והאדם והיחס ביניהם מגדיר את המשמעות של חפצים נפרדים הנמצאים במקומות נפרדים. ג. מילאות חפץ מקום ושימוש והיחס ביניהם מגדיר את המשמעות של חפצים מסויימים במקומות מאוחדים.

חילוקי רשויות

רשויות, ד' - (ב)04 - גדר הכולל ריבוי רשויות במרחבות - חילוק גדרים במקום וכרישות בכל אחר בקיומו ובמציאותו

הנה במה שאמרה תורה שלא להוציא מרשות לרשות יש לשמוע גדר הכולל כל הרשויות הנפרדות לעצמם (היינו, שגדרם כרשויות חיט כחלק ממשמעות שיש בכל הרשויות יחד) לגבי מעשה הוצאה, וגדר כולל שיש למצוא בהם הוא במה שהם מקום המשמש ליעוד, וחילוק הרשויות בגדר זה הוא בשני גדרים, האחד, בגדרם כמקום. והשני, בגדרם כרשות. ובגדרם כמקום יש למצוא שני פנים, בקיומו ובנפרדותו, בקיומו, הייט, בהבלטת מקום ממה שאיט. ובנפרדותו, בהבלטת מקום ממקומו. וכן בגדרם כרשות, בקיומה, בהבלטת מקום המיועד לאיזה דבר ממה שאיט, ובנפרדותה, בהבלטת יעודם שזה לשימוש זה ומשנהו לאחר.

ונמצאם כולם בהרכב הרשויות של שבת, שהי"י היא מקום ומיועדת לשימוש (תשמיש היחיד), והי"ר היא מקום ומיועדת לשימוש (היחוד הרבים), וכרמלית היא מקום ואינה מיועדת

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 33px מתוך (12%) 269px. פסקה אחרונה: "ונמצאם כולם בארבע רשויות של שבת, שרה"י היא מקום ומ...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=17810, w=269, h=200

ומקום מעבר הוא לרעי, ואין מקומותו לכל במקום שעובר בו, וע"כ יהיה טובע מזה גדל חפצים המונחים ברשויות לכו, שלכך הגמלה ברה"י עומד לשימוש במקומו, ולכך הגמלה ברה"ר עומד להעברתו. שמשום ברה"ר הוא שימוש למעני, ושימוש ברה"י הוא שימוש תכליתי.

והיינו, שכיון שרה"ר היא המשמשת כמעבר לרשויות לחנות אין בה מקום להיטה לכרים, אלא למהלכים של לכרים, ואם יונח בה לכר לא יוגדל זה כמקומו של לכר. לך רה"י שהיא לשימוש לכר המונח בה יחשב הלכר כנמלה בכל המקום, וכן לא יהיה בה מקום למעבר, ואם יעבור בה לכר לא יחשב כלכר שהתקלס.

המבנה הממשי של רשות היחיד.

מצאנו כמה דינים הנוגעים למבנה הממשי של רשות היחיד והמפקחויות ליטר לוחו עיקר הדינים מחולקים לשתי קטגוריות: ת. הדין העיקרי של רשות היחיד היא שתהיה גדולה לעצמה. ב. דין נוסף הוא שתהיה בגודל הראוי לשימוש, ודין זה הוא דין כללי הנוגע לכל מקום שנרצה שיהיה ראוי לשימוש. וכן מלשון דין שרשות היחיד עולה על הרקיע.

דין שתהיה גדורה לעצמה.

דין רשות היחיד שתהיה גדולה לעצמה היינו בכמה מקומות, ומקרה הפשוט הוא שגדולה במחיצות, ומשנה בכריתות לד' רשויות הובאו שני מקרי רשות היחיד לחכים, וסה"כ שלושה והם: ת. חרין שהוא עמוק עשרה (גידור) ורחב לרבעה על לרבעה (שם מקום). ב. וכן תל שהוא גבוה עשרה (גידור) ורחב לרבעה על לרבעה. ג. עוד יין בו רשות נוקלת גדולה הוא כשיש לה מחיצות (גדר דקה הסובבת את המקום הגדלה), והנה למרות שלהגדיר מקום לריך שיהיה גדול לחלוטין, מלשון שלא לריך שיהיו מחיצות ממש שסוגרות את כל המקום.

כהקדמה לסוגי ההגדלה של רשות היחיד, יש לחלק בין גידור לטרך הרחקת מפריע מסויים, שגידור זה הוא חיט חלק מעיקרי דין הרשות, לבין גידור הנוטע מעשה הגדלת הרשות, שגם שם יסודו בהרחקה מן החוץ, ברי שחיט מהייחס למפריע מסויים, ולכן גידור זה הוא חלק מעשה ההגדלה של הרשות.

תל

והנה בשתי הדוגמאות הראשונות שהזכרנו, היינו חרין, וגדר (וכלשון שהן בלבד הובאו כדוגמה לרשות היחיד בכל מקום. ע' בריתתו הג"ל (שבת ו.)) נלמה שחין לנו לריכים לדיני מחיצות, שכן הרשות מוגדרת לעלמה, ואינה מופרעת ע"י רשויות לחרות. ועדיין יש לחלק בין המקרה הראשון, בו ישנם גבוהות בורים מכל לידי הרשות הרלוויה לשימוש (מלבד תקרה), לעומת המקרה השני, בו לכלורה יש לחנם גבוהות כלפי חוץ, לבל לא גבוהות כלפי פנים, שכן אין לתל גבוהות במקום השימוש, שהוא על גבי התל.

ואמנם יש למנוע גדר זה בתל, לם נבחר גדל גבול שלמרנו בלוף"ל, והייט, שלחנר שהמוקף גבוהות אינו לטיעות מוחלטות, (וכמו בחרין בה לידי החרין נתקלים בגבוהות של קרקע) אלא גבוהות שימוש, ומקום שהוא גבוה עשרה טפחים סביבותיו (בגובה) גבולים ע"י חוסר היכולת להשתמש בסביבותיו ללא קרקע קבועה, לך לזה נלטרך להוסיף שהשימוש מעל עשרה טפחים אינו נקרא שימוש (או לפחות אינו נקרא שימוש במקום בעל קרקע).

חרין

והנה חרין, על לפי שנאמר שהיה לפשר להכליל את גבוהותיו בדיני מחיצות (דקות), עליין יש לחלק שכן מחיצות חוללות את כל מקום השימוש בגובה עשרה טפחים, משל"כ בחרין בו הטפח הראשון חוץ רק בטפח אחד של קרקע וכן הלאה, וזה ל"ב, אלא יוצווה יין מחיצות לזה, ויש לומר שהשימוש בטפח הראשון אינו שימוש לרך קרקע, והיכולת לחבר בין שימוש הקרקע של החרין לבין שימוש הקרקע של רשות הרבים עוברת דרך כל אותם עשרה טפחים, ואם אפשר שימוש בתוך עשרה טפחים נחשב כשימוש בקרקע בכל מקום, כאן שהעירוב הוא בין קרקע לקרקע אולי לריך עירוב שווה גובה.

מחיצה

והנה במקרה שהרשות גדולה ע"י מחיצות (דקות) ובגדר מחילה עלמה יש לנו לדון,

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 30px מתוך (11%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה במקרה שהרשות גדורה ע"י מחיצות (דקות) ובגדר מח...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=23890, w=269, h=919

הגידול מתייחס ליכירת דבר שאינו, ופרלה לחסרון בדבר קיים, ועוד יבואר בע"ה).

ועכ"פ נאמר שיצטט שלושה הבחנות בזה, האחד, מספר הללדים. השני, מספר בעיות העירוב. והשלישי, מספר המחיצות הממשיות ולורתם הגלרטות לגדור את הללדים הגלרכים.

הגדרת ארבעה צדדי המקום - ארבעה צדדי השמשות עירוב המקלקלים את הגדרת המקום

והנה עיקר עניין מרכבה לללים נגליר ע"פ האמור, שהגיזה של מקום (הכולל את כל ללדיו ומהותו) מן האוץ הוא מחולק למרכבה ללללים, והייט, שיצטט מרכבה ללללים מהם ניתן להשפיע עירוב על מקום, והמקום מוצפע ע"י מרכבת ללדיו, וכל לל מצפיע בחופן טולל על כל הללדים, ועל כל המקום בהגדרתו, והייט, על לל שבעייית העירוב אחת היא, והיא חוסר הגדרת המקום לעצמו, לכל חיבור לותו מקום ושאפשר שיתערב, מחולק למרכבה חלקים שיוגדרו כל אחל לעצמו לדיניו הנוגעים ללל אחל (והליה בזה גדר דין עומד מרובה כלל אחד, ודין פרוץ במילותו, ועוד) ויצפיעו בחופן טולל על כל הללדים המצפיעים על מהותו של המקום הטולל והאחד. והייט שאין חלקי העירוב המערבים את המקום הגדלה להגדרה מערבים לותו מקום היותם מערבים בכח ומקלקלים בחיוב, אלא מהיות הצטוח בלתי מתגדר בהיות החלקים המערבים קיימים.

ומזה יש לשמוע שמרכבה לללים האמורים אינם גדר אלא במקום עצמו שמכיל מרכבה ללדי עירוב (וכמו שהקדמנו עירוב הוא דין המתייחס אל שני ללדי העירוב מבחינתו של לל אחד), ולא כמו שיש שרצו לומר, שם דין מרכבה ללדי עירוב נאמר במקום, שלכל מקום יש מרכבה לללים, או שהמקום הוא אחד ומרכבה לללים מתייחסים לכותות המערבים, וזה ליט ע"פ האמור, שאין כאן שני דינים, דין המקום להיות מוגדר לעצמו, ודין המקום שלא יהיה מעורב ע"י זולתו, אלא הכל דין אחד שיהיה המקום מוגדר לעצמו ולתצמיצו וכל הנ"ל מצפיעים רק על חלק זה, והוא היות המקום נאמר מוגדר לעצמו, ומ"כ בהכרח שאינם מצפיעים על החלק שהוא הדין עצמו (ועיין הערה לעיל).

והנה בעניין ללדי המקום, יש לנו לשון חיל נתצב את הללדים האמיתיים של הרצות האמורה להתגלל בהם, שהרי כשיל מרכב מחיצות שלמות, אין לנו טורך להגדיל את מיקום הללדים כלפי הללדים האמיתיים, שמכל מקום הרי הרצות גדורה לעצמה, אבל הרי כמו שהתבטו יצנם דינים המתייחסים לכל לל בנפרל, ובאם לא נגדיל את ללדי העירוב לפני שנתייחס לטורת המחיצות במקרה מסוים, לא טוכל לדעת האם מצוכר בלל אחל, שהשומע מכוזה בו ושאר המחיצות יצרות, או בשלוזה ללדים, שאחל מהם פרוץ במילותו ושאר המחיצה הנותרת מתעקמת, ופתאום בקרן זווית לא ימרינן, וכן במקרה שלא כל ללדיה של הרצות שווים בגולמם, וכמו ברצות מלבנית שצני ללדיה קלרים מן השניים האחרים, וברצות מצולצת וט'. ובדיני ריבוע העיר לגבי תחומין, מלאנו שמתחצים לפי רוחות העולם, ולא מלאנו זאת לגבי מחיצות רצות היחיד, ואף בזאת נרמה לומר כלשעיל שדין מרכבה ללדים נאמר רק ביחס לרצות עצמה, ולהגדרתה העצמית, וכיוון שכן הרי שיהיו גדרים המעמידים את הללדים שאינם מתייחסים ללדים אמיתיים וקבועים, אלא רק ליכולת להכליל את הרצות לעצמה ולהגדילה, וממין כללים אלו הם הסימטריה הפנימית של הרצות והיכולת להגדיל אותה כגלורה, וכוך.

הדישוב צדדי רשות היחיד - הגדרת צדדי הדשות לפי גדרה המצומצמ

והנה היות בעיית העירוב קיימת מכל ללדיו שהם מרכבה, וכמו שהקדמנו שיצנה מחלוקת כמה ללדים מהווים בעיה וחסרון בהגדרת המקום לעצמו, ז"כ יש לנו לסגור את כל ללדיו הגורמים את היותו מוגדר. והנה יצנה מחלוקת נוספת כמה ללדים נלרכים להיות נחללים ע"מ להגדיל את המקום, והנה מחילה אחת וולאי לא תגדור את המקום כיון שאין לה לפיכו יכולת להגדיל ביכות מקום או כל מקום סגור, שלא שם נאמר שיש לה יכולת להגדיל עוד שני ללדים ע"י קטורתה אין זה הגלרה שאין להם סוף ללדים אלא כיון שאין מגדירה את הלל הרביעי. והנה מרכבה מחיצות וולאי יגדירו את ללדי המקום כמוגדר, כיון שחוללים את כל חלקי העירוב, ויש להסתפק בשנים ושלוש מחיצות, והייט, שצני מחיצות יכולים להגדיל את המקום

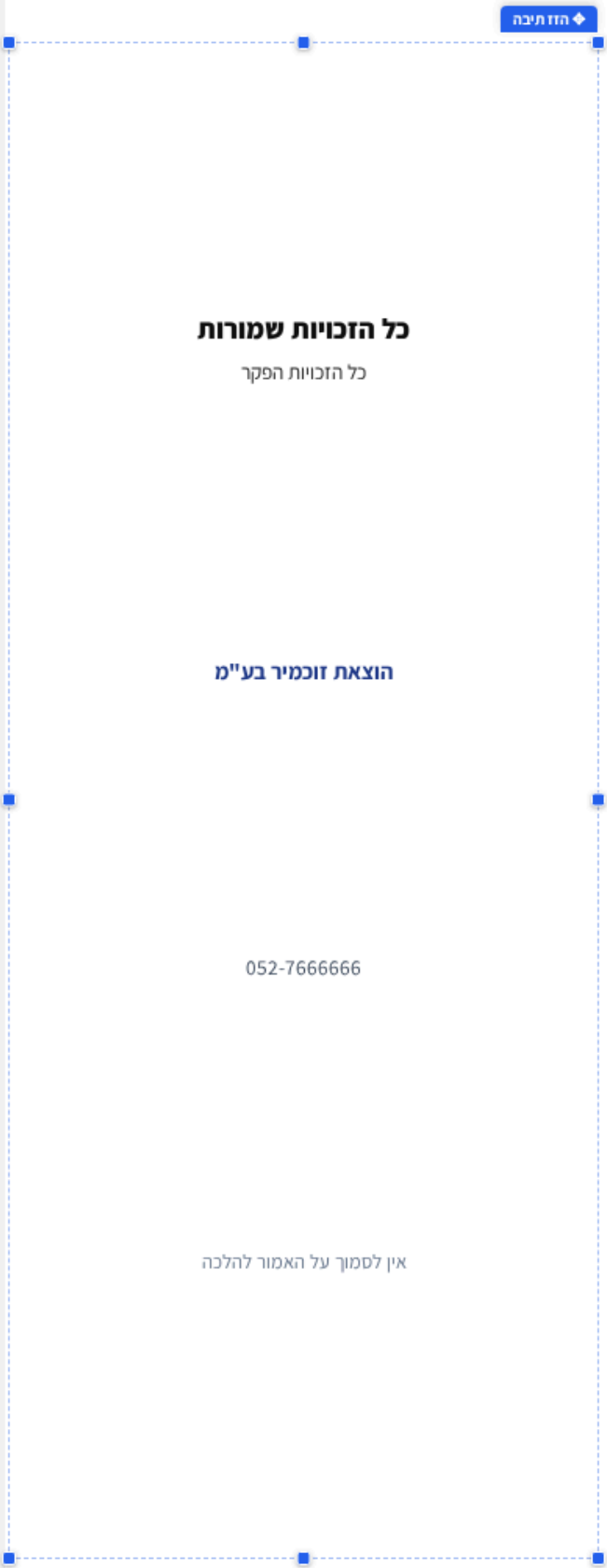
מחלוקת בכמה צדדים מצרכים להחשצן - הגדרת קצוות המחיצות בשתים ובשלוש למדרת חלקי העירוב המצרכים

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 87px מתוך (32%) 269px. פסקה אחרונה: "ומזה יש לשמוע שארבעה צדדים האמורים אינם גדר אלא במ...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=404, y=26155, w=269, h=917

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: `h7-conversion` | עמוד 2 (נציג) | פרק 4 | גלובלי

סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה



הודעת ה-audit: 295 כותרות H7 נמצאו בגוף הטקסט (כ-p) במקום בהערות צד — המרת H7→side-note נכשלה. דוגמה: "מקום"

פרק 5 — כותרת 2 מספר 6 - מעשה הוצאה

13 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

החפץ במקום. ובהיות החפץ במקום לריך שיהיה מונח שם. וממילא ולפי שכשמולילין לרשות לריך שיניח שם. וכן לריך שילא מהרשות הקודמת, וזה ע"י שהוא מונח שם ועוקרו, ולכן לריך שיהיה עקירה חלק מהמעשה בשביל שיחשב שהולילו מרשות זו. וכן לגבי העברה בה"ל שיחשב הטלטול העברה, לריך שיהיה בה"ל, וזה ע"י שנעקר מה"ל והונח שם.

וביתר ביאור שלמרנו שמלאכת הולאה היא מלאכה שגדרה התעסקות בשינוי מלב ולא ההגעה למלב החלק, וכיון שבשינוי כולל לת שני המלבים, לז לא יחשב התעסקות בשינוי אלא שם יהיה התעסקות גם במלב הקודם, היינו, הוות החפץ מונח ברשות. וזה יעשה ע"י עקירה שהיא התעסקות בחפץ מונח. וכן הוא בהגהה ברשות הבניה שהיא התעסקות בהיות החפץ מונח.

התעסקות בשינוי מלב בהולאה - עקירה בהתעסקות במונח והנחה בהתעסקות בחידושו מונח מחדש

וגדר החמור במעשה הולאה לבעינן שיהיה בדרך הולאה, כי אין עשיית מלאכה אסורה אלא מקום שהוא עושה, והעושה הולאה קרוי מולילי, ואמנם אין מעשה בלא תולאה, לך זו אינה אלא חשיבותו של הנעשה להחשיב עשיית העושה. וע"כ לף שיהיה תולאה מכוונו, כל שאין בה להיות הוא מוגדר כמולילי אינה מלאכה האסורה. ואין הגדרתו כמולילי נחשבת אם תהיה מקום התולאה למפרע, שהרי היא עלמה אינה אלא חשיבות הנעשה ולא העשייה. וכיון שאין הולאה אסורה אלא בלבד אשר שהיה מקומו ברשות זו, והיה לו בה מקום מוכן וקבוע, ועתה מולילו לרשות אחרת למקום מוכן וקבוע אחר, שאז יש להגדיר מלאכה זו כמלאכה אסורה, כמו הסבלים וכו'. כן הוא לגבי איסור הולאה.

בדיאור גדר דרך הרצאה בעבודה - השיבות בהמעשה דשאינה בהתאלת החפץ במקומו

ואמנם אין המילות והתולאה האמורים אלא מגדרי המלאכה האסורה, לף גדרי עשייתם הם גדרי העשייה האסורה. ולא יחשב העושה כמולילי אלא עשייתו עלמה לא לרויה להולאה אסורה. וכן לגבי עקירה והנחה, אלף שאין גדר איסור מלאכה שיהיה לחפץ מקום מוכן וקבוע, שאין גדר האיסור אלא בעשייתו, ובעשייתו אין רק גדר המעשה, אבל לא תחשב עשייתו כמעשה עשיית מלאכה, אם היא בדרך שהמולילים הולאה אסורה לא היו מולילים (ויש

למלק בין זה לדין כלאחר יד. ועוד יבואר בעז"ה). ואם כנים הדברים לגבי עקירה והנחה, אזי אין גדרם במלב החפץ כהגעת הגוף והנחת הגע, אלא רק מקום לדך עשיית הולאה.

משמעויות הנחה לחשיבות מעשה הרצאה - בדרך הרצאה בשינוי זהות מקום ולא המצאת מקום

ועתה תרלה כי בזה יהיה גדר הגהה ביחס למעשה הולאה בשתי פנים, האחד, מה לכלל זה הרי לא עשה מעשה האסור, וזה שייך גם בעקירה וגם בהגהה (בהגהה, כמו ביולא ובכנס ולא עמד ביתחייב, ובעקירה, כמו המעביר מכרמלית לרשות היחיד דך רשות הרבים), והשני, לגבי סיום המעשה, דלא נסתיים מעשה הולאה להעשה אלא בהגהה, וזה שייך בהגהה לגבי חל ומשמעותו בבחלק הראשון אלא עשה מעשה האסור, ובעקירה לגבי עקירה ללאחר (בתופן שהוא מעשה אחר להיות חייבים עליו לף מיעוט דכנים שעשוהו).

הנה לסיכום משמעות שני גדרים אלו להיות חסרון במעשה הולאה הוא כלכתב בדש"י לסין דרך הולאה וכו', אבל כמש"כ לעיל בביאור לתא דדרך הולאה, שהוא מקום למעשה הולאה הוא מעשה למיקום חפלים, וסין נחשב מעשה (הנעשה) הולאה שגדרו שיהי מיקום חפלים, אלא במה שהוא שיהי אותם מקום, והיינו, שיש לחפץ מקום, והמולילו משנה מקומו, ולא עשם המלאת מקום לחפץ.

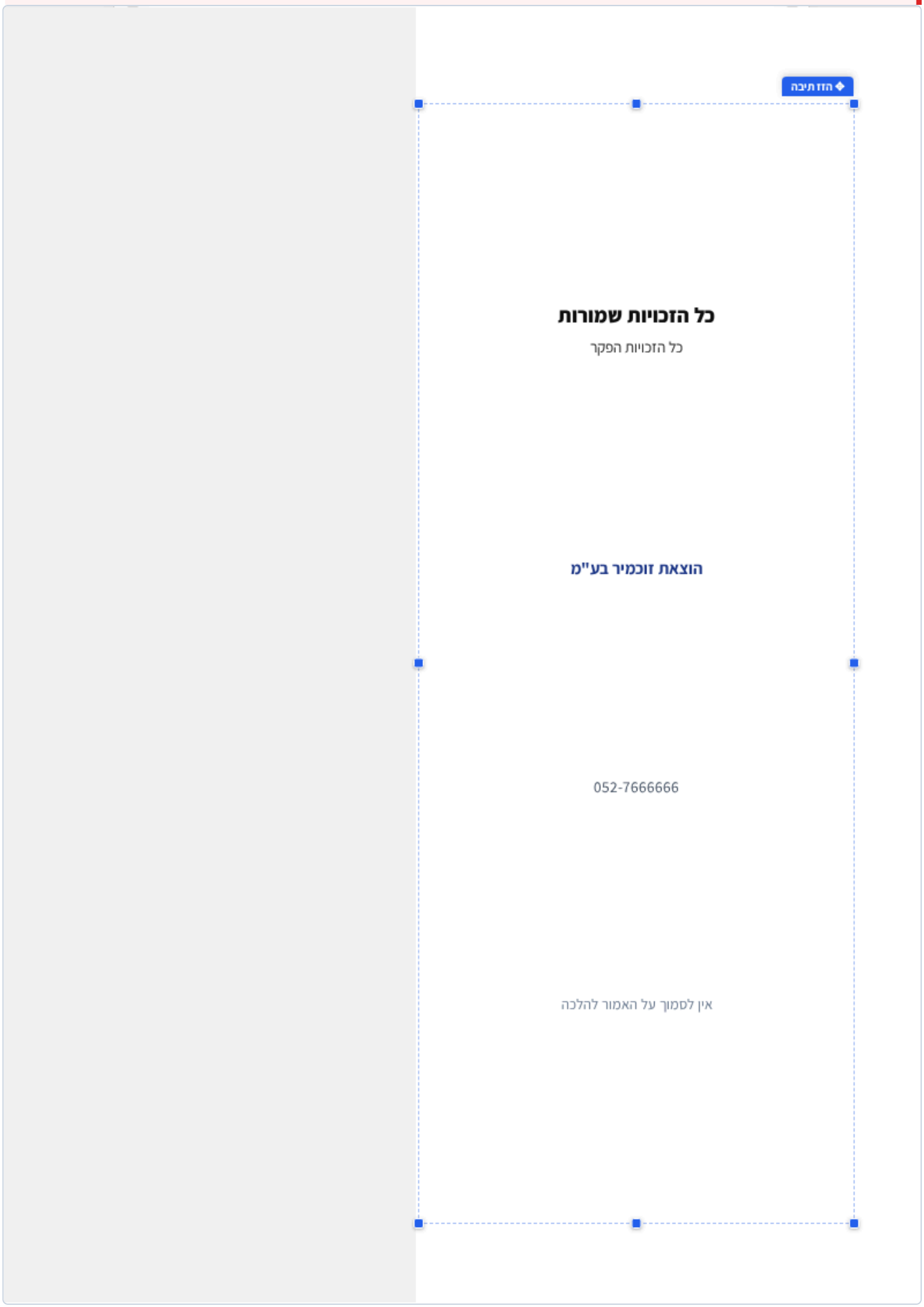
(וכמש"ת לעיל שאין מעשה הולאה הנוגע מלאכה מקום עילוי מלבו של חפץ קיים, או מקום המלאת המילות לחפץ ממוקם, כי לף הנייל עילוי דבר כבוד וטוהר, מקום שאין משמעות קבועה לחפץ שנמלא במקום יותר מאחיינו, שהרי אין מקומו הנוגע אלא לבעל החפץ לגוף שיש לו בזה, ואפילו הוי גוף במקום קבוע אין בגוף אלם אחר להגדיר עילוי בגדר החפץ עלמו, ואין זה מלאכה. ואף הנייל המלאת דבר כבוד וכוהר, דאין לך דבר שאין לו מקום, ובחפץ המיטלטל אין מקום מנוחה (היינו, נח ע"ג מלהו), הנוגע יותר ממקום קיום (היינו, הגע בחוויר), להאי חפץ והאי חפץ, ואין זה אלא כהמעת המיטה וקניבת ירק דלא הוו מלאכה שיש עמה מחשבה, אלא הולאה היא מלאכת שינוי, היינו, שחשיבות שיש בחפץ אינה תולאת המעשה, שהחפץ הוי הנוגע לפני המעשה ואחריו בתותה המידה, וגם אין חשיבות חדשה לחיות בזה קבויה על שם הנוגה, שהחשיבות היא במקום, החנוגע מעלמו, ולאו מדילים, ומה שהנייל מלאכה הוא מקום חשיבות הבדל

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 18px מתוך (7%) 269px. פסקה אחרונה: "ואמנם אין המציאות והתוצאה האמורים חלק מגדרי המלאכה...".

מיקום הבעיה: x=404, y=5769, w=269, h=913

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: `h7-conversion` | עמוד 2 (נציג) | פרק 5 | גלובלי

סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה



הודעת ה-audit: 3 כותרות H7 נמצאו בגוף הטקסט (כ-p) במקום בהערות צד — המרת H7→side-note נכשלה. דוגמה: "המעביר"

פרק 6 — כותרת 2 מספר 1 - יציאות השבת (שבת ב.)

15 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

לרשות מולידו. ומוכרח שקורא לכלל העזיה ע"ש התחלה שלה, והייט, עקירה וילידה, הייט, ממקום החפץ ולא מהרשות, ולאחר כן לומר להכי מוכח מליענא למתני', והייט, ללמד שלא נפרש שהיים שהן וכו' ולפ"ז שלא לומר ללמדנו רק ההולמות, והכנסה כדי נפקא לן היה לו למתני הכנסה בריעא, דהוא מעשה הולדה, ובהכרח ללמדנו לעקירת החפץ ממקומו, ובזה לין נפק"מ בין הולדה להכנסה.

ומעתה יש לבאר ליענא דילידות הבעת, והייט, ללמדנו דילדה לעומת כנס לכן לחייבי לעקירת החפץ ממקומו, לכל קרילת המעשה טולו הוא כמו שבילרנו, שגדר ילידה הוא לשון טולל של עזיית מעשה בהיטלטלותו (וכדלקתיב ואם ילדה ילדה וכו' ומלא תוקו וגו' והמלוי לכל נמלא לזה). ואם ליענא למולידה הוא ביחס למשמעותו הזיומנית של החפץ ברשות, ליענא דילידה הוא ביחס למשמעות המקומית והוא מעשה דיולד (מלבע זכר דהולדה), והוא טולל כל המעשה.

בזאר לישנא דיתיראות במהנחתן - שהם כולל של מעשה בהזמנאות דהומין ולא שינוי רשות לבר

ותראה כי בזה יהיה גדר שיטי מקום חפץ בלי גדר הרשות (לף שהוא כולם כלמור לין בזה לוקך לגבי הולדה והכנסה), וכיון שכן יש מעמעת למקום המולידו יותר מרשויות שיולדה, וע"כ לא פירט הולדה והכנסה אע"י הגחה, כי בזה יבולר יותר שלין גדר החיוב תלוי במשמעות העברה ביחס לעשה אלא רק ביחס לחפץ, אבל יהיה מעמעת כזו ביחס לזה עוקר וזה מניח, והייט, בפטורי ללמדנו לידי חיוב חטלת.

ויבואר ליענא לבעת האמורה, והייט, ללא לחייבי לדין שבת, אלא לחיוב שבת, שהרי לא נאסרו מלאכות ביום השבת אלא מפני שהוא להוי מלאכתך, הייט, מה שיש בהם מעמעת מלאכה לאדם, וזה גדר שבת לה'. וכאילו אמר גדר ילידות, הייט, מעשה האסור שהוא מפני שבת, והייט, מלאכה לאדם, שהיים שהן לרבע. וזה יבולר בעמעת זריקה והוצאה והעברה כרה"ל וכו'. ועזב לת ותם עת ופסק עט.

י. סדר הדינים וחלוקת אופני מעשה הוצאה לפמשנ"ת

ואחר כל זאת יבולר סדר חלוקת הדינים הנוגעים למלאכת הולדה כך, שהנה כמש"כ דיש למנוע חילוק בין הולדה להעברה, שהולדה שיטי במקום הנוגע לפוג המקום, ומה שגדר המקום המוקדם מפעיל על הפעלים המונחים בו. והעברה היא בנוגע לזהות המקום, ומה שחילוקי מקומות מפעילים על שיטי הזיומן של חפץ ומקום, וכיון שגדר שיטי להולדה תלוי בהגדרת המקום לעלמו, יבולר מה ללא נעו ילפותא להכנסה, שלין בה פחות מהולדה בשיטי פוג המקום (ולפפשר לכן לתי כתב רחמנא הולדה בנוגע להכנסה, היה לומר שלין המלאכה שיטי ללא עילוי דיש בחפץ שמור וכו', אבל אחר לחייבי בהולדה פשוט לחייבי בשיטי, שלין רה"י מועטת זיומן מרה"י שלינה מטומה ותקומה).

הלוק ולפותא דהוצאה - מהעברה הוצאה תליא בפוג המקום והעברה תליא בזהות המקום

וכן לא בעי קרא לזריקה מרשות לרשות, לכיון שעיקר השיטי הוא בחיבות המקום, הרי שגדר ההולדה הוא בהיות החפץ במקומות אלו, ומעשה הולדה טוגע רק לעזיית אחת של השיטי הנ"ל, ואין בזריקה פחות מהולדה ביל לו ברגל לגבי זה.

אבל בהעברה כיון שגדר השיטי הוא לא במקום עלמו, שלין המקום מחולק מחביבו אלא ביחס לחפץ, והיות החפץ במקום מגדילה את המקום כפונה ממקום שלילו (ד"ה), הרי שיהיה טורך ללימוד על העברה לבד, ועל זריקה לבד, ולין ללמוד זה מזה. ללי כתב העברה לא הייתי לומד זריקה מיניה, לכיון שגדר השיטי הוא במקום חפץ, היה לומר שלם לין הוא מניח בידים במקום החלם, לין זה נחשב שהמקום מעוייך לחפץ בלותו האופן שהיה המקום הקודם, ולין זה שיטי אלא קלקול שעשה הרי הוא כבלי מקום (ועפעם יש בזה שהרי לין זכות להגיה חפלים במקום רה"י שם לין הם חלק מעיומן אלא בה). ולי כתב זריקה לא הייתי לומד העברה מיניה שהיה לומר שלווקא בזריקה שהאלם עתה במקום הקודם יש מעמעת אחילה לבני המקומות, שקודם היה קרוב ועתה נתרחק, ויש מעמעות במעשה בלילוף בני המקרים לגדר שיטי.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 32px מתוך (12%) 269px. פסקה אחרונה: "ומעתה יש לבאר לישנא דיציאות השבת, והיינו, דלישנא ד...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=404, y=12564, w=269, h=424

פרק 7 — כותרת 2 מספר 2 - ידו של אדם (שבת ג:)

10 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

ח. ביאור נידון דאביי בגדר ידו של אדם

ביאור בעמידת אביי בדינו של אדם - שני טעמים לגדירת חדר אחר הגוף בר"ה ובר"ח

ומעתה יכולה לבכי לכיי מה לנו לחקור ידו לה"ל ורה"י, והייט, שכמו שממנו שונה מקומות מקום חפץ בין רה"י לרה"ר, שברה"י גדר מקום חפץ הוא ביחס לקיומו להגמה, וברה"ר הוא ביחס לקיומו בפועל. וע"כ תהיה מקומות זו גדר ביחס להגדרת ידו לגרילה בתר גופו.

והביאור בזה, שממנו כבר למדנו במקנה שמין הכנסת ידו לו הולמה נחקבת עקירה ממקום שנמלחת מקום לנו נייח, ובזה לא יהיה הבדל בין רה"י ורה"ר, שזה גדר בעקירה לחפץ, וגדר זה שוה ברה"ר והיחיד, וכמו לחזינן מדין העברה. לך ביחס להגדרת ידו כמקום רקות הרי שזה תלוי במקומות הרקות, וכמו שכתבנו לין זה בלוחה מקומות ברה"י ורה"ר, שברה"ר מקום חפץ הוא מה שמקום בפועל, לך ברה"י הוא ביחס להגמה כנ"ל, ויש בזה ובזה סיבה לומר דיקו גרילה בתר גופו, ברה"י מקום מקום, וברה"ר מקום שימוש (וע"ע לקמן בדין חורי רקות ותחלקם ולי"ה נבחרס).

שלילת יד הנגררת אחר הגוף - אינה נחשבת מקום שימוש בפועל ברה"ר או ברה"י

ובזה יש לבאר מה שמין נחקבת ידו לגרילה בתר גופו הגמלא ברה"ר ברה"ר, הייט, שמין זה מקומות כמקום שימוש בפועל להחקיב מי שעקר ממנה והניח ברה"י כמקנה מקום חפץ ממקומות הנ"ל למקום היטה, וכן מה שלריך להוסיף שמין נחקבת ברה"י, הייט, להחקיב מי שעקר ממנה והניח ברה"ר כמקנה מקום חפץ

ט. ביאור ספיקא דאביי אידו של אדם ביחס למעשה וביחס לגדר מקומה

השלוק בגדרת ברמלית בדר מקצם - חשש שיטעה ויחלוף בין הוצאת ידו להכנסת המץ

ותראה מה שיש למטוח כאן שני חלקים, האחד, במעשה שהולילה, והשני בהיות החפץ בידו שנמלחת ברקות אחרת, והגזירה שהחקב ברמלית הוא מקום שאינה לא ברה"י ולא ברה"ר כאמור, וזה שייך מקום מלב ידו, אבל הרי אין ידו ברמלית אלא ביחס לשהות חפץ בה, ובמקום עלמה, אבל ביחס אליו הרי אם יניח ברה"ר יתחייב (ואף שבידו אינו פטור אלא מקום שניח שעשלוה).

והא לבעי לבי שאף ביחס אליו יהיה ידו ברמלית לעניין להחזירה זה רק מקום שהולילה מרקות שנמלא בה, והייט, שאין זה מקום מעשה זה שעשה עבשיו שעטל להגיע לידי חיוב, אלא מקום שנחשוב שיחשוב שאין מקומות ביד ביחס למקום חפץ שהרי אין לישור להולילה ולהכניסה, וזה יחליף חפץ שהולילה להחזיר לחפץ שעקר מבחוץ ורולה להכניס. ועיקר הגזירה היא מקום שיחשוב שמותר להחזיר לת ידו למקום שבו

בר"ל (והייט שאף שכתבנו שיש במקומות מקום חפץ ברה"י מקומות יקירה, הרי זה ביחס למעשה דהולמה (שיש במעשה למחשם ולישפס ולחלקם), לך ביחס להגדרת ידו לגרילה בתר גופו אין זה ק"ו שהרי גופו שלא ברה"י).

בדאור גדר שידו תחשוב ברמלית - החלוק בין רשויות דאחריתא לברמלית שאין לה משמעויות חיובית

וכל זה פשיטא לאביי מהמקנה, אבל זה י"ל רק ביחס לרה"י ורה"ר, שהרי גדריהם שלו ביחס למקום חפץ הוא חיובי, שמין נעשית רה"ר חלוקה ביחס למקום חפץ (שהמקום נגרר אחר הרשות ולא להיפך וכמבי"ת במק"ש), אבל בתנאי שימושה וכו', וכן רה"י (בהיקפה וכו').

אבל ברמלית אין היא בעלת משמעות כזו שהרי מותר להולילה ממנה לרה"ר ולהכנים לרה"י, ואין לה משמעות חיובית ביחס למקום חפץ כמקום שימוש בפועל, ולא כמקום שימוש להיטה, אלא הרי היא כחסרת משמעות ביחס למקום חפץ (שהיא רשות הילוך לו תשמיש ליחיד), ובהכרח שמה שגזרו חכ' עליה להיחשב כרשות הוא אלא אלא יולילו ויכניסו מרשות לרשות כלל לפילו בלי משמעויות אלו, והייט, שרלו אלא יבחינו העם במשמעות הרשויות ביחס למקום חפץ כמו שכתבנו.

וא"כ לף ביקו שאין בגרילתה אחר גופו כדי להגדיל משמעות מקום חפץ שיש במקום גופו הרי שבזה די לגזור מקום ברמלית וגדר קנם האמור, הייט, כקנם לברמלית.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 42px מתוך (16%) 269px. פסקה אחרונה: "ותראה מה שיש למצוא כאן שני חלקים, האחד, במעשה שהוצ...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=404, y=9871, w=269, h=208

פרק 8 — כותרת 2 מספר 3 - עקירה והנחה מע"ג מקום ד' (ד.)

34 עמודים • 4 עמודים עם בעיות

אבל מזה ימלא לנו מקום לדון מי עקירה היא חלק מהמעשה המלחה והעברה עלמה, והייט, למנם למרט שמין דרך המלחה בלא זה, מבל יש להסתפק מי האי דרך הוא כמו למחרו בכלאחר יד, והייט, שיש חסרון חיובי במי שמולילו בלא עקירה והנחה, ות"כ ליון זה חלק מהמעשה. או שנאמר להוא מקום דרך המלחה עלמה, וכמו למעשע בקע"י למין דרך המלחה בלא זה, וזה גדר בטורת המעשה להמלחה גופא (ובספולת מתוך תוכל לבורך).

ג. בירור בגדר כוונת עקירה הנוגעת למלאכת מחשבת דהוצאה

ובהקדם זה יש להסתפק בזה במי שעקר מזויית לזויית ונמלחת רשות הרבים לי פטור לכלו ע"מ לנחת היא, או לכיון שהאי זויית שנתכוון לה נמלחת רשות הרבים חשיב שעקר ע"מ לנחת, אלא אלא יבע בזה יליחה. וביתב ביאור שלף שאמרנו אלא שנחלקו אביי ורבא לי בעיגן לכוונתו אלא במה שיש להחשיבו כהתיכה לאיסורא ומאין הוא חלק מעשייתו.

סמך בענוקר מזויה לזויה בטעות - אי חשיבא עקירה ע"מ לצאות בשלא ירע בשהא רה"ר

ואמנם למחשבת עקירה ע"מ לנחת תליה במלימות שם זויית זו במוך או בפנים והיה לומר ליחייב ביה אביי, אין זה מוכרח. והייט, שיש לומר למחשבת יליחה היא גדר במעשה ולא בהתיכה, להא לא אמר כ"י ליט בנתכוון לרשות לאסורה זו והולילה לרשות לאסורה לחברת, אלא מזויית לזויית לווקא. והייט, כי יש למלוא בזה שני פנים, אלי נימא שיהיה עקירה למזויית לזויית חלק מהמעשה הרי ליתא למלחת מחשבת, ואי נימא שלא תהיה חלק מהמעשה הרי ליתא לעקירה כלל. ולמנם אין זה ביזו לחלק המעשים, אבל הרי אלו מעשים חלוקים, ואין הולחה אלא בהיות טולם. וע"כ לף לגבי זריקה חשיב התיכה לגבי עקירה חשיב מעשה כיון לליתא לעקירה גביה.

אבל יש לעיין בדבר זה שהרי אמר בל מקום שהלילה תטה וזורק שמונה מהני, ואין בזה חילוק מנתכוון לזרוק שתים אלא אלא אין זריקת שמונה חלוקה מהרבע לגבי איסור העברה, ומשמ"כ נתכוון לזרוק שתים. וא"כ שוב יקשה להוה אלא כאביי דמחייב במכוון אף לזריקה בעלמא.

והנראה מוכרח לומר שיש בין שני אלקים בכוונת המעשה. האחד, בידיעת המלילות בין ביחס למעשה ובין ביחס לעשייתו (היינו מה שהשב שאין בזריקתו לזרוק אמרנו). והשני, בלבון התולחה. והרלשון הוא גדר במעשה עלמו, אבל הלבון כיון שאין הוא מתייחס אלא אל לתולחה, אין חסרון חסרון במעשה, שהלבון הוא אחר שיעשה המעשה ולמאי לבעי ואין המעשה טוגע לזה, אבל אם רלה שתגיע למקום אחד והגיעה למקום אחר, אין זה לבון הטוגע להיות התולחה אלא לסוף המעשה, וא"כ בנתכוון לזרוק שתיים וזרק אחרבע כל המעשה של השתיים הוותרות לא נעשה בכוונתו, וע"כ אין נפק"מ לגבי התולחה בסוף המעשה למעשה גופיה לא בעי לה, אבל נתכוון לאחרבע וזרק שמונה אין האחרבע היתרות אלא מהמעשה האסור, אלא אמי לא בעי שתטה התם אסר גם במעשה לאחרבע לשתות לאמור. ומעתה לף אי נימא לאביי מחייב ובנתכוון לזויית וכו' לא יקשה להרי כיון למעשה שעשה.

הבחוה מנתכוון לזרוק ב' אחרק ד' - אזלוק בין יחיעת מציאות המנעשה לירצון תוצאת המלאבה

(וכן משמע ממח' אחכ' וכן עזאי (שבת ה:) לכ"ע מוזו בעומד ממש וזה לא מיבעי להוה הנחה. וגם אין מח' שייכת להא לאמר כ"י להתם עקר אלא אלא הוה ע"מ להזיק. וגם אין שייכות לדברי רבה בחילוק העמד לפוש ולבתף, זה ואמי אחר דיעניו להא לאמר רבה, וכמו שכתב רש"י בכתובות (נא. ד"ה הבא וד"ה לקמיה), ואפילו אינה להנחת גופו אי הוה לבתף פטור, וגם מזה

הבשמע ממח' אחכ' וב"ע לגבי עמדה - אי תלות דין עקירה והנחה במחשבת אחר לגבי חבדו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 58px מתוך (22%) 269px. פסקה אחרונה: "בלא עקירה והנחה, וא"כ אין זה חלק מהמעשה. או שנאמר ...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=6902, w=269, h=114

הרשות המקורה אלא מקום גדר שיש בהיות החפץ במקום הראוי להתמלאות, אבל דין קלטה הוא גדר ברשות וכנ"ל, וע"כ זה יהיה שייך יותר בדה"ל שגדרי רשות עלמא תלויים בשימוש מאשר בדה"י. וההולאה מרשות לרשות היא. ובמק"ל האריכתי. ומעתה יבואר בקופי מה שלא ניחא לגמרא בחיוך גיסא לדבה לכ"ע שבדי קלטה כמי שהונחה, והייט, לכיון שמלאנו לחכ' לדבי אלא למדינן קלטה כמי שהונחה בדה"י, יש לומר להייט חכ' דל"ע ולא למדנו כן אלא בדה"ל וכלמור.

ומעתה יבואר מה להבילנו לעתה דבי לגבי חלר שהינה מקורה, להא פשיטא שקנין חלר היט מעשה ברשות אלא בחפץ לבד, הייט, מה שיש בו משמעות שהוא ברשות משהיט, ואין בזה משמעות בהיותו תופס מקום. אלא כמה שהוא נכנס למקום לוויר מחיטות, והבי זה כמו גדר דקלטה לדעת ר"ע. וזה לא יועיל אלא לם נאמר שלוויר רשות קולט, שאז יש לומר למהני חשיבות מקום לחית ליה כנמלא ברשות לענין מעשה הולאה. וזה מה שלמדנו לקון קלטה כמי שהונחה, לף למשמע לנקטינן בפשיטות כדעת מבעי בביאור מח' רבי וחכ' בזיז, ובהכרח אלא שבילא ליה הא דל"ע., והייט, כאלמרן.

ומעתה יבואר שייטות דבי לגדר חלר לף בלא שברה למינטר, כי אין טרך בגדר תפיסת מקום לחלר, אלא רק למה לחשיבה מקום שימוש אחר לחפלים הנכנסים לה, וכיון דסבר שיש בסתימת המקום להחשיבו לף בחקרה שאין בה גדר ביחס לרשות. יש לסבור זה גם לגבי מחיטות חיטויות לף אלא במקורה. ונבאר חילוק לחלר משבת להוא למינטר לף לרבנן דס"ל דלא מהני לוויר מחיטות, וביאורו שאין גדר רשויות דשבת מקום שימוש להיטח חפלים, אלא מקום תשמיש לאדם הרגיל והיחיד, ואין גדר חשיבות במעשה הולאה מקום גדר שיש להיטח חפלים בזה יותר מזה, אלא הרשויות חלוקות לעלמם מסיבתם, והולאת חפץ החשובה הוא מחמת אותה הסיבה כלמור. ואלא לט חכ' ורבי אלא במה שיש במקום חפץ להחשיב המעשה, אבל לגבי אדר כיון שגדרה הוא מקום למינטר, ואין זה מעשה להמקנה בחפץ אלא מעשה להמקום והמקום חשיבותו מחמת מינטר הרי מינטר.

ובזה יש לבאר גדר לוויר שאין סופו לטוח לגבי קנין, והא למשמע לאיט אלוי במח' רבי ורבנן וכלמור, לכיון שגדר אדר לגבי קנין הוא בעצם מה למינטר וזה גדר במלב החפץ ואלא במעשה בחפץ או מעשה אחר, שהחזקת החלר את מקומו אין זה חשיבות לגבי דבר אחר, אלא הוא הדבר עלמו, וע"כ יש לומר שאלא יועיל לזה לוויר שאין סופו לטוח, והייט, זה כביטול חסרון בגדר הלוויר עלמו להיות מגדיר מלבו שלא חפץ, אבל מתגלגל בקרקע כיון דקרקע עלמה היא קבועה אין גדרה במלב החפץ אלוי בהמשך מלבו, וכיון דבזמן שמתגלגל בה הוא מינטר קני. וזה הגדר בלוויר איט שייך לגבי אין הולאה דולאי שאין גדר לוויר רשות טובע מהמשך מלבו שלא חפץ, ואין שייך לומר לוויר שאין סופו לטוח. ופשוט.

ומעתה יש לבאר גדר נח לגבי שבת, והוא כלמור גדר בחפץ עלמו שנח, והייט, דסבר דבה לף דכ"ע מודו דבתוך ג' חשיב כמונח, זה איט אלא ביחס לרשות בגדרה במקום חפץ, הייט, שהוא מקום לרשות, אבל כיון שאין גדר היות החפץ מונח אלא חשיבות לגבי מעשה הולאה, ושיהיה העושה חשוב מולית, ולגבי העושה אין סוף מעשה שלו נגמר אלא בהיות החפץ נח, ובזה יבואר דברי רש"י שם. וקילדו ועוד יבאר בלוך בעז"ה. והטוחה לנחה בהגיח, יגח למונחה ומניח, והטוח להנחות בהגיח, מטיחה להונח יניח, ואלא יונח לנח, ועריבה מנחה ונח.

ט. בגדר מה דבעינן עקירה והנחה מעגמ"ד

ובעיקר יין דבעי לעקירה מע"ג מ"ד יש לבאר לקון למעל גבי למשמע דבעי למעל גבי מקום ד', ואלא סתם מעל מקום ד', ולקון גבי כמו מחורי ופני הוא בגדר המקום עלמו (הייט,

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 29px מתוך (11%) 269px. פסקה אחרונה: "ובעיקר דין דבעי לעקירה מע"ג מ"ד יש לבאר לשון דמעל ...".

מיקום הבעיה: x=404, y=14509, w=269, h=109

שהוא נח על מקום, והייט, שהוא נתמך ואין מזוזה שלו נפילה ממנו, ויש המיכות בלבד שנח על מקום יותר מלבד שנח ממנו, ובקרקע לא בעינן שיהיה נתמך להיתמך שנמצא במקום הקרקע, ולי רק כמה שליט זו, לכל בלוויר בעינן גם שיהיה נתמך, ולפי שליט זה תמיכה כלי לי מזוזה, כיון שמה שהחפץ זו הוא על מקום, לכך חשוב כנח (לעומת קלוטה לקמן), לכל לין הגלל שהוא נח לכוותל והכותל מקומו (וכמו לממר ר"ת בטה על פני לביבה דבעינן שיהיה מקום ד'), וכמו קרקע, לכלן מקומו הוא לוויר רה"ר לקולט על עגלה (ומקום ד' דילה, ל"ל לו להוא תחתיו (ולעטך לומר לכלן בעי תוך ג' לענין הגחה מע"ג מקום ד'), לו לכלן בעי מקום ד' לכלן בדבר שהוא שטח חלוק מעיקר הדשות כמו יד וכו', לכל המונח בלוויר הרשות חשיב הגחה ברשות (ולא במקום שתחתיה), וכמו בעמוד ט' שליטו רחב ד').

טו. בגדר הנחה תוך ג'

והנה לממרו לתוך ג' כ"ע מודו (חכ' ור"ע) לחייב, ובפשטות משמע דלף לכלן סברי דכנן דין קלוטה כמי שהונחה לגבי י"ט, לגבי תוך ג' מודו לקלוטת תוך ג' דקרקע כמי שהונחה דמיא, דמשמע לממרו זה ממי שזרק מרה"י לרה"י דרך רה"ר תוך ג', כמו תוך י' לר"ע, וזה לממר רבא דכנן דכעו תוך ג' גם בעי הגחה ע"ג משהו, וכתב רש"י, הייט, דלא נימא לתוך ג' לחכ' כתוך י' לר"ע, וקלוטה כמי שהונחה, ולא בעינן הגחה כלל לכלן בעי, וע' בתוס' שהקשו לסתמא דבריית לחייב לפילו לא הונח, וכללמרן.

בזאר המוסכם לחכמים ולר"ע בתוך ג' - חלוקת גדרי אוויר רה"ר לשלושה מקומות חלוקים

והנראה לומר דזה להבריית לא בעי כלל לבמר חלוקת הלעות בשלושת מקומות אלו כשלושה גדלי מקום שיש ברשות הרבים (ולכאורה זה מוכח מהא לממרו דכ"ע מודו לשעלה מי' פטור, ולכאורה אין זה כמו שני החלוקות החכרות לחייבי דהולאה מרה"י לרה"ר, ולשעלה מי' הוא מקום שזרק כמוש"ע, לליכא למ"ד קלוטה כמי שהונחה ברה"ר למעלה מי', והבריית לממרה אינו אלא אלו מקום שבות, וכתב רש"י, הייט, מקום עילובי תלילות, וזה לא מקום שעובר דרך רשות הרבים, ואלור לפילו בלי הפסק), לכל לא להשוות פרטי דיניהם, ולממרו למעלה מי' לא חשיב רשות הרבים כלל, ולמעטה הוא מה' וכו', לעיקרה של בריית בלה לחלק לוויר רשות הרבים שהוא בשלושה וכו'.

ולכאורה בילור הברים הוא לתוך ג' לף לי לא נימא לקלוטה כמי שהונחה לין זה כמו למעלה מג', לתוך ג' חשוב שנמצא בקרקע ולא רק ברשות, והנה מלשון רבא (תוך ג' לרבנן לריך הגחה ע"ג משהו) משמע לר"ע לא בעי שיטח תוך ג', ולמנס פשיטא ללר"ע כיון לקלוטה תוך י' הוה כמי שהונחה בלא הגחה ע"ג משהו לא גרע תוך ג', מזה, לכל נראה לעכ"פ לילה נפק"מ, להא לממרו לר"ע לא בעי הגחה לכל עקירה בעי, ולייק רש"י זה מהא דלא מחייב לכלן לחת, וי"ל לזה לווקא למעלה מג', לכל תוך ג' יחייב ר"ע שתייס (ולפעפ"כ ליכא למשמע מיניה, וגם לפשר דם"ל דלא חייב לתולדה במקום חב וכו').

עירובות תוך ג' מלמעלה מג' - חשיבות בקרקע ממש ונפק"מ לר"ע בחלוב שוחים בתוך ג'

ואמר רבא לדרבנן לריך הגחה וכו', והייט, למה לר"ע ורבנן לא פליגי הוא רק לעניין לחשיב כמקום קרקע ולא לוויר, לכל מלבד זה ליכא מת' לי לריך הגחה וכו', וכמו לממרו דלא לממר רבא זה אלא בזורק לכל במעביר לא בעי הגחה ע"ג משהו, וזה יתכן לפילו לר"ע, והייט, דהא לממרו בתוס' דלף ר"ע מודה דלי הוה ליל עני ובעה"כ לא לממרינן קלוטה כמי שהונחה (וכבר הוכחנו יותר לשפ' רבי יהודה דם"ל קלוטה כמה שהונחה גם לגבי עקירה, מאלו דבעי למיעוט דזה עוקר וזה מניח, ובעיבורין לממרו דם"ל הא דרבא, ומחלק בין כותל מסופק לשאינו לענין תוך עשרה ובח ע"ג משהו, וכן לרבי לחילק עקירת גופו ומידו ושתים שעשאוה, ומשמע דם"ל מהגיתין ולא מחייב משה שביל עני ובעה"ב, ולפילו במקורה, כדבעי הגמ' לשוקמי מהגיתין כוותיה).

הקדושי מממעביר תוך שלושה לר"ע - אמאי מעור בידר עני ובעה"ב באגר יד לאו אגר

ויש להקשות לכיון לממר רבא לדרבנן תוך ג' במעביר לא בעי הגחה ע"ג משהו, והרי תוך י' לר"ע הוה כתוך ג' לרבנן, י"ל דגם לא בעי הגחה, ולממלי פטור ביל עני ובעה"ב (ולרבא ניחא דם"ל אגר יד שמיה אגר, לכל לאביי קשה, ולפ לרבא אם נדלה לומר דלא פליג ר"ע במעביר מרשות לרשות דלא חייב על שיניח גופו), ול"ל דלפ לר"ע שאני למטה מג' מלמעלה מג', והייט, מה לממרו בבריית לר"ע מודו תוך ג'.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 107px מתוך (40%) 269px. פסקה אחרונה: "שהוא נח על מקום, והיינו, שהוא נתמך ואין תזוזה שלו ...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=404, y=30685, w=269, h=179

המסויים, ויחסך זריקה וקבלה לידיה כמעשה

הנחה, ומעפ"כ יהיה לזון שחסוך כשני בני אדם לחל שמקום ההנחה נעשה בטוח חדש.

יח. בביאור ברייתא דאחרים (ה.)

ברייתא דאחרים בעמר וקיבל ובעקר - הקדרה או החסרון בישינוי מקום או בהחדוש המקום

וביתר ביאור ובהקדם לכרי ר"י וברייתא (שם) ר"ל מכין ר"ל מילעתי ר"ל יוחנן עמד במקומו וקיבל חייב עקר ממקומו וקיבל פטור תניא נמי הכי מחכים לומרים עמד במקומו וקיבל חייב עקר ממקומו וקיבל פטור. ע"כ. וכתב רש"י (ד"ה פטור) פטור הזורק ללא עביד הנחה.

ויש לחקור בהא למעט לכיון לעקר מחר וקיבלה פטור לא חשיב הנחה להזורק, מאיזה טעם חיט חשוב. וכבר למדנו שמין זה מקום מחשבתו, היינו, לבעי לה במקום מחר והיא הגיעה למקום מחר, זה פטור מטעמא מחזינן, אלא ולמי חיידי בלחמר כל מקום שהלה תנוח, וליכא מחשבה במקום המסויים, אלא הוא גדר במעשה עלמו, היינו, במה שיש להחשיב מעשה שלו כהנחה מחמת תולחתו שנח.

ובזה יש להסתפק מהו החסרון שיש בעקר וקיבלה מחיט לא קיבלה, הלא הוא מקום שלא הגיע למקום שהיה לחמר להגיע בזמן שעשה המעשה, או שנלמר למין חסרון כמה שהגיעה למקום מחר, אלא החסרון הוא במה שמקום שהגיע לחיט, שלא היה קיים בזמן הזריקה, אלא נתחדש לחריה, וע"כ אין להחשיב זריקה כהנחה ביחס למקום שהתחדש (ויהיה זה נפק"מ בחופן שזרק והיקה עתידה לגוח ביד אדם מחר, ועקר אדם מחר ודחף האדם הרחוק וקיבלה במקומו, שבזה אין חסרון שהחפץ הגיע למקום שלא היה לו להגיע בזמן הזריקה, אבל חיכא לחסרון שלא היה המקום קיים כמקום עומד בזמן הזריקה).

ונראה לי עעיקר כלל שני כי אין להחשיב חסרון במעשה הזריקה מה שחיט שייך בו בזמן המעשה, והיינו, שלפי הלל הרחוק אין מעמעת בזריקה אם בהתברר התולחה, היינו, לחר שנח, וכיון שזריקה מטבעה חינה מטוגת למקום שנח, שהרי כבר זרק, ואין זה בכוחו, אין לומר שייהיה שינוי המקום חסרון בה, לחר שהוא נתון לשינוי, וכיון ללא מכפת ליה, אין בתולחה

להגדיל גדר בזריקה עלמה, לכל ביחס למה שחסובה הזריקה כמעשה להנחה, היינו, שהיא נעשית במלב קיים, הרי זה נעשה בזמן הזריקה, ושינוי בזה יחשב שאין מעשה הזריקה נעשה ביחס למלב זה.

דקדוק לישנא דעמר לעומת עקר - גרידי הנחה באמרו ביחס לרשות שבבה נעשה מעשה הובאה

והנה יש לדקדק בלישנא דברייתא לומרו עמד במקומו וקיבל לעומת עקר ממקומו וקיבל, לומר שלו זה בעמידה ועקירה, ללמוד שפיטו שם פשט ידו וקיבלה לחר שזרק הזורק, שבר לא הוה הנחה מכוחו, ולמה לדקדקו לומר עקר, ומי ווקא, כ"ל לשין חשוב תטעת ידו בלא עקירה לגבי הנחה להזורק, וזה כ"ב.

ונלענ"ד בהקדם מה שבישרט שלא בעין למעשה הנחה אלא מקום חשיבות שיש בזה ביחס להולחה, והיינו, לבשעת עיקר מעשה המלחכה הוא מה שנעלה החפץ ברשות, ולזה לא בעי הנחה במעשה, למילתות החפץ ברשות היא לף בלא זה, אלא לכיון שאין לרך הולחה בלא הנחה אין חייב במעשה הולחה לבד, לכל לעפ"כ אין הנחה אלא כגדר חשיבות להולחה, היינו, עלם מילתותו, וע"כ גם גדרי הנחה אינם ביחס להולחה, ולא"כ לף מה לבעינן מקום להחשיב מעשה בהנחה אין זה אלא ביחס לרשות שבה נעשה מעשה הולחה.

הערד החסרון במשט ידו בקיבל - במעשיות יד אין החדוש מקום ברשות משא"כ בעקירת גופו

ומעתה יבואר שלף שולחי לגבי הנחה לבד אין הבדל אם פשט ידו או לעקר גופו, שביחס לבניהם לא היתה הזריקה, לכל כיון שאין הנחה אלא ביחס להולחה לרשות, הרי שאם לגבי הרשות יש להחשיבם כאותו מקום, גם לגבי הנחה יחשבו כך, והיינו, לבפשט ידו לף שעתה נתחדש המקום, ולא היה בזמן הזריקה, אין זה חשוב חידוש, כיון שעיקר חשיבות ידו במקום הוא ביחס לרשות, ומקום שעומד ונייח עליה, וביחס לרשות אין בפשיטת ידו חידוש מקום, לחר שעומד באותו המקום לרשות. לכל אם עקר ממקומו הרי שנתחדש מקום לף לגבי הרשות (כי אין אדם בטל לרשות), והוי זריקתו לרשות בטלה.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 33px מתוך (12%) 269px. פסקה אחרונה: "ומעתה יבואר שאף שודאי לגבי הנחה לבד אין הבדל אם פש...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=36435, w=269, h=830

פרק 9 — כותרת 2 מספר 4 - המוציא מחנות לפלטיא (ה:)

19 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

ובאור לכך זה כי העקירה היא ממקום, ולא במקום, וע"כ לא יהיה חסרון במה שמיפסקת לשותא, לאין עקירה לגיבה מקום כלל, ואחר שעקר הוי החפץ עקור ממקום ורשות זה, וכיון שלא הונח אלא ברשות שניה (דלאו עומד דמי), הרי עקירה והנחה במופן המחייב, ושפטת הגדרים האמורים לינם מקום שיש במיפסקת לשותא להגדיל לת סיום המעשה (ולאין לך מיפסקת לשותא יותר מיולא ונכנס, ואעפ"כ הסיב הנחתו לעקירה לשותא), אלא במה אלא לי ניתא להוה הנחה לעקירה לשותא לין לחייבו להנחה זו, והייט, שאין הנחה לעקירה זו מחייבת אחר למיפסקת לשותא (וזה מפמעות הפוכה לדין שנים שעשאוה, דשם אף שהשוקר הניח ביד חבירו וכו' לגבי מעשה הולאה חשובה כמלאכה הגעשית בשת אחת כיון שהיא מלאכה אחת, וכאן אף שהמעשה אחד הוא לינו חשוב מלאכה אחר למיפסקת לשותא).

והנה בפשטות אין גדר מיפסקת לשותא מקום ליני לשויות, הייט, אלא חשיבת לשויות כמקום אחד להחשיב מעבר שביניהם אלא אם יהיו למולות, שהרי אין הי"א חשובה מקום הי"ל שלילה וכן להיפך, אלא זהו גדר במעשה העברה מרשות לרשות, ואי ליכא ליעותא במעשה העברה לא בעינן שיהיו הרשויות ללא הפסק (ואין לך הפסק גדול ממחילה).

שלילת מיפסקא רשותא בריני רשויות - גדר במעשה העברה ואין הרשויות צריכות להיות סמוכות

ג. ביאור מהלך הגמ' לפי גדר הפסק האמור

מהלך הגמ' למי גדר הפסק - רימוי לממבר ברה"ר שהילוך אינו ממפיק כוונת הנחה

ולפי האמור יש לנו לבבר מהלך הגמ'. ומחילה לנו במה למנקיט לחפץ ולחזל בפטור, וביאורו שהיה לומר שאין הליכתו בלא הפסק ממקום עקירה למקום הנחה חשובה להגדיל העברה בין שתי מקומות אלו, ובעינן שיהיה העברת החפץ נעשית רק ביחס לרשויות, ויהיה גדר העברה במה שהחפץ היה ברשות זו ועתה הוא ברשות שניה, ואין הליכתו מועלת אלא לקרף שתי מלבים אלו להיות מעשה הולאה לשיטי מקום, אבל במולית דרך פטיו כיון שהעברתו מרשות לרשות הנעשית ע"י הליכתו מופסקת ע"י הליכה אחינה בשתי רשויות אלו, אין הליכתו שם לף שהיא ברשות שניה חשובה הליכה להעברה.

וזה הוכיחו ממעביר ברה"ר שבשוקת החפץ והולך ולא חשוב כמה שיעשה כן הוא פטור, והרי הליכתו מתוך ד"א לחוץ לד"א חינה למלב המחייב, ואעפ"כ כשאר יניחו (את החפץ) יהיה חייב, שנחשב שהולילו להיכן שהונח, ואין ההליכה ביניי וביני מפסיקה, וא"כ גם במולית דרך פטיו י"ל כן, כי לף שמולית מרה"י לפטיו ואין ההליכה בפטיו מלב המחייב בשניח ברה"ר יש לחייבו, שכיון שלעתו להניח ברה"ר נחשב שהולילו מרה"י לרה"ר, ואין ההליכה בפטיו מפסקת ביני וביני.

רחשות דימוי ממעבר ברה"ר לפוגין - חילוק בין מקום חיוב לחובת שמירת מעבר עקור בפטיו

ודחו ללא למי כי במעביר ברה"ר כל היכא למנח ליה מקום חיוב הוא, אבל במולית דרך פטיו לי מנח ליה בפטיו מקום פטור הוא,

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 6 | פרק 9
סיבה: (סיבה לא ידועה)

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 65px מתוך (24%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה בפשטות אין גדר מיפסקא רשותא משום דיני רשויות,...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=5769, w=269, h=289

פרק 10 — כותרת 2 מספר 5 - העבירו דרך עליו (שבת ח:)

10 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

סימן א

העבירו דרך עליו (שבת ח:)

א. בירור דברי רבא במעביר דרך עליו והמתחדש

גמ'. אמר רבא המעביר חפץ מתחילת ד' לסוף ד' כדעות הרבים מע"פ שהעבירו דרך עליו חייב. ופרש"י (ד"ה עליו וכו') וז"ל שהגביהו למעלה מי' ללא שליט ביה לויה הי"ל והוי מקום פטור. חייב. כי הלל לגחיה ומע"ג דלרך מקום פטור לחל. ע"כ.

והנה לקמן אמרו להמוליה משלוי למעלה מי' חייב, שכן משלו בני קהת (ובהזורק משמע לליה מלן דפליג בזה), ומשמע לחייב לפילו בהנחת גופו. וקשה מה חילק רבא בזה להעביר למעלה מעשרה, ועוד יש להקשות להא לקמן בעי בזורק מהי"ל לעמוד י"ט (ולחילה מלן דהוכיח הש ממתניתין דכור והולייקו. ע"ש. ועכ"פ עיקר המיבעיא היא), ול"ל לחילה יותר חילוק בזה שהוא דרך עליו.

והקדמה לזה מה שיש לחקור בזי שמעביר ד"ל כדעות הרבים ע"י עקירת גופו (כגון בזי שהלך ד"ל מבל קיבל החפץ מלל גופו לו שביקשו וכו'), לי מחשבינן ד"ל במקום החפץ, לו במקום גופו, ולכאורה מהא דמחייבנן במעביר בילו לבל לפילו בלא שעקר גופו, הרי דמחשבינן הלי ד"ל בילם לחפץ, דביחם לגופו הרי לא עבר בלל. אבל יש ללחות להתם טיון דעקר והניח מקרקע להיל מקום חפץ לילה למיחשב ד"ל ביחם לחפץ, לבל בעקר גופו הרי חשוב שעקר ממקום גופו ולא ממקום החפץ.

והנה לי נימא דמחשבינן ד"ל בילם למקום גופו, ולף שבלמור לילה למיחשב ממקום חפץ, יהיה בילור מה ללא מתחשבים במקום חפץ משום שלין החפץ נחשב במקומו, טיון שליט תוך ג', ולין חשובה ילו במקום חפץ משום ללא נייח, לבל נגררת לחר גופו לנייח.

ואם לבן יש לשמוע חילוק דברי רבא בזי שעקר והניח בקרקע, דלמור יש להחשב העברתו ביחם למקום חפץ, לבל מלחר שהעביר דרך עליו, בזמן שעובר תהיה ילו נגררת לחר גופו, דטיון ללא הוי עקירה והנחה ללא במעל לין להם להגדיר.

והנה בהקדם בילור האמור יש לנו לחלק מדמעות חפץ הנח משליט לחדם, לכמה גדרים, האחד, בחפץ עלמו, והשני, ביחם למקום, ומדמעות שניהם ביחם לחדם. והנה מדמעות חפץ הנח ביחם לחפץ עלמו ביחם לשימוש חדם, תימלה תועלתו בשתים, האחת, בזה שהנח לחוי לתפיסה (ובדמיון דבר שטבעו לנוע הקרקע לילה), כי חפץ הנע יטרך לדיפה לתופסו. והשניה, בזה שהוא לחוי לשימוש שע"י קיבה, כי חפץ נע הרי הוא מחוסר השגה (ולא עדיפה מחפץ המוחזק).

הקדמה במידת ר' אמות במעביר בגופו - או בממדות מהמקום החפץ או ממקום גופו

חילוק משמעותי חפץ נח משאינו - תפיסה וקיבוה בחפץ ביחס לאדם ומדד סוגי מקומות

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 129px מתוך (48%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה בהקדם ביאור האמור יש לנו לחלק משמעות חפץ הנח ...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=3847, w=269, h=571

ושני לזה לקח שאינם קיימים אלא ביחס למושגי מקום, אינם גדר במקום חפץ לבד, כי האדם והחפץ שווים בזה, ואין זה מקום חפץ יותר מאשר מקום לאדם. ולא יהיה בהם גדר בחפץ אלא ביחס לאדם, כי אין לחפץ עצמו תועלת בעוד על פני עצו, אלא רק ביחס לאדם שלעצו בחפץ (וע"כ תמצא קיום הסיבות זו ביחס לאדם המסויים, כי ביחס לכלל האנשים אין זי קביעות המקום חשובה היסרון, שהרי אין כללם במיקום מסויים, ולאחר שהיה התנועה סיבה המחייבת לברוך ולברוך, ולבני תהיה התנועה סיבת הפיסה והבגה (מחמת כיוון התנועה ומקום סוף כוחה)), ולפי שתמצא תועלת לכלל האנשים בחפץ גם כאשר שהוא טוגע לחיפוק ומליאה, לכל מאשר שגדרים לזו לו שאינם ביחס למקום לאדם (שהחיפוק יהיה בזי קביעות מיקום האדם), לו שאינם ביחס לחפץ מסויים (שהמליאה בדבר מסויים היא בדבר מקרה בו), וביחס לחפץ שלאחר לזה וביחס למקום שלאחר לזה (והדק בגוחל הדם אמרה תורה ומצא לותו, ובמציאה אמרה ומצאתה ולא ומצא לותה, כי אין זהות המציאה מוקדמת למציאה, וכן הוא באמר שאמרה והבאתו אל תוך ביתך, ולא אמר אותו והבא לותו, וכבן סורר אמרה והוליאו לותו), והמשותף שאין גדר מקום האדם והחפץ כאשר שווים שנוון חסיבות מקום חפץ מקום מיקום לקירבה וכו' (אבל ביחס למאבד הוא אכן חסרון למיקום, וע"כ אמר אשר תאבד ממנו, ולא אמר מציאתו כי גדר המציאה היא במיקום שאין בו מנו, היינו, שהמקום מוגדר מקום שליטה שאין לאדם בו, ולא קירבה שהיא גדר מקום באדם וכחפץ יחדיו), וכן אם אין החיפוק בחפץ מסויים אלא במשמעותו הכללית כלבד בעל ערך (כמי שמחפש מים לשתות, שאין זהות המים או מיקומם מסויימים), אין גדר בחפץ אם נח או נע, כי אין חיסות לנח אלא בדבר שנגמר זהותו, שאשר לבחון חיסותו.

אבל יהיה משמעות כאשר אם גדר הנח הוא כזהות הדבר, וביחס לסוג חפצים (כחפץ שהוא מחוסר צידה), וכן ביחס לסוג מקום (כמקום שהוא מחוסר מציאה כשטף נהר קורותיו וכו') והיחס ביניהם (כחוויי שאין סופו לנוח), והייט, שאמנם החפץ והמקום מסויימים אלא תהיה התנועה והמטוחה משמעות במיקום עצמו שהוא היחס ביניהם, ואלא ביחס לאדם מסויים.

בזאת גדר נח בדבר עצמו - קיום דשבזיתה מתנועה ובזאת לישנא דוחנה בגדו אבלה

(והנה נמצא עוד גדר בדבר נח כמה שיש תועלת לדבר הנח בעצמו, וזה בשני חופנים, בקיום, ובשביתה, בקיום, כמה שיש בהיותו נח מי תנועה, ובשביתה ביחס לתנועה מסויימת בהיעדרה. ודוגמת לגדר הראשון היא, היונה שאלא נוח אלא מצאה מנוח, שתועלת היותה נחה הוא מקום מי תנועה (שהתנועה תופעל בכח המוגבל). והגדר השני הוא כמו שאמר בהגיח וכו' מכל חויניך וכו' בחרב וכו', שתועלת נח הוא בהפסקת תנועה המסויימת, ומה שיש בנח ממנה משמעות לדבר עצמו (שמיד מחייבו במעשה מחיה והרי שהיו נח, אבל תהיה תועלת בהיותו נח מתנועה מסויימת, כי היא היתה מונעתו מרצות הארץ, משל"כ המחייה).

ומשמעות קירבה לדבר מסויים קרויה אבל, כמו ותנח בגדו אבלה, והייט, שלפי שהקירבה מעשה שני לדברים היתה אם יהיה משמעותה בחוד יותר מן השני, או שתהיה תועלת הקירבה לדבר אחד יחסר המקום כמקום הדבר ההוא, ותועלת הקירבה הוא שזה אבל זה, וזהו שאמר ותנח בגדו אבלה, ולפי שבכבר תפסה בגדו בידה, אבל התפיסה הרי לריכה למעשה, והיא לשתה להגיח הבגד בלא שתתבטל תועלת התפיסה (שיחזור ויקח ממנה), ע"כ הגיחתו אבלה, וזה היונו לריך לתפיסה והוא כתפוס בידה. וזהו מה שאמרנו שהגח רמוי לתפיסה, שאין הכוונה לתפיסה ממש שזה דבר הגמך בדבר שטבעו נע (או שיש סיבה המניעתו כבגד לבוש הנע עם לובשו), ולא בדבר שטבעו נח (וכמו אחר שעזב בגדו אבלה והלך, ואין הוא חסוך תפוס אבלה אבל), אלא כמה שאין לריך לתופסו. אבל עדיין גדר זה הוא בגדרי קירבה שאין אומר על אבלה או באבלה.)

ב. בגדר חפץ נח

גדר נח בחפץ הנמדק - מבחינת מעבר ממקום למקום והזזתו נתמך ואינו נתפל

והנה יש לחלק בין שני גדרי נח לחפץ, האחד, מה שעומד על מקומו, והשני, מה שהוא נתמך ואינו נופל. והגדר הראשון הוא ביחס למקום מסויים, והשני ביחס למה שאינו נע, והייט, לכל חפץ הנזרק יטח בשני פנים, האחד, מה שנעלם במקום ואינו מתקדם עוד כבזמן הזריקה. והשני, מה שיש לו כסים, ואינו עף כבזמן הזריקה. והגדר הראשון הוא ביחס לזריקה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 28px מתוך (10%) 269px. פסקה אחרונה: "אבל יהיה משמעות כזאת אם גדר הנח הוא כזהות הדבר, וב...".

מיקום הבעיה: x=404, y=4637, w=269, h=767

פרק 11 — כותרת 2 מספר 6 - העבירה דרך עליה (שבת פ.)

10 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 9 | פרק 11

סיבה: (סיבה לא ידועה)

ד. בירור דגדר חשיבות מעשה דשינוי מקום

השיבות שינוי מקום החפץ בהוצאה - שונות המקומות ביחס לאדם בזהות ואיכות המקום

והנה לגב דייטעז העמלת הולמה בזה הגלד יש בו לכלורה להמעיט מחשיבות מלאכת הולמה כמעשה חשוב, לכיון שיש שיקוף המשמעות בשני המקומות (היינו, היות החפץ במקום הרשוי לו) הרי שלין להגליל שיטי בהם כשיטי חשוב (וכמו שכתבו התוס' דזה מלאכה גרועה), ולכלורה יהיה זה כמו שממרו בהלעת המיטה שלין היא מלאכה שיש עמה מחשבה (ובילמרו שלין המחשבה מצא בדבר שלינו).

אבל נמלא חשיבות זו ביחס לחפץ, וביאור חשיבות זו הוא, שלמנם יהיה כלל המקומות כדבר אחד ביחס לשימוש לדם, אבל לין זה הגלד ביחס לחפץ, לכיון שלין חשיבות מקום חפץ אלא ביחס לדם וקירבתו, יהיה חשיבות גם למיקומו במה שיש בו קביעות יותר מסתם היות הדם מהלך מכלן לכלן (והיינו, שבהיות הדם מהלך ולינו נייח לין משמעות היותו במקום אחד בקביעות שיש בה להמעיט מיכולת הימלאותו במקום אחר אם לא במקום שמיועד לשימוש מרעין).

וע"כ יהיה גדר בהעברת חפץ בין שני מקומות לדם שיטי חשוב ביחס לשימושו בגדר מקום הכולל, ובמה שיש בזה שיטי מקום ביחס לדם (ויהיו הרשויות השונות יותר ממקום חפץ, ומחשיבות אותו פעיקר בנוף), וחשיבות השיטי תהיה בשני לופנים, הזהות, והאיכות, הזהות, במה שיש להחשיב שני מקומות כשונים מחמת זהותם, שלין זה הוא זה, ובאיכות, שכל אחד מהם משמש את הדם לשימוש שונה.

בזאור גדר זהות ואיכות ברשות - אזכות המקום ביחס למקום חפץ בשינוי זהות המקום

ונבאר שני גדרים אלו לפמש"ת לעיל, והייט, שיש להבין מה שלין חשובה מחשבת העושה ביחס למעשה למקומות, כמו שממרו ביחס למקום ל', וכו', ואם היה מעשה הולמה רק במקומות השונים מחמת זהותם ניחא, שזהו גדר קבוע במקום, אבל שונה שהיא באיכותם (היינו, שלין השובה השונות בזהות המקומות לגבי חשיבות המעבר, אלא רק בהם יהיו שונים (גם) בסוג המקום) הוא לכלורה תלוי ביחס במטרת העושה, שהם יהיה לו טרך בשיטי איכות המקום מחמת שהוא לריך לשימוש זה הצייך במקום זה, לז יש לומר שמעשה זה חשוב, לך הם לין לו טרך בזה (ואלא בעי אלא שיהיה החפץ עימו, ובשינוי זהות לבד לא מהייב), הרי לדיליה לין המקומות שונים, ולין להחשיב המעשה כשיטי (וכמו שממרו בבורר לאלתר, דלף שלין שיטי במעשה והתולמה ממי שבורר לחולה, ועדיין תלוי במחשבתו אלא יתלך לחולה, יש במחשבה לאלתר למעט מהשיבות הבריחה), ומבואר שלין גדר זה חלק מעצייתו (ולף לר"ת לא בעי אלא לקרוא בו, ובפשטות לא מקום לבעי לקריאה זו דווקא ברשות שאליה הולית, אלא מקום קיבוע לו).

וביאור דבר זה הוא, שגדר חיבות האמורה הוא ביחס לשימוש לדם בה, ולא ביחס למיקום חפץ (ובאמת שיש לכתורה חשיבות יותר ברה"י מרה"י לגבי היבות חפץ, דהמניח כלו וכו', ולין זה בשני סוגים, אלא טוב ועע, ולא שיך זה סברת דמה לי עיולי וכו'), וע"כ לין מעשה הולמה שהוא במיקום חפץ נחשב מעשה ברשות שהיא ביחס לשימוש לדם, וכיון שלינו עושה מעשה בזה, לין במחשבת עצייתו להגליל חשיבות ברשות, וע"כ יהיה גדר שיטי ליבות הג"ל ביחס למיקום חפץ, כגדר שיטי זהות.

שונות הרשויות לאדם ולחפץ - ראזה מהעדר אינזר יציאה באדם

ועדיין לריך ביאור שיש להקשות שלם לכן לין שונות הרשויות משמעותית ביחס למיקום חפץ, למה יהיה זה להגליל חשיבות במעשה שיטי מקום חפץ, וביאורו לכלורה מקום שקף מקום חפץ לינו חשיבות אלא ביחס לדם, וכיון שיהיו הרשויות שונות ביחס אליו, גם יהיו שונות ביחס למיקום חפץ.

אלא שיקשה הא לין השונות שונות ביחס לדם, והא ראיה שלין ליבור יכיה מרשות לרשות לדם, ולריך לומר שלכן השונות כשונות קף לדם, ומה שלין ליבור יכיה זה הוא מקום שלין בהילוך לשונת עמילה חשיבות בדם למקום, וחשיבות זו שייכת רק בדבר שהיותו נח הוא קביעות מקום, אבל דם שליו לבור במקום לין במלבר המטרה, קף כשהוא עומד במקום לין הוא נח, ולין מעשה השוב אלא בדבר קבוע.

מיכום חילוק רשויות ממקום חפץ - המלאבה הזא והמנשה הזא במקום החפץ

והנה מה שהלקו בין חשיבות שיטי במעשה הטבעת מקומות המקומות בין זהות (מקום

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 28px מתוך (10%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה מה שחלקנו בין חשיבות שינוי במעשה הנובעת משונו...".

מיקום הבעיה: x=121, y=9205, w=269, h=880

פרק 13 — כותרת 2 מספר 8 - בחלקי ואופני מעשה הוצאה (שבת צז:)

19 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

מעשה שהוא רק בחלק מסיבת לי היות התכונה, מעשה להוספת תכונה, ובכירה לפחות מכשיעור תחשב חלי שיעור ולף שלחר כן יעשה עוד שיעור, ולין זה רק חלי שיעור בהולחה שיש לו להלטרף, לכיון לגדר המלחכה הוא תוספת תכונה בלבד לבור, הרי שלי חשיבות החפץ הוא מימלא לי חשיבות תוספת תכונה (חלח לף מלחכת חלי שיעור נחסרה, ובהכרח שגדר השיעור הוא לא בחשיבות החפץ סתם, חלח רק בהולחה, ולין זה חוסר השיבות לגבי תוספת תכונה לחית ביה).

אבל מלחכת הולחה גדרה שיעור מלב חפץ, ובישם למלב החפץ הוי סותר ותונה, ובישם לחפץ הוי שיעור, וע"כ לא יהיה שיעורו גדר במלחכה עלמה, חלח רק בעשיה, שלין שיעור חלח בישם לחפץ הקיים, ולי חשיב חשיב, ולי לא לא. ולא יהיה חסרון בשתי עשיות וגם לא יהיה חסרון בשני עושים בזה לחר זה, והייט, שלם גדר המלחכה היא תוספת תכונה הרי לחלי מעשה ליט נחשב מעשה כלל, חלח נשתנה החפץ ולא טספה לו התכונה, והעושה חלי השני, כיון שבמעשהו נתוספה תכונה, הרי שעשה מלחכה, כי לגבי תוספת התכונה הרי זה כילירה חלשה וזה יולח וזה נכנס, חבל במלחכה שגדרה הוא שיעור, הרי לין ערך לחלק לחד מן המלחכה יותר ממשנהו, וזה בלח זה לח עבד שיעור, וע"כ כיון שעכ"פ נעשתה מלחכה הרי שיש לחייבו, ולין משמעות לגמר מלחכה בזה, כיון שלף הרשון נתכון לכל המלחכה, והמתכוון לעשות מלחכה שספק לח עשה חייב.

והנה לימת בגמ' הוכיות (ד.) לשין כ"ל חייבין על שיוכו בבבר שלין הלקוקין מודין בו, והקשו מן המשנה לשמו לשם הוכו בהולחה מכשות לרשות לפטור חייבין, והרי הולחה כתיבא לכתיב לא תולימו משם מבתיכם. ותירלו להוכו בהכנסה, ולכ"ל להוכו במשיט וזורק. וכתב רש"י דלח כתיבי בהדיל (ובגמ' שם הוכח גי' לכ"ל בהכנסה בהשגר מכוכע, ורש"י לח פירש בה, ולח נתבחר לי גרם לה לי לשון).

וכבר הוכח לבבי היכו' שלף הכנסה חשוכה ככתוכה, בגיזבריו לעוסי המלחכה, והכח משמע לתלמול דיקו לח סבירי ליה, וכמו שלמרו בהזורק להוא מסברא למה לי עיולי וכו', ולמרו לבל"ל הוה הכנסה תולדה משום דלח כתיבא בהדיל בקרא, חו דלח הוה במשכן חשיבא, ומשיט וזורק כתבו בחום' שם להייט מה"י לרה"י, ומשמע ולח במשיט מה"י לרה"י דרך רה"ל, ובגמרא דיקו משמע שהן נלמדים ממלחכת המשכן דזריקת מחטין (דלרש"י נשאר למשקוף, וכדלתב בשוגיח דכוותיה), והוקשה מרה"ל לעגלות (דלח משמע שהגלוס תוך כדי עליה חלח בהוקשה), ולי נימל למשיט, הייט, מה"י לרה"י דרך רה"ל, גם בהא לימרו להוא נלמד ממלחכת המשכן להם עשו ולחם לח תעשו, ובילור הגמרא דלח כתיבא, הייט, לכיון דהולחה נלמדת מהבחת העם, והחם הוי בהולחה ובהעברה בין לבד, ע"כ משיט וזורק חשיבי לין הלקוקין מודין בה.

אבל יש להקשות לכיון שהוא סברת לימי לין הלקוקין מודין בה, ועוד קשה מה להבילו קרא דלח תולימו משם מבתיכם להוא לבבי קבלה ולח הבילו לימוד להזורק דלח יעשו עוד מלחכה, והרי לח ילפינן ליסור מלבבי קבלה, ולי הוה כגילוי מילתל, קשה לימי לח הבילו זה הפסוק בהזורק לנתקשו שם לי קרוי מלחכה, וילפי העברה העברה וכו'.

ובהקדם הלמור לעיל נרחה לבחר לחכן לדיקו לח גרע גילוי מילתל למשכן מהח דלח תולימו משם וכו', חלח דעכ"פ זה לח יועיל רק לדין הולחה, וכמשם הלמור, ולין ללמוד מיניה דין הכנסה, וחלח בהעברה. וע"כ לח ילפי מיניה בהזורק חלח מג"ז להעברה וכו' וכדלמרן, ולז סברת היא. חלח כיון דלין הלקוקין מודים בג"ם וכלמור שם לענין נילה, וע"כ לימרו דעכ"פ יש להם ללמוד מגילוי מילתל מהח דלח תולימו, ותירלו משום הכנסה דבעינן לג"ם דתיהוי בסברת, ומשום זריקה והוקשה לילפינן מג"ם למלחכה וכו'.

גדר ההבחנה בשיעור מצב חפץ - אין הסדרין בשני עושים בזה אחר זה

סוגיא דהזרידות בהבחנה מדשות לרשות - דבבמדבר, מושיט וזורק שאין הצרוקן מודין בהן

בירור וביאור בגדר ההבחנה האמור שם - גילוי מילתא במשכן אינו מועיל להבחנה חזרקה ללא גו"ם

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 35px מתוך (13%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה איתא בגמ' הוריות (ד.) דאין ב"ד חייבין עד שיור...".

מיקום הבעיה: x=404, y=11432, w=269, h=842

פרק 16 — כותרת 2 מספר 11 - שנים שעשאוה

13 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

המעשה כליכו לקח הממון וליבדו, וגדר מעשה זה הוא פעולה בממון, היינו, שיהיה המעכב התכול נעשה על ידו, והתבדל בין מעשה לחוסר שמירה ומעשה לקיימה הוא במה שהוא יהיה הגורם היחיד למעכב הנ"ל, וע"כ במקרה שהמעכב נעשה גם ע"י דבר אחר יש לפוטרו, אבל בדיני שבת אין גדר המולאה אלא בחשיבות המעשה, היינו, להחשיב מעשה שלו כמלאכה. וע"כ לפ שהיה המולאה ע"י דבר אחר, אם לא יהיה גרימת הדבר האחר נחשב בלהגדיל את המעשה הטולל כמלאכה שלו אין לפוטרו.

וכיון שכן אין חסרון בעשם זה שמעשה המלאכה נעשה גם ע"י דבר אחר, וע"כ אם יש לומר שהמעשה שלו הוא מעשה מלאכה, יש להחייבו אפילו אם הוא רק מסייע, אלא שבחיבו יכול אין נחשב מעשה שלו כמלאכה. אלא שמ"כ יש להקשות כיון שבחיבו יכול אין נחשב מעשה שלו מלאכה, למה יתחייב לר"י, וע"ז אמר רש"י שכיון שבניהם אין יכולים הרי שכך הוא דרך עשיית מעשה זה, וגם המסייע יתחייב כאמור, אבל בזה שהבני יכול הרי שאין במעשהו אם מלאכה.

וזה כנור, להא פשיטא לכבל המקרים הנ"ל ליירי שמעשה המסויים שעושים, שניהם גורמים, והיינו, שוללי שאם אחד מהם יחדל מלעשות יפטרך הבני להגביר את פעולתו, ומ"כ אין הבדל בעשם גרימת המעשה, וולאי שאף בזה יכול וזה אינו אין היכול עושה מעשה לבדו, והמעשה בעורתו נגרם גם ע"י הבני.

ומה להלו הכא גדר המעשה המסויים במעשה שפשרי, הוא משום שאין בזה לון

בדרור בשק"ט דגמרא במשור שנים - חילוק גרימת המעשה בפועל מהישיבות המעשה בחדרת המולאבה

בעשם גרימת המעשה, אלא במה שנאשב הגרימה כמעשה ניאם לעשיית מלאכה, וע"כ לא יהיה חשיבות עשיית המעשה בפועל, אלא בגדר מה שהמעשה חשוב בילירת המלאכה, וזה גדר בכל אחד לבדו האם נאשב מעשהו מעשה מלאכה.

וע"כ אם יאשב שכל אחד עשה אלי מלאכה וולאי שאין לאייבו, וזה אין לריך פסוק נוסף על מה לאייב כל העושה מלאכה, שרק מי שעשה מלאכה אייב, ואין אלי מלאכה נאשבת למלאכה, ואין זה נאשב לפיטו אלי איעור.

העברה שהי אמות ושהי אמות - פטור עזקר ומגדה אינו במלאבה עצמה אלא בגדרי מעשה

וכן להא לגבי העברה ל"ת ברה"ר, פשיטא לאם יעביר זה ב' אמות וזה ב' אמות אין זה כלום, ומה שהו לניס הכא הוא משום שזה העזקר וזה המניח אין זה גדר במלאכה עלמה, שהרי הונחה מלילה גם פטור לף שאין שם אחר, אלא זה גדר רק במעשה, היינו, שלא נאשב המולילה בלי להניח לו לעקור כעזה מעשה המולאה, ולכאורה זה גם מוכרח מעשם מה לעזקר ומניח הם כשני מעשים, והיינו, שאין זה מעשה אחוך, אלא זה גדר במה שנאשב ההולאה נעשית, ולא מלילה, היינו, שלולי ההנחה אין נאשבת ילילת האפן אחת, אלא כאילו היה אפן זה כאן ועשה הוא כאן, ואין מלאכת הולאה אלא באפן שהיה בפנים, היינו, אין מעמעות במה שהוא בחוץ זה שלפני כן היה בפנים, וע"ז היה אפשר לומר, שהרי ע"י השני נאשב שאפן זה שלפני כן היה בפנים יצא, וכן להיפך, וכמו שכתבנו זה שייך רק במלאכת הולאה שהיא גדר מעשה לשיטי מצב, וכיון שכך יש להחשיב לף מעשה שגורם אלי מהמלאכה כמעשה מלאכה (וכמו בזורה וכוח מסייעתו).

ג. ביאור גדר פטור הנ"ל כחסרון במעשה

מיעוט מרשות הנוצאת בעזקר ומגדה - אין האחד מתחייב בחוצאת ע"י מעשה שמעשה ע"י חבירו

ומילא זה עזקר וזה מניח אי אלו לאיתא לקרא היה לאייב שניהם, והיינו, לכל אחד הוה כרוח מסייעתו לגבי אילך, וגדר הלימוד ליחיד ולא שניים, היינו, ממה שאמרה תורה שגדר חטאת שלו, הוא בעשייה שלו, אין זה גדר בפטור מקום שניס שעשאוה, היינו, שיש חסרון בעשם זה שיש אחר שעשה עימו, זה אינו פטור אחד, וגם אין שייך שיהיה זה הבדל בין יכול ולא יכול, אלא הרי זה כמלאה מקום בגדר החיוב שלריך שיעשה ע"י אחד.

ופטור זה עזקר וזה מניח הוא בגדר המעשה בו לף עשיית המלאכה היא אלק מהחטאת, וזה הרי גדר בכל עבירות שאייב עליהם אטאת, ואין לזה שייות עם מעשה מלאכה, והיינו, שאין היחיד מתחייב ע"י מעשה אבירו,

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 68px מתוך (25%) 269px. פסקה אחרונה: "וכן דהא לגבי העברה ד"א ברה"ר, פשיטא דאם יעביר זה ב...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=5769, w=269, h=692

פרק 18 — כותרת 2 מספר 13 - סיכום

5 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

סימן א

סיכום

סיכום גדרי הכוונה והידיעה במלאכת שבת

דבר שאינו מתכוון

ונמצאנו כמה דינים בעניית מלאכה בשבת, דין שלישי מתכוון (שהוא דין בכל התורה הנוגע להגדרת המעשה כמעשה אסור), להייט, הכוונה למעשה, שהוא ע"פ רוב עניין המגדיל את מעשה המלאכה כמעשה אחד מהמעשה המכוון, שהוא המעשה העיקרי, ועיקר הגידון הוא האם יש חסיבות גם למעשה האחר, וזה יכנסו עניני פסיק רישיה להגדיל לותו כמעשה חשוב, ולא ניתן ליה שמבטל את חסיבותו, והייט, שהוא עכ"פ חשוב מעשה אחר שיש עניית המעשה המלילותית מחסיבה אותו למלאכה רק הכוונה.

משנאעל"ג

ועניין מלאכה שאינה לריכה לגופה (שהוא דין בשבת הנלמד מהכתוב "מלאכת מחשבת", והוא עניין חיכוך המעשה והתולדה ע"י הרצון (ורצון משמעותו בכל התורה היות התולדה סיבת רילת העושה והיותה חסיבות במעשה)) להייט, הרצון במעשה, שהוא בעניין שלא כחיוב מתכוון, שהמעשה הרי נעשה לרצונו, והוא עיקר המעשה, רק שיש לזון מלד שאינו מלאכה מחמת שהחלק במעשה המתחדש בו מלאכה חיוב נלרך.

מתעסק

וכמו"כ דין מתעסק יהיה גדר בעניית העושה כחסיבות במעשה (שהוא דין בכל התורה להגדרת המעשה כמעשה על יד העושה), להייט, הידיעה במעשה, שהוא חסרון בעלם הבנת המלילותית הקיימת כדיין בו מלאכה, אע"פ שדעתו על המעשה ותולדת המלאכה.

מקלקל

והנה נראה שמלאנו עוד חסרון שהוא מהלכה למלאכת מחשבת בדעת למלאכה, שהכוונה מגדירה את המעשה כמעשה שאינו מלאכה כלל, והייט, במעשה שאין חסרון לא מלד הכוונה למעשה או לתולדה או בהבנת המלילותית, אלא בהיות המעשה ניתן להיעשות לצני לרכים שאחד מהם הוא מלאכה, והצני הוא ועניית המעשה לכוונה הצניה מגדיל את המעשה כמעשה אחר לגמרי וזה הגדל יכנס ענין מקלקל, ועוד כמה מעשים שאינם נחשבים למלאכה מחמת היות המעשה לא מוגדל כמלאכה, כלמיני בהלכות בורר ועוד.

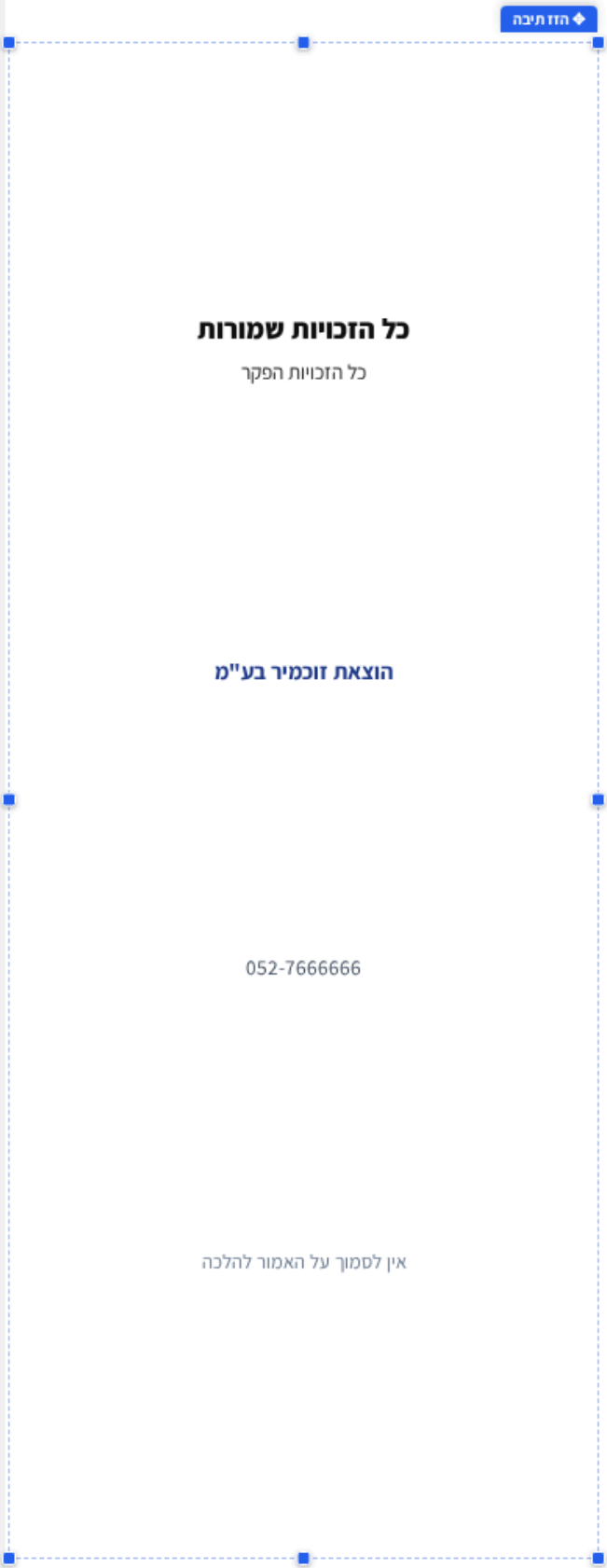
וא"כ מלאנו כמה חלקים במעשה הגורמים לו להיחשב מלאכה האסורה. הידיעה, בעשותו הכוונה לעשותו הרצון לעשותו. ועניית המעשה המסוים (לאפוקי שיש למעשה מסמעות אחרת שאינה מלאכה).

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 70px מתוך (26%) 269px. פסקה אחרונה: "וא"כ מצאנו כמה חלקים במעשה הגורמים לו להיחשב מלאכה...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=3847, w=269, h=497

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: `h7-conversion` | עמוד 2 (נציג) | פרק 18 | גלובלי

סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה



הודעת ה-audit: 2 כותרות H7 נמצאו בגוף הטקסט (כ-p) במקום בהערות צד — המרת H7→side-note נכשלה. דוגמה: "מתעסק"

פרק 20 — כותרת 2 מספר 2 - בגדר פסול דלמעלה מעשרים אמה בנר חנוכה

6 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

סימן א

בגדר פסול דלמעלה מעשרים אמה בגר חנוכה

א. המתבאר בגדר הנ"ל מגמ' והראשונים

סוגיות גר חנוכה סוכה ומבוי – במח' טעמא דרסיגל למעלה מכ' אמה

שבת (כב.) לחמר רב כהנא לרבן רב נתן בר מניומי מקמייה לרבי תנחום גר של חטוה שהגיחו למעלה מכ' לחמה פסולה בסוכה וכמבוי. ופרש"י דלמ שלטת ביה עינא למעלה מכ' לחמה, ולמ חזו ליה לינגי, ולימא פרסומי ניסמ. ומנן לפרסומי ניסמ בעינן (שם וב"ק סב:).

בסוכה, למימא ג' טעמי (סוכה ב.) בפסול למעלה מכ'. רבה, למ שלטת ביה עינא. ר' זירא, למיזל יומב בצל סכך. ורבנא, להוי לירת קבע. ופסק רי"ף כרבנא. וכן משמע ברמב"ם. וכן בטור ושו"ע (תרלג).

במבוי, למימא ב' טעמי (עי' ה. ח:) בפסול למעלה מכ', לי קורה מקום מחילה, למ לחמרינן יורד ומותם יותר מכ' (רש"י שם ה. וע' ריטב"ם סוכה ב. ד"ה מנא). ולי קורה מקום היכר, למ שלטת ביה עינא (שם וגמ' ג. ותוס' שם). ופסקינן להוי מקום היכר, וכן פסול למעלה מכ' (רמב"ם פי"ז הט"ו, טוש"ע שם סכ"ו).

ומפשטות לשון הגמרא משמע שהוא דבר אחד, שכל המונח בגובה יותר מכ' לחמה לא שולטת בו העין, וחסר ירידת שיבה תחת סכך, והיכר קורה, ולימת נ"ח.

דעת הסמאירי בטעם דלא שלטא – אין דרך להשליך ראשו לאחור ומשמעות ירידת עיל

ובמאירי (ב.) כ' בטעם למ שלטת יותר מכ', שאין אדם מטי להסליך רחמו לאחוריו כל כך לראות למעלה. ובטעם שמגיעות לסכך כ' שהי סכות. לאחת, שמתוך שאין שם לויל מפסיק טותן לב על למ שלא מחמת לפטת לבל הוא בא למ לקי מחמת סכך. ועוד, שבשהות טותן עיניו בטותל ליט מפסיק בהבטתו על שילאה את טולה, וכשמביט ברחם הלופן המחובר לסכך הרי קלה הסכך הסמוך ללופן גרלה וכו'.

והיינו, שלמ השלכת רחמו ליט רואה ואין דרך בכך, וכשדפטת מגיעות לסכך, לו זה דין מיוחד לקי למ לליה הרי מרגיש שנמצא במקום מקורה (ויש לדייק ממנו למיטו דווקא שכך דגילולו וכו', ובריטב"ם שם הוסיף דזה יזכור לו סכך. ולכאורה הוא למ דין ברחיה למ בידיעה. וע"ע כ"ח (ב.) שכיון שתהיה ידיעה בסוכה דמלוה.) לו שהמשכיות הלופן מובילה לוותו להביט על למעלה.

דברי תוס' בגדול ההכר הנראה – חילוק קודות מבוי וב"ח מסוכה

ובתוס' (סוכה ב: ד"ה וכיון) כתב לקורת מבוי למ תשיב היכר למעלה מעשרים, לי על פי שהקורה על גבי כתלים, לקורה טפח למ שליט בה עינא כמו בסוכה להחבה טובא. וה"ה לנ"ח.

ונוסף לט שמיעור לכ' לחמה תלוי גם בגודל הלבר, ונשמע מתוס' שלמ שלטת וכו' ליט מקום שמיט רואהו כלל כהמחירי רק שמין שם לבו למיט, ועפ"ז כתב בריטב"ם (עירובין ג. ובעבוה"ק ס"ק ס"ק) ילמה לי שלמט היתה הקורה רחבה שבעה לפ על פי שמינה בריאה, כשרה, שכל שרחבה שבעה העין שולטת בה. (והוא בניה"ל שם). ולפ"ז יש לדון בנ"ח שהוא רחב שבעה.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 22px מתוך (8%) 269px. פסקה אחרונה: "שכל שרחבה שבעה העין שולטת בה. (והוא בביה"ל שסג). ו...".

מיקום הבעיה: x=121, y=3847, w=269, h=583

פרק 22 — כותרת 2 מספר 4 - סוגיא דרוחב מיעוט (ד:)

13 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

וכבר הקשו למהו' מה ללמ' לחזי לה למלמ מקום מ"ל טפה, ולכבדי רש"י לקמן דהא ללמ"ל קורה מקום מחילה מהני מיעוט ל"ט הוא רק לזי למרינן לחורה החילון יורל וסותם, וע"י מיעוט ל"ט הוי מחילה העשויה לל"ט, אבל לחוקימתא דהכא הרי למ"ל ל"ט סבר לחורה הפנימי יורל וסותם, ולמ יהני ל"ט הללו לחל מינייהו הוי מאחרי המחילה.

וברש"י גופא כתב במקומו לטעמא דמ"ל מותר להסתמך הוא מקום ללמל חוזו החילון וכו' כלמשמע לקמן, והמליניס ליישו לקמ ח ע"ב, ולמ נתבאר לזי משמע כן, זי לזו בהלטרף דברי הום' להוכרח כן מהא ללמ נחתו לכ"ע ס"ל לקורה מקום היכר (וכן דפליגי בזי הוה מקום היכר זו מקום מחילה לזיתה לחזי חוקימתא, וכן לדחזי חוקימתא כ"ע סברי מותר להסתמך), אלא לל"כ לזי לומר בזה כלמשמע לקמן.

בר' רש"י דמשמע לק' דינעמא אי מותר להשתמש תלוי באחזה החזר יחד' וכו'

והנה בפשטות משמעות היכר של מטה כמ"כ לעיל הוא שיעור המקום הנלרך שבהיות בו תהיה הקורה ניכרת, היינו, למלבד מה דבעינן שיהא ניכר שיש קורה למעלו, וזה בזה שיש לראות המעלו עם הקורה (ומה דבזה מהני לחלק מעלו זה משאר רה"כ), יש לדון מאיזה מקום בעינן שיהא ניכר, וזה ל"ל בהרחי, חלא, לבאורה בהא גופא פליגי (לחד חוקימתא) לקמן, זי היכרא מלבד זו

באחזה החזר אמרי בשל מטה - ומאחזה מקום בעינן שיהא ניכר

מלגיו, ועוד לקח לם נשמע לזיה טעם בהיכר של מטה להוא בלוזקת ביתם לגובה כ' למה, ומהוא ותיקוט חלוק מגדר היכר קורה סתם, עדיין יקשה ללמ"ל הכירא מלבר מה מהני שום תיקון שבעולך מעלו, אחר דלגבי בני רה"ר הוי גבוה כ' למה, ולא שלטא ביה עינא.

עוד ל"ב מה למטליה סוגיא משמע דעכ"פ לא בעינן שיהא שיעור כל המעלו ניכר שהוא שיעור חוך כדי היכר קורה, והנה מאחר דסיכת תקנת ט"ק הוא מקום הסמך למזי למחלוקי, מ"ב מה מהני היכר למקומות הנ"ל לבד, הא בהיות שאר מקומות שזין תקנת ט"ק ניכרת בהם, עדיין ליתא להסמך למזו למחלוקי.

במה דלכ"ע לא בעינן שיהא שיעור כל המעלו ניכר שהוא שיעור חוך כדי היכר קורה, והנה מאחר דסיכת תקנת ט"ק הוא מקום הסמך למזי למחלוקי, מ"ב מה מהני היכר למקומות הנ"ל לבד, הא בהיות שאר מקומות שזין תקנת ט"ק ניכרת בהם, עדיין ליתא להסמך למזו למחלוקי.

עוד ל"ב מה למוקמוה לפלוגתא למי חיישינן לשמא יפחות זי ללו, זי בעית לימא כ"ע קורה מקום היכר, לבאורה הא הסמך ליכא למיסמך אף למ"ל קורה מקום מחילה ומותר להסתמך תחת הקורה, וביותר מה למיכא למימק לנחתו למוקמיה אלא לל"ע למרי' היכר של מטה בהיכר של מעלה, ולבאורה זין שייכות במזי הוה טעמא דבעינן טפח זו דסגי בטפח, להסמך לשמא יפחות. ומזנם זה לא יקשה אלא בהלטרף קושיא קמא, זזי לא למרי היכר של וכו', ליכא למוקמי להוה רק מקום הסמך למ"ל קורה מקום היכר.

בהא דאוקמוה למשנה דשמא יפחות בזב"ע משום היזר

ב. בגדר מיעוט גובה קורה

והנה יש להבין מה שהקשה הגמ' הכא וכסוגיא לחקק לקמן (ה.) בליקנא דבעינן לכמה ממעט לתמהו מזי בעינן כמה ממעט הרי ממעט כמה לגריך לה, והייט, דיש לשמוע מיניה דסברה הגמ' דגדר כמה ממעט, הייט, שנראה לומר דגדר מיעוט ושיעורו זיט גדר עלמי, אלא ביחס לגבר אחר, וכעת כמה ממעט, הייט, ביחס למה הוי האי מיעוט, לנחשוב שיעורו בהתאם לכך, ומזה תמהו, דגדר האי מיעוט בשמו, פשיטא דהוא מיעוט המכוזה, הייט, חלל, לתלית הפסול בכוזו (בהרבה ממנו), ושיעור המיעוט הוא כמה לגריך ליה, ומשמע דהאי בעינן ליכא, דליקנא דנקטו אלא רחבו בכמה משמע דהוא תיקון הבעית, והייט, דגדר מיעוט עלמו ולזי

בבאור הסוגיות דהגמ' רוצא בכמה מסתנו ולק' בבמה חוקק

זיט נמדל שלעלמו, הייט, שאם גובה המבוי עשרים ואחת אמה, ונמעטו בהגבהת הקרקע אמה, זין ביאור הדבר דגובה המבוי נפעל מן המיעוט שנחשוב אותו כגדר נפרד מן המיעוט, הייט, דגובה המבוי המשתנר רק מגדיר שבאם נראה לתקנו נלטרך למיעוט הנמדל לפי זה, אלא ביאורו שבהיות המיעוט ליכא לגובה מבוי, וגבהו הוא מה שיש מן המיעוט ולמעלה, וזה אמרו אלא רחבו בכמה, והייט, כי ביחס למיעוט החלל, הרי מיעוט ברוחב כל להוא הסוג מיעוט גמור ביחס לאותו הרוחב, ואם יהיה גדר רוחב המיעוט ביחס לחלל עלמו (הייט, כדבעינן למימר לגבי גובה המיעוט), הרי דבכל הוא דבר ליכא להזי חלל, ואי נימא דבעינן יותר רוחב, הרי בהכרח שזין זה גדר

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 75px מתוך 269px (28%). פסקה אחרונה: "והנה בפשטות משמעות היכר של מטה כמש"כ לעיל הוא שיעו...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=404, y=5769, w=269, h=563

פרק 26 — כותרת 2 מספר 8 - מבוי שצידו א' ארוך (ח:)

6 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

לכיון לעוקף כותל לחל לחכירו ד"ל, וחציב להיות כותל למקום בלא שיתוף, אין בלחלות כותל האחוך ושיתוף בחלקו, למשוך מקום הכותל העוקף, אלא חלק העוקף חציב להיות כותל למקום בפני עלמו.

בדומני גדר כותל העגדף ללחי הבולט - אין שיעור ד"א דמקום הכותל גדר בהשיבות המקום

אבל לחר העיון נראה דיש למעוח גדר בכותל העוקף, דלמי יותר ללחי הבולט, והייט, שאין שיעור ד"ל למקום הכותל גדר בחציבות המקום להחציב כותל שבלילו בנפרד מהמשך הכותל לחוך מבוי, אלא בהפך לחחר שיש לחלק כותל העוקף להיות לילו למבוי סתם, אין להחלות המשכו עם חלק השווה, להיות מחחל גם מקומות שהוא לילותם.

ונראה לבזה תלוי לי מהגי שיהא טוען לפנים מרלם כותל האחוך על פחות מל"ל או לא. דלם גדר שיעור ד"ל הוא במקום החסוב בפני עלמו, הרי להלי כותל בבר נפרד מהמשכו לבחוך מבוי, אבל אם גדר שיעור ד"ל הוא בכותל, הרי שאין מעמעות זו בכותל שייכת אלא בהנחת הקורה ואם כנס על פחות מל"ל, אין כאן כותל (ובמניח קורה לאמלע מבוי למהגי לי לאן).

דקדוק בם' רש"י הר"ח בחקדמה הנ"ל - אי הזה גדר במקום או בצורת הפתחי ובחלילו

ולכאורה בדש"י נראה בלל דאשון להא כתב (ד"ה ד"ל) וז"ל מרכע למות לית מניח קורה על לחת כותל האחוך אלא טוען לפנים מרלמו כנגד לחת כותל הבלר ומניחה. ע"כ. ודבדק לומר כנגד לחת כותל הבלר, וכ"ל להחציב להיות המקום מעורב, להיות הבתלים נגדרים בחלל בלידיו של מבוי.

ובר"ח בתב וז"ל מבוי שלידו לחד וט' פי' לם עוקף הלל האחוך על הלל הבלר ד"ל בלילו מבוי בפני עלמו הוא, ולריך מחיצה בנגדו. פחות מל"ל חשוב במו פילת מבוי, ומחיצה של מבוי פוטרת לותו. ע"כ. והנה מבואר דם"ל דיש בלל האחוך להחציב בל מקום שבנגדו במבוי, וחסרון המחיצה שבלל הבלר שבנגדו בפילת מבוי, ובהברח דם"ל שיש בטרת המבוי עלמו (ובלא יחם לבל האחוך), להגליל טרת המשבה הלאוי, על שבהיות מחילה בלל לחד אט רואים המשך המבוי ביושר ולל הבלר בפילה (ואמנם מה שהלה לישור פילת ד"ל בחציבות המקום להיות מבוי בפני עלמו, הוא תימה לחד לפעיל בתב להלבתא בדב הוצת לבין ד וביו ד בד"ט, וכן לאפילו לר"ה בדב"י לא שרי אלא בר"ח ור"ח בנשתייר ברחבו ד"ט, וי"ל לאבן לא בעי למיסרי הבתב הקורה ביושר אלא בחלבסון וחיחלא ליבא להאי פילתא).

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 66px מתוך (25%) 269px. פסקה אחרונה: "ולכאורה ברש"י נראה כצד ראשון דהא כתב (ד"ה ד"א) וז"...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=404, y=5769, w=269, h=527

פרק 28 — כותרת 2 מספר 10 - בגדרי רשויות

36 עמודים • 3 עמודים עם בעיות

חפץ, ואף אי נימא לאל יצא לית ממקומו, הייט, אל יוציא, הלי מקומו הוא מקומו של לית, וזה לכאורה גדר במקום אדם ולא במקום חפץ. לית זה אלא מקום לגם גדר חפץ הוא מוסג בשימושו של אדם, וע"כ יהיה גדר מקומו ביתם למוסגי מקום של אדם. אבל לית זה מקום דלין הולאה הוא במקום אדם, והייט, שנאמר לגדר הולאה הוא הרחקת החפץ מאדם, והרחקה מאדם ביתם לחפץ היא במקום, וע"כ יהיה הגדר מקומו של אדם, וכמו שהיה לפסק לומר בדין ליגונו בידו, וכזה נמתנה גדר העברה ביל מזריקה. לזה ליט, לכזה הרי לית מסמעות לשיטוי רשויות דרה"י והיחיד, וגדר העברה ברה"י בגדר אחר, לנימא לגדר אחר לגניהם ביתם להולאה.

גדר מקום וההוצאה מגדרי חפץ - אין דין הוצאה במקום אדם אלא במקום חפץ

ובהכרח לגדר מקום והולאה הוא גדר במקום חפץ, ולית גדר מקום אדם לגם במקום חפץ אלא מקום לית חפץ ביתם לאדם, וע"כ יהיה מקום חפץ ביתם לאדם ומקומו. וזה מוכח גם מעלם שיטי שיעור ד"ל להעברה מסיעור ד"ט דרה"י ומקום חפץ, ובהכרח לאיכא לדין מקום חפץ (וכן מסמע ממה לאמרינן יהו של אדם חסובה וכו' וגדר אחסניה ביתם למקום ד"ט, אדם היה הגדר ביתם לאדם, הרי היה לומר בהיפך דכל דין ד"ט למקום חפץ הוא ביתם לאדם, ויש בזה רמיות רבות. ואכמ"ל), והייט, גדר הכנסה והולאה והעברה, וזה גם מסמעות שם הבאה לשון תורה, לדין מסמעות הבאה ביתם לעשם התרומה, וגם הבאה, הייט, שלף לדין אסרון בעשם התרומה, הרי שביתם להבאת התרומה הרי לי למלאכה. וזה הרי בהכרח גדר בחפץ.

גדר הוצאה בחפץ בשפרד לאדם - השוואה לגדר קנין השפרד ממשמעות החפץ ביחס לאדם

ועכ"פ נלמד לגדר הולאה והעיבות מלאכת הולאה הוא ביתם לחפץ בשפרד למסעותו ביתם לאדם (ודומה לזה כמו מה דקנין הוא בשפרד למסעות החפץ הקנה ביתם לאדם, לממש כל גדר קנין חפץ מסעותו הוא ביתם לאדם, לך לית קנין מתייחם לגדר זה לבזה לית שיטוי מסעות בין אדם לאדם (וזה שיך לעשם מסעות החפץ וכמו בחיסורי הגלה), אלא לגדר קנין הוא אחר מסעות חפץ לאדם שיש לחלק מסעות זו בין אדם לאדם וזה בגדר שפרד (ואכמ"ל וע' סוגיא לחיסורי הגלה)).

גדרי רשויות הנוכעים ממקום חפץ - עצם גדרי הרשויות המשותפים הם בגדרי מקום חפץ

וא"כ הרי שגם גדר רשויות טבעים ממסמעות זו ביתם לחפץ, וע"כ עשם גדרי רשויות (היינו, לפני חלוקת רשויות, ומה שמשותף לרה"י והיחיד) הוא בגדרי מקום חפץ, וזה פשר השיווי למקום ד"ט ביתם לעקירה והנחה ברשויות היחיד והרבים, כי מסמעות רשות עלמה ביתם להולאה הוא ביתם לחפץ, ובגדר מקום חפץ, ושאר תנאים הם ביתם לגדר שיטי הרשות, והייט, שעשם מסמעות חפץ היא ביתם לאדם כמה שחפץ נלך ורלוי לו וכן עשם גדר מקום גם הוא ביתם לאדם, לך גדר מקום חפץ הוא גדר מסדר שני, והייט, שאחר לאיכא מסמעות לחפץ ביתם לאדם, ואחר שיש מסמעות למקום ביתם לאדם, הרי שיש מסמעות למקום חפץ ביתם לאדם, וזה מסמעות כללית במוסג חפץ ומקום. לך ביתם לשייטות חפץ לאדם לית זה ביתם לאדם, אלא בשניהם, לאין מסמעות חפץ ביתם לאדם אלא באדם, אבל עשם החפץ בלי מסמעות זו הוא דבר נפרד, וע"כ גדר השייטות הוא לא ביתם לאדם. וע"כ לף לגם גדר מקום הוא רק ביתם לאדם, גדר מקום חפץ בטוגע לשייטות חפץ לאדם יהיה מסמעות בחפץ בגדר נפרד.

גדר מקום ביחס למקום חפצים - שינוי מקום בהוצאה הוא ביחס למקום חפצים בלבד

וכיון לגדר הולאה הוא ביתם למקום חפץ, לא יהיו גדרי מקום לגבי הולאה ביתם לאדם, אלא ביתם לחפץ. וכיון שכן יהיה מסמעות במקום עלמו בנפרד ממסמעותו ביתם לאדם, וגדר זה הוא ביתם לגדר מקום לחפצים, להייט, שהרי גדר הולאה מתייחס לשיטי מקום שיש מגדרי חפץ מסוים, להרי ביתם לחפץ מסוים, לית הבדל בין מקום למקום, דכל מקום שבו הוא נמלא הרי הוא מקומו בלופן שווה, אלא לגדר זה הוא ביתם למקום חפץ בללי, וע"כ לא יהיה נחשב שיטי מקום אלא ביתם לזה, וזה הרי במוסגי מקום לחפצים בלופן בללי, וע"כ לא יחשב הולאה אלא ביתם למסמעות מקום חפץ הכללי, וכיון שכן הרי בעשם מוסגי שיטי מקום יהיו ביתם לגדרי מקום אלא במוכן חפץ, וזה גדר מה שאין דיני רשויות במקום חפץ בלופן הגדר למסמעות המקום במקום שונה, שעיקר דיני רשויות הם ביתם לחפץ מסוים להגדירו כנמלא במקום, לך גדר השיטי במסמעות המקום הוא ביתם למקום חפצים בלופן בללי.

הודעת ה-audit: תיבת block-2col בולטת מ-{"left":0,"top":0,"right":0,"bottom":6.234375} body-flow: גלישה טבעית מ-stretchPageToBottom)

מיקום הבעיה: x=57, y=11432, w=680, h=921

חפץ, ולפי זה ניתן לומר שיש חפץ שאינו ממקומו, היינו, שלא יוליך, הגוף שמקומו הוא מקומו של חפץ, וזה לכאורה גדר במקום שלם ולא במקום חפץ. ולפי זה שלא מקום לגם גדר חפץ הוא מוקף בשימושו של שלם, וע"כ יהיה גדר מקומו ביחס למוקפי מקום של שלם. אבל לפי זה מקום דלית הולמה הוא במקום שלם, והיינו, שנמצא לגדר הולמה הוא הרחקת החפץ משלם, והרחקה משלם ביחס לחפץ היא במקום, וע"כ יהיה הגדר מקומו של שלם, וכמו שהיה לפסוק לומר בדין חיגורו בידו, וזה נשתנה גדר העברה ביד מזריקה. זה לשון, לבזה הרי אין משמעות לשינוי רשויות דהיינו והיחיד, וגדר העברה ברה"ר בגדר אחד, לנימוק לגדר אחד לשניהם ביחס להולמה.

גדר מקום וההוצאה מגדרי חפץ - אין דין הוצאה במקום אלא אדם במקום חפץ

ובהכרח לגדר מקום והולמה הוא גדר במקום חפץ, ולפי גדר מקום שלם בגדר מקום חפץ שלא משום לפי שלם לפי חפץ שלא משום לשלם, וע"כ יהיה מקום חפץ ביחס לשלם ומקומו. וזה מוכח גם מעשם שיטת ש"ז להעברה משיטת ר"ט ורה"י ומקום חפץ, ובהכרח לפיכך לפי מקום חפץ (וכן משמע ממה לחמרינן יש של שלם חשובה וכו' וגדר שחשביה ביחס למקום ר"ט, לשם היה הגדר ביחס לשלם, הרי היה לומר בהיפך לכל דין ר"ט למקום חפץ הוא ביחס לשלם, ויש בזה רפיות רבות. ותכמ"ל), והיינו, גדר הכנסה והולמה והעברה, וזה גם משמעות שם הבלה לשון תורה, לפי משמעות הבלה ביחס לעשם התרומה, ושם הבלה, היינו, שלא לפי חסרון בעשם התרומה, הרי שביחס להבלת התרומה הרי לי למלוכה. וזה הרי בהכרח גדר בחפץ.

גדר הוצאה בחפץ בגופו לאדם - השוואה לגדר קנין הגופו ממשמעות החפץ ביחס לאדם

ועכ"פ נלמד לגדר הולמה וחשיבות מלוכת הולמה הוא ביחס לחפץ בגופו למשמעותו ביחס לשלם (ודומה לזה כמו מה דקנין הוא בגופו למשמעות החפץ הקנה ביחס לשלם, לשמש כל גדר קנין חפץ משמעותו הוא ביחס לשלם, לך לפי קנין מתייחס לגדר זה לבזה לפי שיטו משמעות בין שלם לשלם (וזה שיך לעשם משמעות החפץ וכמו בלפיסורי הגלה), אלא לגדר קנין הוא לחד משמעות חפץ לשלם שיש לחלק משמעות זו בין שלם לשלם וזה בגדר בגופו (ותכמ"ל וע' סוגיא לפיסורי הגלה)).

גדרי רשויות הנובעים ממקום חפץ - עצם גדרי הרשויות המשותפים הם בגדרי מקום חפץ

וא"כ הרי שגם גדר רשויות טבעיים ממשמעות זו ביחס לחפץ, וע"כ עשם גדרי רשויות (היינו, לפני חלוקת רשויות, ומה שמשותף לרה"י והיחיד) הוא בגדרי מקום חפץ, וזה פשר השווי למקום ד"ט ביחס לעקירה והנחה ברשויות היחיד והרבים, כי משמעות רשות עלמה ביחס להולמה הוא ביחס לחפץ, ובגדר מקום חפץ, ולשר נמצים הם ביחס לגדר שיטי הרשות, והיינו, שעשם משמעות חפץ היא ביחס לשלם כמה שחפץ נלך ולשוי לו וכן עשם גדר מקום גם הוא ביחס לשלם, לך גדר מקום חפץ הוא גדר מסדר שני, והיינו, שלשר לשיכת משמעות לחפץ ביחס לשלם, ולשר שיש משמעות למקום ביחס לשלם, הרי שיש משמעות למקום חפץ ביחס לשלם, וזה משמעות כללית במושג חפץ ומקום. לך ביחס לשייכות חפץ לשלם לין זה ביחס לשלם, אלא בגופו, לפיכך משמעות חפץ ביחס לשלם אלא בשלם, אבל עשם החפץ בלי משמעות זו הוא דבר נפרד, וע"כ גדר השייכות הוא לא ביחס לשלם. וע"כ לך גם גדר מקום הוא רק ביחס לשלם, גדר מקום חפץ בטוגע לשייכות חפץ לשלם יהיה משמעות בחפץ בגדר נפרד.

גדר מקום ביחס למקום חפצים - שינוי מקום ההוצאה הוא ביחס למקום חפצים כללי

וכיון לגדר הולמה הוא ביחס למקום חפץ, לא יהיו גדרי מקום לגבי הולמה ביחס לשלם, אלא ביחס לחפץ. וכיון שכן יהיה משמעות במקום עלמו בנפרד ממשמעותו ביחס לשלם, וגדר זה הוא ביחס לגדר מקום לחפצים, להיינו, שהרי גדר הולמה משייכת לשיטי מקום שיטו מגדרי חפץ מסוים, להרי ביחס לחפץ מסוים, לין הבדל בין מקום למקום, לכל מקום שבו הוא נמצא הרי הוא מקומו בלופן שווה, אלא לגדר זה הוא ביחס למקום חפץ כללי, וע"כ לא יהיה נחשב שיטי מקום אלא ביחס לזה, וזה הרי במושגי מקום לחפצים בלופן כללי, וע"כ לא יחשב הולמה אלא ביחס למשמעות מקום חפץ הכללי, וכיון שכן הרי עשם מושגי שיטי מקום יהיו ביחס לגדרי מקום אלא במובן חפץ, וזה גדר מה שלין ביני רשויות במקום חפץ בלופן הגדר למשמעות המקום במקום שונה, שעיקר ביני רשויות הם ביחס לחפץ מסוים להגדירו כנמצא במקום, לך גדר השיטי במשמעות המקום הוא ביחס למקום חפצים בלופן כללי.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 74px מתוך (27%) 269px. פסקה אחרונה: "ועכ"פ נלמד דגדר הוצאה וחשיבות מלאכת הוצאה הוא ביחס...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=404, y=11432, w=269, h=921

לצימוק הרכיס והיחיד, הרי שהגדיל שבמרץ יקרחל יש מקומות בסוג הקרקע לצימוקיה, וזה כמש"כ קודם לזין רה"ר למוכייתא שבזין התורה גדר הקרקע לרה"ר הוא גדר שלילי (ומשין זה הלק מדיני התורה שהרי אינו מלא בקרקע למרץ יקרחל ומין זין הומלה הלוי במרץ), ולזין התורה שיחשב קרקע רה"ר ע"י צימוק הרכיס הוא ניחם לקרקע, ותקנת יהושע הוא ניחם לצימוק, לך הגדרת הצימוק תקפיע על לזיני התורה בהגדרת קרקע ע"פ צימוק, וע"כ לא יהיה זה שייך אלא בהגחלת יהושע את המרץ, ואלו בשאר מרטות לא שיהיו חוקקים חוק לומה, כי לא שיהיה להם שלטון על מנשים (ולזיגת המלכותא לזינא), לזין זה גדר ניחם לרכיס בכלל אלא לכל יחיד בפרט וכו'. וע"כ יבואר מה שחסרון למעלות ומורדות לע"י הוא חסרון בלזיני התורה, ובמה שלזין לומה קרקע למעלות ומורדות לע"י לגלי מדבר.

סיכום הנאי רשות הרבים בקרקע - שלגבי הגדרת מקום מקרקע לרשות של הילוך לרכים

וא"כ מלאנו כמה תנאים בה"ר, זה לפנים מזה, לגדר הקרקע במקום הרשות להנחת חפץ הוא תנאי לאמון, ובזה לין צורך שיהיה תצמיצו נה, אלא גדלו הוא בעצם מושג הקרקע לעומת לוויר, וזה גדר קרקע לכל הרשויות. ובהצלם מקום זה התנאי הרי שניתן להגדילו במקום לרשות. ובה"י הוא מקום תצמיצ ליחיד, ובה"ר הוא מקום הילוך לרכים (וגדר זה ומין זה נעשה ע"י צימוק הרכיס יבואר בעז"ה). והגדלת קרקע במקום נפרל הוא במצמעותה ניחם להצמיצ, והגדלת קרקע במקום הרכיס הוא ניחם להגדלתה במקום צימוק, ויהיה הגדלתה בזה ע"י צימוק הרכיס בפועל, שצימוק הרכיס מגדיל את הקרקע במצמעותה הצימוקית במקום הרכיס, וגדל צימוק הרכיס הרי שזה ניחם לצימוקי לזם בלופן כללי. ובזה נחלקו ר"י וחו"ל שבת"י לין נחשב צימוק לכוב יחידים במקום לזלא ניחם תצמיצתיה כצימוק הרכיס, ובחו"ל ליתא לזה. וע"כ היא ניחם לצימוקי לזם בלופן כללי, ושאר תנאי רשויות ושייטות מקום לרשות (אלא נגדר קרקע) שונים מרשות לרשות ע"פ החלוקה האמורה, ושאר ליני הולחת חפץ שווים בכל הרשויות.

יח. בגדר תשמיש והילוך דרה"ר

הצריך ביאור ברש"י באו דימוי מו"מ דא"י לדגלי מדבר - שיחבות הסרון דמישור למדבר לבדו

אלא לפ"ז יקשה הא לכתב רש"י בפירוש מה שלאמר ר' יוחנן שליט לומה וכו' שהוא מקום לדגלי מדבר היו במקום מישור. ולפמש"כ לין כלל חסרון במעלות ומורדות במדבר וכלל מקום מלבד ר"י, ואם יש הרי שהיה לריך להיות חסרון זה בכל המרטות. ועוד יש לבאר להרי לף פסי בירלות לינם לומים לדגלי מדבר, ומה זה שייך לאחי רבים. ועוד ל"ב מה שכתבו לעיל בגדר היולך לרה"ר לאין בו חסרון לע"י הלחק, ולמה שכאן יהיה בו חסרון. וכן יש לבאר עם גדר לתצמיצ והילוך ניחם לרה"ר.

והנה בגמ' אם מצוחר לאף לאיכא היולך, ואף במקום פחות מי', לי הוה הלי מקום פחות מכוחב ל"ח לא חשיב רה"ר, וכן לי לא הוה בלחוך ל"ט מקום שאין הולכים בה, ובילרנו לאין זה שייך לנילון לאחי רבים דאם איכא לרה"ר לפני ואחרי הרקק, ואין הרקק חלוק לעצמו, והילוך ותצמיצ הוא רק להחשיבו כחלק מרשות זו. אך גדר אחי רבים הוא ניחם לרשות שהיא נפרלת

הילוך ותשמיש בסוגיא דרקק ברה"ר - שיעור רקק חלוא בחיבורו לרשות שלצמנו ולאחריו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 20px מתוך (7%) 269px. פסקה אחרונה: "(היינו לפני שנתבטלו המחיצות) ויש להגדיר את המקום ה...".

מיקום הבעיה: x=121, y=24371, w=269, h=431

חפץ, וכל מקום שיהיה ראוי לזה יחשב לקרקע, לך כיון שעיקום הכיסא הוא בהיכל ליכי שיהיה זה המקום מקצת כחלק מהיכל, וכן ביו קרקע רה"ר נפרצת אלא ביחס לעיקום, הייט, היכל, וכל מה שיקצץ היכל אחר עם עיקום הכיסא יחשב כרה"ר.

כג. בגדר בקיעה

והנה גדר בקיעה עלמו, הייט, מקצעות מה לכיסא העומדים במקום הקופים כבוקעים, ל"ב, לכאורה בילוכו מקום שהוא חלק מהיכל שבצפי גבוהותיו, וכמו גדר מפולש. לך מלתו ברש"י סוכה שהזכיר מוקף קפנדריא ביחס לבקיעת רביס, והוא לכאורה גדר טפף.

והיינו שהיה לנון מהו המחבר בין שני העיקומים להגדיר את המקום כנבקע, שהרי יש ביניהם מקום שאיט בלוחו גדר עיקום. ואין בדבריהם גדר עיקום הרבים. ויש לומר שעיקר העיקום של בקיעה היא המגדירה את ההיכל כאחד, ויש בהיכל זה שם עיקום הרבים, ויש בדבריהם להגדיר את הבקבע. אלא שגדר זה מלאנו לף במקום שאין כלל לביסה וכלאיתא בגולה דגמלא, ויש לומר שבמקום שאין בו סיבה נגדיל להגדרת העיקום בעיקום הרבים, אבל בי בעלם הבקיעה, הייט, ההיכל, לך לגבי מקום שיש בו סיבה כנ"ל הרי בעיבן לבביסה המוגדרת ע"י לאחות ההיכל, לך אין ההיכל עלמו מוגדר כך. וגדר זה אין לו שייכות לקפנדריא, שגדר קפנדריא הוא חילוף העיקוף, הייט, שלולי זה היה מקיף המקום, וזה חסרון שיש בעלם העיקום במקום, שכיון שאין העיקום אלא לחלופת העיקוף, אין הוא נחשב עיקום במקום (והייט אלף בדין קפנדריא בביהכנ"ס, יש לדון אם רק כניסה שאין נכנס להתפלל נחשב קפנדריא, וכגון שרוצה לקבוע למיקהו שאם החסרון הוא בעלם העיקום במקום אלא לגבי תפילה וכו', אפילו זה אסור. אבל אם הוא חסרון רק במה שעיקום שהוא חילוף העיקוף אינו נחשב שמקטמם במקום, אין כניסה שאם קפנדריא, שזה שייך בעלם לעיקום בביהכנ"ס אם מוקר עיקום כזה, ואין זה שייך למה שהגיע מבחוץ, וכזה לא יועיל מה שיקהה, או יאמר בעלם העיקום אלא לתפילה אסור. ומה יועיל עוד עיקום להכניר העיקום, אלא שיש לומר דגם זה גדר בעיקום במקום ניחם למקום תורה ותפילה. ול"ע). ולף כאן היה שייך לומר שגדר עיקום הרבים בבקיעה (הייט,

בדרור במשמעות גדר בקיעה - צורת שיעורים דבקיעה מגדירה את ההיכל באחד מרשויות

גדר בקיעת רבים בקפנדריא האמור ברש"י - חילוף עיקוף מגדיר השיעורים באופן חלוי במקום הנמדד

אך מהגדרת רש"י בקיעה בקפנדריא נראה לומר שאין ביכולת העיקוף רק חיבור לשני העיקומים, אלא הוא גדר בלורת העיקום עלמו. כלומר, שכיון שאין מעבר הרבים במקום רק חלופת העיקוף, יש בעיקום זה מעלעת שאיט מוגדר ע"י המקום, וזה גדר חיובי בבקיעת רבים, הייט, שהרי אין עיקום במקום נפרד נחשב עיקום הרבים, ואף אם יהיה עיקום זה חלק מעיקום הרבים לפני ואחרי אין לי בזה בהגדרת העיקום, מלום שעיקום במקום נפרד הוא גדר חיובי בעיקום שאיט נחשב עיקום הרבים (וכמו שבתבנו שלהחשיב עיקום הבנה יחידים בעיקום הרבים הוא מחמת חסרון בגדר עיקום היחיד אין בכל אחד), אלא שכיון שאין העיקום במקום זה רק כחלופת עיקוף הרי אין בעיקום זה סיבה שלא יוגדר ע"י מקום העיקום, וע"כ אף שבדר"כ יהיה בנפרלות המקום סיבה להגדרת העיקום בו, אין זה מועיל לבזה עיקום.

גדר שיעורים הרבים הנשמע מגדין רקק - שיעורים שהוא חלופת עיקוף אינו הנמדד בהגדרת מקום

והנה שבכלל כזו לבבר לאיט ביחס להגדרת עיקום רבים במקום כרה"ר ביחס לרקק, לאמרינן התם שהיה לומר שאין עיקום רבים ברקק מחשיבו לרה"ר, רק שם הוא עד ל' לאות רוחב, אבל שם הוא ל' לאות הרי יקיפוהו, וקמ"ל שלא. ובתב רש"י שכיון שהוא פחות מל' אין זה טורח לעבור בו מלהקיף. ובקבה לי לחלבבה שם

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 29px מתוך (11%) 269px. פסקה אחרונה: "והיינו שהיה לדון מהו המחבר בין שני השימושים להגדיר...".

מיקום הבעיה: x=404, y=33059, w=269, h=814

פרק 30 — כותרת 2 מספר 12 - בגדרי פרצה ומחיצה וסתימה ופתח

25 עמודים • 4 עמודים עם בעיות

חריגת הכלה | MEDIUM | סוג: containment | עמוד 22 | פרק 30

סיבה: תיבה בולטת ממבנה עוטף

והרוותנו זה ניחוש לחין חסרון לפרוץ מרובה כחסרון לפילגת עפר, לחסרון לפרוץ מרובה בפתי הוא בגובה ניחם לפטה, ואם נגדיר הגובה יועיל לה לפטה. לך חסרון לפילגת עפר הוא בגובה והפטה בנפרד, ולה אם נגדיר את גובהה לא יועיל זה לפטה (וגם יבואר ההבדל בין הין עומד מרובה ניחם לפתי ובין ניחם לערך). וע"כ אם נרצה לומר לפסים מהירים גם פילגת עפר, הייט, שהם מועילים גם לפטה, משו"כ בפרוץ מרובה שדי להגדיר את הגובה, וממילה מתן לסבר למהירים פילגת עפר הרי שניתן לומר לשני פסים לשל מועילים יחד בעניין זה שיש להם שייכות ניחם לפטה, לו שהם פועלים בנפרד ובווים ניחם לפילגת עפר, וזה גדר הספק לי מועיל ניכוי פסים, לבל למתן לסבר לחין מהירים פילגת עפר הרי שחיפם מועילים לפטה לחלה ע"י גובה ניחם לפטה, ובזה מסתבר לחין שני הפסין פועלים יחד לשייכותם הוא ניחם לפטה, ומ"כ יתכן שלה יועיל להחריך בדיומדין, שחין החרכת דיומד אחד מועילה להכניכו, לו שנחמר שחמנם חין הפסים מועילים לפטה, לך היות ודיומד מגדיר פטה, יש לברך הפסין לענייו פילגת עפר, ול"ל)

הלוק פרין מרובה ממירצת עשר - פרין מרובה בגובה לשטה ומירצת עשר בשטה בממרד

ואחר כל זה יבואר גדר בקעי בה רבים ניחם למבוי, והייט, לכיון מלאורייתה הרי יש במבוי תנאי רה"י, הייט, שיש בו להגדיר פטה כדאי לרשות שהיא חלל הדאוי להיחלה ע"י שימושי היחיד, אלא שתקט חכמים שיהיה מבנה המבוי בעל מחמעות חלל ולא דק דאוי לחלל, וע"כ יהיה שייך יין בקעי בה רבים גם במחיצות לאויות. וזה גדר מפולש במבוי, להוא הגדרת בקיעה החמורה (בפועלה דרבים) ניחם למקום עלמו, וע"כ יהיה בו חסרון לחלל כמו בפוכה. ויש בזה שלוקה דרגות. החחת. היא הגדרת הפטה בגדרי פטה, ולף גובהו אינו אלא הגדרת הפטה. והחניית, הגדרת פטה וגובה בגדרי פטה. והשליטית, הגדרת פטה בגדרי חלל.

גדר בקעי בה רבים במבוי - ג' דרגות בהגדרת שטה בגדרי שטה ובגדרי החלל

ובזה יבואר שייכות שיש יין מחמעות עירוב למבוי לבין יין לחי רבים, ובין מח' לקני לידי רה"ר ומח' לחתי רבים, שחלחו בו כמה וכמה ניקונים. והייט, למבוי שבמחלוקת הרי יש בו טולן, להוא רה"ר, ולחת ליה ב' מחיצות ולחי רבים, ויש לו לורך בכמה תיקונים שלא יהיה רה"ר, וכן שיהיה רה"י ושיהיה מבוי מחוקן. ומליטנא לחין מערבין רה"ר בכך למלט שלא תשיב רה"י, ותשיב רה"ר, ושבתיקון לאוי היה מועיל.

שייכות עירוב מבוי לאתי רבים - שייכות בין עירוב דמבוי למחלוקת ר"י וחכמים ברה"ר

ומעתה יבואר לולאי גדר מחיצה הוא גדר בחלל, לחין משמעות למחיצה אלא בחלל שיש לו עובי ופנים בגדר אחד, וע"כ גילוי פניו יגדיר את עוביו.

גדר מחיצות רשות בחלל המקום - מחיצה בעלת עובי ופנים וגדרה פנוי מגדיר עוביה

ובזאת יש כדי לבאר גדר מחיצת רשות, והייט, שלא אחר שלמדנו שחלק מהגדרת מקום להשות הוא במה שהוא בקרקע, וקרקע לאווירה היא בגובה עשרה, הרי כבר הקדמנו לגדר שטח עלמו אינו במרובע, ושיעור שטח גם אינו במרובע לווקא. לך הגדרת שטח כדאי להשות הוא ניחם למשמעות הרשות, ומשמעות הרשות מיוחסת לשימוש, ושימוש הרי אינו בשטח אחיד, ולהגדיר משמעות שימוש בשטח הרי היא בכלל השטח והיא במרובע, הרי ששטח הדאוי להשות יהיה מרובע, ו"כ הרי שיש לו מרכעה לדדים.

והנה יש להבחין כי גדר מרכעה לדדים אלו הם ניחם לעשם השטח וניחם לגופהו, וכן ניחם לשטח אינו יחד, ואמנם ניחם לשטח אין להדדים נפרדים (וגם אין הם לדדים), וניחם לגופה הרי כל אויר ואויר הוא נפרד, לך ניחם להשות, הייט, משמעות כל המקום על אורכו ורוחבו וגובהו יחד, הרי כל לדדיו במשמעות אחת והרי עושים הלפטת גדר אחד של מקום אחד וזה פשר מה שלומרינן מיגו וגדר מה להוא רק בזמן שאל כי אין הכוונה שיועיל אין מחיצת השבת לשובה והחיפך, להיא גופא חילוקי ההלטות לאיכא בינייהו, אלא מיגו הנ"ל הוא על השאלת מה לעבדי האי במחיצות. והייט, לכיון שמחיצות אלו תשובות להגדיר מקום זה עם גובהו כאחד לגין שבת, או שובה, יועיל זה לף לאידך.

ארבעה צדדים וחין מזגו ברשויות - מיגו בהוצאת הגדרת המקום ע"י המחיצות ולא בהלכה

יג. בגדר מחיצה המשותף לשאר דינים

וביתר ניבור להרי מחיצות שובה ושבת מלבד מה שהלטותיהן שונות גם פעולתם שונה, דגין מחיצות לשבת אינו אלא בקרקע, הייט, גדילת קרקע באווירה, ואין מחיצות לשובה הוא

הילוקי דינים במחיצות שבת ושובה - מחיצת שבת בקרקע לבד ומחיצת שובה בקרקע ושכך

הודעת ה-audit: תיבת side-note בולטת מ-{"left":0,"top":0,"right":0,"bottom":16.1875} margin-col: (הערת צד גולשת משטח המרזב)

מיקום הבעיה: x=57, y=24752, w=51, h=66

sparse-line-in-column | HIGH | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 5 | פרק 30
סיבה: (סיבה לא ידועה)

קדימת צורת הדרשות לקיום הדרשות - מחיצות יחד מגדירות צורת המקום קודם קיום הדרשות

ללמ לחי עכ"פ יחסב המקום כנפרץ, ובהכרח שהוא יין במחיצות, ללמ שיש לבאר למה לא יחסבו המחיצות עכ"פ בזמן ללמ לחי, וכן יש לבאר למס זה יין במחיצות למה יהיה זה תלוי בשם ד' מחיצות, או בגדר שתי מחיצות מעלייתא, הרי מקמעות המחיצות יחד הוא מקמעות ברשות, וללמ במחיצות כמונעות רגל רבים. ונראה מכאן לבאורה למבב מה ללחי היה במחיצות המקמעות הפשוטה למניעת רגל רבים, יש בהם מקמעות במחיצות טולן יחד וכלי שייטות לרשות.

ואחר העיון הוא מוכרח להא לורת הרשות, וללי קולמת לרשות, ללף למ ג' מחיצות ללוריתא, מי יגביל הרשות בכוח רביעית שלא נאמר להיא ממקיבה עול וליבא למחיצות, וביותר לכ"י לכ' מחיצות ללוריתא. ללא בהכרח לים גדר במחיצות יחד במקמעות לורת המקום, וגדר זה קולם לקיום הרשות, וגדר זה גם ליט שייך למקמעות הרשות, להוא בלותו מקמעות ביחס לשורת הר"ל (בגבי גבול טז' אמה ומפולש מקער לקער ועוד), וביחס לשורת הר"י האמורה.

ב. בגדר שם ד' מחיצות

תלות אחי רבים בביטול מחיצה - שם ד' מחיצות נוגע להמדידת המקום ולא לצורתו

ובזה יבואר גדר שם ד' מחיצות, לליבא למילק לכיון לקיימ"ל דג' מחיצות ללוריתא, מה מעלה יש בד' כלל והא"ל למימר שם ג' מחיצות. ללא הבילור בזה דולמי כיון לליבא ד' רוחות לית ד' לדלים למקום, ללא ללף ב' מחיצות מגדירים מקום, ונילון לכ' ג' ול' מחיצות ליט טוגע לילירת שורת המקום, ללא להפרלתו שזה יין במקום, ולא במחיצות, וכללעיל.

ולעניין לתי רבים הטוגע לביטול מחיצה ולא לפרילת מקום ולמי שהוא תלוי בד' לדלים, וזה גדר שתי מחיצות מעלייתא לכ"י למין טוענת הגמ' לטעת כ"י לב' מחיצות ללוריתא, לזה יעיינו הרי מעלת לבבי הבריתא וכלמוכח לקמן (פה.) למין יין ב מחיצות הג"ל מועיל לתי רבים כנ"ל, למין לתי רבים מבטל לת גדר מחיצות כיולרים מקום. ללא לסבר כ"י לביחס לשורת המקום, הרי שורת מקום שטולרת ע"י ב' מחיצות מעלייתא לא בטלה ע"י לתי רבים. וגדר שורה זו הוא גדר פתח למתן במבוי, היינו, מקמעות המחיצות הקיימות כמגדרים שורה.

ברכבי רבה בטענמא דר"י בבשרים - סמך אי מי תקרה או יותר וסוזתם או ב' מחיצות

ובזה יבואר לבבי הגמ' הנ"ל למר רבה דלטעמת לכ"י בגבים המפולשין מקום פי תקרה ולא מקום ב' מחיצות, ומותביה מבבייתא ליתר ע"כ, ותבלינן למה"נ מההיא מין לבל מהבא ליבא למקמע. ולא נתבבר מתי תיובתיה היא הא התם ליבא ללתי וקורה והבא ליבא, ובתקובת רבה מקמע ללא חזר בו וכן ליית לב לתי לבבים מקום פי תקרה. והוא תמוה לבינן למסקינן ללתי ליה ב' מחיצות למה ליה פי

תועלת פי תקרה בבשרים לכ"י - תוספת הגדרה לב' מחיצות או מחיצה בפני עצמה

ויש לומן בלבבי המקנה ובמה שמועיל פי תקרה אם הוא מקום ליש בו תוספת הגלרה לב' מחיצות, ומ"ב ב' המחיצות הן המחיצות ופי תקרה רק מועיל לתוספת הגלרה. או שנאמר שמין פי תקרה מועיל לתוספת הגלרה, ומ"ב בהכרח שהוא ליו עלמי שיורל וסותם. ולי ניתא בלל זה מבן ליו הכרח לומר לב' מחיצות ללוריתא, להא ליתא לל' מחיצות. וזה שאמר רבה. ולאחר כן לותביה רבה לבהכרח לומר לב' מחיצות ללוריתא, להוא

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 24px מתוך (9%) 269px. פסקה אחרונה: "ואחר העיון הוא מוכרח דהא צורת הרשות, ודאי קודמת לר...".

מיקום הבעיה: x=121, y=4637, w=269, h=221

לו כבר מוגדרת שהיא תופסת את חלוייה לכל ולא לוויר לקרקע אחרת, וכן יש לקרקע אחרת להיות תופסת את חלוייה (וכזה יש עוד לקמן ויבואר).

י. בירור גדר מחיצות לפמשנ"ת

ג' משמעויות במחיצות מקום הרשות - ביחס לקרקע, לגדרה הכולל אוויר, ולגדרים במקום

ואם כן הוא, הרי לנו מצוה לבוא לגדר מחיצות, ללמוד שהתבאר שגדר קרקע וגובה קרקע ליכם מגדרים רשות עלמה, יען כי ליכן הם גדרים בחלל, וכיון שאף מחיצות הם חלק מהגדרת מקום להיות רשוי לרשות, הרי אלא יהיה גדרם בחלל, אלא ביחם לקרקע, וגובה קרקע, ומקום שלהם, וכמובנם הטוב. ואם כן יהיו המחיצות נחלקים לשלושה מובנים, ביחם לקרקע עלמה, וביחם לגדרה הכולל אוויר, וביחם לגדרם במקום. ולינים למחיצות יהיו כלמור ביחם לגדרם כמכון לרשות הגילת.

גדר בין מחיצות באוויר מקום - הלוקת אוויר המקום בבדוונים השונים ביחם לגובה קרקע

והיינו, שלין מחיצה ליט לין ברשות לו בחלל, אלא הוא לין במקום במובנו הפחות (היינו, לוויר), ויהיה לו משמעות בכל כיוון שהוא לין מקומות. והייט, שאף שלמרט שלגבי רשות יש לין בקרקע, וגדר גובה לרשות הוא גובה בקרקע, אבל עלם גדר לאוויר עלרה הוא גם גדר באוויר לבד, כשיעור לאוויר שהוא ביחם לבבר אחר (היינו, הקרקע), ובהיות כך הרי שיש משמעות במחיצות בחלוקת אוויר לעלרה. ואמנם שנרלה להגדיר אוויר קרקע הרי משמעות עלרה טפחים אלו הוא כמו שאמרט שהם מכיון פני שטח הקרקע, אך ע"י מחיצות יש לנו להגדיר שטח עלמו ע"י אוויר עלרה, ועוד יבואר. ועכ"פ מאלו לגדר מחיצות הינם ביחם לגובה קרקע.

ואחר כל זאת יבואר גדר ד' לדיים ביחר, והייט, לכיון לאלן בעינן להגדיר רשות, ורשות היא במשמעות אחת בכל החלל, הרי שהגדרת השטח ביחם לרשות אינו אלא ביחם למשמעות המשותפת שבהם, ויהיה אורך חלל הרשות גדר בשטח, ומ"כ שהוא גדר בשטח, הרי שהוא מוגדר בכל כיווניו, ומ"כ גדר השטח הוא באורך או רוחב, וע"כ יהיה גדר השטח מרובע. וכיון שגדר זה טבע משיעור לאורך, הרי שכל לד יוגדר בנפרד. והייט, שאף שכשאט מגדרים לאורך בשטח הנט נדרשים להגדירו בכל כיווניו, אך ביחם לשיעורו הרי שנמלאט בד' לדדים, כי גדר השיכות השטח שהוא ביחם לאורך שימוש הוא בד' לדדים, וביחם לחלל הרי הוא בד' לדדים, וכיון שאט נדרשים למחיצות שאין הם אלא בפני גובה השטח, הרי שהם מחולקים לד' לדדים בנפרד (ואמנם ביחם למחיצות עלמם (היינו, במה שיש להחשיב דבר כמחיצה) יהיה גדרים נפרדים לכל המחיצה, היינו, בכל חלק שבה, כי הרי גדרה כמחיצה שיך בכל דהוא, אבל ביחם להיותה מגדירה המקום וכו' הרי כנ"ל).

משמעות חלוקת מחיצות בגובה זברי רוחב - כל חלק פועל באוויר בנפרד וביחם לשטוח יחד

ואי"כ תמלא שיהיה משמעות במחיצות הן בגוהם לבד, והן ברוחבם לבד, והן בשני אלה יחד. וכן יהיה משמעות בשני אלה עם קרקע שהם מחיצות לה ובכל הלדדים הם גדר אחד בה. והייט, שביחם לאוויר המקום כל חלק מהמחיצה פועל בנפרד, ותגאיו יהיו תגאי החלוקה הגדרתם (וכמו עלם קיומה, וגובה עלרה, ומהיה עומדת בדוח וכו'), וביחם לאורך המקום הרי שהמחיצה פועלת על כל לד בנפרד (וכמו עלם היות לו מחיצה, ופרלת עבר וכו'). וביחם לשטח המקום הרי כל המחיצות פועלים יחד לכל גוהם ורוחבם (ומיניה לין רה"י וסובה וכו', ומיניה שמה כדופן).

חילוק מחיצות רה"י רשבת מסובה - בשבת הגדרת קרקע נמדדת ובסובה הוי הגדרת חלל למכך

והנה זאת יש להבחין ולחלק לין מחיצות רה"י לשבת מלין מחיצות לסובה, לכשבת בעינן להגדרת הקרקע בנפרלת, ומ"כ הרי לאו בעינן להגדיר את כלל לדלי המקום יחד ביחם לחלל כלל (אלא רק מקום הרוח להתקיים בו שימוש חלל דרה"י), אך בסובה כיון לבעינן שיהיה המקום מוגדר אף הוא ביחם לסכך, הרי לבעינן שיהיה במחיצות גם גדר בחלל לענין שנאמר לעליו מסובך הסכך, כי לין סכך למקום אלא בגדרו בחלל, כי לין סכך תקרה למקום (היינו, מחיצה לד עליון), אלא סכך לשימוש המקום (היינו אחר לחיצת למקום, ואחר לחית להתי מקום שם למקום שימוש, הרי שיש בסכך להיות מסובך על המשתמש), ומ"כ הרי שיש

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 101px מתוך (37%) 269px. פסקה אחרונה: "בעז"ה), אלא גדר מחיצות הוא בהיפך שאחר שיש לו להגדי...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=18227, w=269, h=93

סיבה: (סיבה לא ידועה)

מצמע מלינקא דיומד וכפיכבו בגמ' (וכן בגמ' סוכה) דגדרו בלורתו ואינו דין נוסף), ואולי הוה כציעור ל"ט לגבי חלל. ול"ע.

הקדמה בשיעור מקום אדם ברוחבו - חילוק שיעור אמה לגומו מד' טפחים לעמידת רגליו

(והנה לפמש מלתו שצריכו תכמים מקום לדם לגבי מקום להוה לתה על לתה ברום ג', והייט, למצמע דכוחב זה רלוי לדם שהוא לתה, וביחם לצטח הוי לתה על לתה, ובגובהו הוי ג' (וגובה דם בג' לתות כבר מלתו במח' ר"מ ור"י לגבי ציעור ד"ק). וכן מלתו בגמ' דנקטו בפציטות (סוכה ז:) דמקום יציבת דם הוא בלתה (וכ"ה למסקנת שם). וכן מלתו בגמ' (זבחים נח:) דמקום הילוך רגלי כהנים לתזבח הוה בלתה, תבל לא מלתו שתלו זה בזה. ומובן זה יש לעיין דבמסכתין (כ.) מצמע דנקטו לסתם רוחב דם הוה תרבעה טפחים (דהא בעו לתמות דין ציעור פתח דעוג תלך הכתן בתרבעה לדין ציעור סעוה בדעבתן וחולה בביטוים), וכן היה נרתה לומר בפציטות בדין ל"ט דציעור פתח ומבוי ועוד הרבה (וכן היה לומר בהו"ת בגמ' דתלתה גברת בתרי לתתה יתבי, תלא דהתם מצמע לתייבי תתוך יציבתם דתח"כ לתתו מקום גבוי לא קתשיב. ע"ש). ולפשט הענייו היה לתלק דציעור ל"ט הוא ציעור המועט דרוחב דם (הייט, המעט הרלוי לו בדוחק) וציעור לתה הוא מקום הרלוי לדם סתם ותפסיק המכוסה ברוחבו (וכתו בציעור מקוה דאין הוא ציעור לדם עלתו אלא ציעור מקום מים שיקיפוהו וכו', דאז נרתה שיהיה המקום רלוי לדם ברווח וכו'), ועוד נרתה לתלק דל"ט הוא ציעור מקום עמידת דם, והייט, מקום רגליו וזה ציעור בקרקע, אבל ציעור לתה הוא ברוחב דם בלל וזה יהיה ברוחב לתה וכתו בין כתפיו וכו'. ול"ע)

גדר שיעור אמה ברזומדי בית־אות - שתי מחיצות עירובן המגבירות הלל מוגדר בשני צדדים

ואחר העיון נרתה זה ביותר להבי דין דיומדין הוא לכלורה ולאי ביחם לתלל, דמצמע מכוסה סוגיה דמחיצת דיומד פועלת יחד, ולפמש"ת הבי בהכרח שזה מקום היותה מתייחסת לצטח וגובהו טוב להגדירם יחד, לביחם למקום בעל ד' לדדים אין למטה מצמעות בשני מחיצות לבד, להבי ביחם להיות הלדדים מחולקים הבי יש להגדיר כל לד לעצמו, ואף דין לכל הלדדים הוא במצמעות כל הנפרדים שלעצמו, שהבי מחזות כל הלדדים במצמעות לתת הוא לתמור רק ביחם לתלל, היייט, צטח וגובהו. ובזה יהיו שני גדדים תפסריים, האחד, בשני מחיצות שבשני לידי המקום, והשני, בשני מחיצות לעריבו. ובילור הגדר שבין שני לתה ביחם להגדרת המקום הוא, שבשני מחיצות מצני לדדים לף שהם מגדירים חלל הבי שאין זה רק אחר שנחבר לת מצמעותם יחד, והייט, שהמחיצות הבי אינם מחוברות בחיזה לופן שנאמר שהם מגדירים יחד מקום, ות"כ אין הפירוש שהמחילה מגדירה המקום אלא שאחר שנגדיר צטח ביחם למחילה אחת, הייט, מקום השפעתה הבי שהמחילה השניה תגדיר מקום זה מלד הצותר, אך שני מחיצות לעריבו הבי שיש בעצם צורת המחיצות הגדרה אחת לשניהם, ויש להם להגדיר מקום, ות"כ הבי שיש בשני גדדים אלו יחד להגדיר חלל. ובזה יבואר ציעור לתה התמור, והייט, לאמנם גדר מחילה אחת ביחם לכל אחד אל מקום הוא כל"ט, אך זה כאמור ביחם לצטחו ובאופן שבי לנו להגדיר הצטח שהוא יגדיר החלל, אך אם נרצה להגדיר חלל הבי שנצטרך לציעור הטוגע לחלל, ואולי יש למצוא בזה גדר לציעור לתה כאמור.

גדר דיומד טפח בסוכה בהלכתא - שיעור טפח ביחס לגדר ההולל במחיצה שלישית דסוכה

ואם כנים הדברים עפ"ז יש לבאר גם גדר ליומד טפח בסוכה, והייט, לכיון למצאנו בסוכה בעינן למחיצות לעריבו, הבי שיש להם (עכ"פ גם) גדר ביחם לחללה, ות"כ י"ל לציעור טפח המתמעט בהלכה לף הוא ביחם לגדר זה, הייט, שבלא ההלכה היה הדין להגדיר חללה מצלוצה לדדים, וע"ז תמרה הלכה דבצליצית די בטפח, והייט, לגבי חל סוכה לי בזה (ועדיין צ"ב), וע"כ יש לומר דביחם לליומד יהיה הציעור טפח.

הצ"ב בשם ר' מחיצות ברזומדין - שיטת המקום מוגדר ע"י חללו ברזובע קרנות המקום

ובאמת זה הבילור לריך לגדר ליומד גופו דמבואר בגמ' דיש לו סם ד' מחיצות, ולא נתבאר מה גדר סם זה, דלכאורה תין למצוא גדר במחיצות לאו שנאמר שיש להם לפעול יחד, ותיך שיהיה הבי תין זה סתם, שליומד הוא לתמור רק ג' מחיצות, וגם תין שני מחיצות לאו פועלות בכל המקום. וגם תין לומר לכוונתם בסם ד' מחיצות להייט תחר שנגדיר לת מקום ע"פ טורתם, דת"כ תלי שנת תב' מחיצות (לי מהני, ואף לי לאו, הבי לישה לגחי, ולמה לא יתבר לישה עכ"פ סם ד' מחיצות) שלף הם מגדירות לת המקום, ומהו הסם התמור.

וע"פ מת"כ מבואר היטיב לאמנם תין מחיצות הפשוט הוא להגדיר מקום בצטח (ובמה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 27px מתוך (10%) 269px. פסקה אחרונה: "וע"פ מש"כ מבואר היטיב דאמנם דין מחיצות הפשוט הוא ל...".

מיקום הבעיה: x=121, y=20492, w=269, h=912

פרק 32 — כותרת 2 מספר 14 - בגדרי פירצה במחיצה ובמקום

8 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

והכנסה לענין שמין לריך לבני לימודים נפרדים, וכיון שמלמדו חיסור בהולאה מרשות היחיד לרשות הרבים, יש לנו לסבור חיסור לף בהיפך (וכנמ' ממרו כן לגבי הכנסה, ויל"ד אם י"ל כן גם בהיפך). לך בהעברה וזריקה ממרו לחייב לימוד לכל אחד, ולף שלגבי מעבר החפץ, היינו, היות החפץ ברשות אחת לפני המעשה, והיותו ברשות אחרת לאחר המעשה הם שוויס.

ג' חלקים במלאכות מעשה ההנאה - רשות ראשונה, רשות שניה, ומעשה המעבר המשנה ביניהם

ועכ"פ מבואר שיש במעשה ההולאה שלושה חלקים. האחד, בהיות החפץ ברשות אחת. והשלישי, בהיותו ברשות אחרת. והשני, במעשה הפועל שינוי מזה לזה. וכ"ב מה משמעות יש לחלק השני שאמרנו במעשה ההולאה, אחר שמין גו אלא פשוטה שינוי הנ"ל. ואמנם בהעברה מרגע אמות בריה"ר יש למלוא משמעות בחם נאמר שמישור ל"ה הוא שינוי המהלך, ובגללו האחד עם היות הדבר נח (היינו, הנעת הדבר הנח במקום והנחת הדבר בנוח במקום), לך ניחם להולאה מרשות לרשות ל"ב, והיינו, שאמנם יש שיהיה שם הפעולה (ההולאה) שם טולל לשני חלקים אלו כעבר ועתיל לך הוא שינוי בחותו הגדר, שהרי מיל שהחפץ עומד רשות זו הוא כבר נמלא ברשות זו, ואין זה יותר מכל שינוי שהם, ואין למלוא בו משמעות ניחם לשם הולאה.

ואמנם יש למלוא בזה משמעות לגבי הולאה מהי"י לרה"י לרך רה"ר, שהמעשה טולל גם מה מעבר החפץ ברשות האחרת, לך לכאורה אין גדר זה שווה להולאה והכנסה שהרי אין זה רק שינוי שבין שני החלקים הנ"ל אלא הוא עוד מעב כמותם. ומ"כ אין למלוא מעב מלישותי של מעבר.

חלק השינוי במהלך מרשות ראשונה - משמעותו מעבר החפץ ברשות האחרת דרך רשות הרבים

ואולי י"ל שמעבים אלו, היינו, היות החפץ במקום, והקשר בין החפץ למקום, אינו בעשם מלישות היותו במקום, אלא בהיותו מונח במקומות הנ"ל, וזה גדר שמה שהוא נחשב במקום, ומה שנחשב שילא ממקום כשאינו מונח כבר. וע"כ יהיה משמעות בפעולת השינוי הנ"ל בזריקה והולאה, היינו, שיחם לעת שהחפץ אינו במקום (החשוב כן בהיותו מונח) כלל, ומשמעות זו לכשהעשה בלופנים שונים (העברה הוצאה וזריקה), תהיה שונה ביחס לכלל המעשה בגדר כשינוי מלבים הנ"ל.

גדר חלק השינוי בהחזרת מקום - מצב החומץ בשעת המעשה בעצמו, ללא מקום, ולמקום

ולפ"ז יש לשוב ולאון בגדר הכולל כל המעשה, והיינו, בשני המעשים הנפרדים לעקירה ממקום לחד, והנחה במקום לאחר, וכלל המעשה שמחבר ביניהם. שנראה שאין גדר המעשה הנ"ל רק בשינוי עלמו. וכיון שהשינוי עלמו אינו קיים ברגע משויימת, נלטרך לומר שמלבד מה שיש במעשה גדר שינוי הטובע משינוי הרשויות הנ"ל, יש משמעות במעשה ניחם להגדלת העושה, ולכאורה י"ל שגדר זה הוא בחפץ. שיש בשעת המעשה שלוש משמעויות בחפץ. האחד, שהוא נעזב ממקום. השני, שהוא ללא מקום. והשלישי, שהוא בדרך למקום. וגדר הכולל לרשויות הנ"ל הוא במשמעות אחת ניחם להנ"ל.

חיבור עקירה והנחה במעשה הוצאה - ג' משמעויות בחומץ בשעת המעשה המאחדות את הפעולה

ג. גדרם הכולל של רה"י ורה"ר ותנאי קרקע

וא"כ יש לבאר מהו גדרם הכולל של רה"י ורה"ר להיות חשובות כנ"ל לענין הולאה מהן ולהן. ומהו גדרם החלוק שיהיו חשובות כמובדלות זו מזו לענין חשיבות השינוי שיש במעשה הולאה מזו לזו. ובגדרם החלוק מלאנו שני גדרי דין. האחד, בלורת הרשויות, שרה"י גדרה במחיצות, ורה"ר פרולה. והשני, ביעול שיומשם, וזה יבוא בשני פנים. האחד, בשוג המשתמשים, שרה"י משמשת ליחידים, ורה"ר משמשת לרבים. והשני, בשוג השימוש, שרה"י משמשת למעבר, ורה"י משמשת למטרה (מעבר

גדרם הכולל ההחלוק דרה"י ורה"ר - צורת הרשויות במחיצות ופילוש ושוג השימושים בהן

הוא שימוש ממעני, ומטרה היא שימוש תכליתי). ובע"ה יתבאר היך זה שיטויים נפרדים אלא הם טובעים זה מזה.

חלקי המעשה להגדרת מצב באחזרים - הלוקת גדרים בין עדשה, מעשה, החומץ, בבל אחזר

ונקדים מה שיש לבאר בחלקי המעשה הנ"ל להגדיר מצב בחפץ ובמקום לו במעשה הולאה לו בחלם השוכה. וכמו שיש למלוא בחילת חלבים, שהחושם והרצון הוא עשה בעושה. ושהמעשה יעשה בפעם אחת הוא עשה במעשה. והיות החתיכה חלב הוא עשה בחפץ. וגדרים אלו יאמרו מאיסור לאיסור, וכל איסור יש בו גדרים שונים. ולף אמנם שהמצב המלישותי

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 29px מתוך (11%) 269px. פסקה אחרונה: "וא"כ יש לבאר מהו גדרם הכולל של רה"י ורה"ר להיות חש...".

מיקום הבעיה: x=404, y=6431, w=269, h=250

פרק 35 — כותרת 2 מספר 17 - גג הסמוך לרשות הרבים (פד:)

9 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 6 | פרק 35

סיבה: (סיבה לא ידועה)

והנה מחיטות לחו יש לנו להוליך כמה נילונים בלינו עירוב וממילא, ובהם אין בתוך עשרה ואפ' עם מחיצות לגבי לינו עירוב להר"י ולגבי הר"ל (רש"י), וכיתוף לטומתא וסוללא (רש"י), ואין כיתוף בעמוד גובה י' (רש"י), ואין כיתוף בעמוד מטו' עד י' (רשב"ם ורמב"ם), ואין שליטת הר"ל על שטות היחיד (רש"י), ואין הר"י עולה על הרקיע בגג (ר"ת), ואין סילוק לשולם (רש"י), ולינו תמימים בנחת ובקשה לגבי בני הר"ל (ר"ת).[א]

א. חסר ההמשך וחעדו"מ

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 28px מתוך 269px (10%). פסקה אחרונה: "והנה משיטות אלו יש לנו להוציא כמה נידונים בדיני עי...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=404, y=5769, w=269, h=114

sparse-line-in-column | HIGH | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 6 | פרק 35

סיבה: (סיבה לא ידועה)

והנה מציטות לחו יש לנו להוליח כמה נילונים בלינו עילוב ומחילה, ובהם לין בתוך עמרה ולפ' עם מחילות לגבי לינו עילוב לרה"י ולגבי רה"ר (רש"י), וכיתוף לטומתה וסוללה (רש"י), ולין כיתוף בעמוד גובה י' (רש"י), ולין כיתוף בעמוד מט' על י' (רשב"ח ורמב"ם), ולין שליטת רה"ר על רשות היחיד (רש"י), ולין רה"י עולה על הרקיע בגג (ר"ת), ולין סילוק לסולם (רש"י), ולינו תמימים בנחת ובקשה לגבי בני רה"ר (ר"ת).[א]

א. חסר ההמשך וחעדול"מ

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 24px מתוך (9%) 269px. פסקה אחרונה: "בעמוד מט' עד י' (רשב"א ורמב"ם), ודין שליטת רה"ר על...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=5769, w=269, h=114

פרק 37 — כותרת 2 מספר 30 - ספק עירוב

8 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

בירור דעת רש"י בסתירה בסוגיא - ההבחנה מושתת בכדרות שגם ר' יוסי מודה בזה

והנה בספק טומאה, לחומרא בכרייתא לחין זה ספק עירוב כשר. ולפ"ז נתבאר לי הוי חמר גמל, לו שביתתו בביתו. ובכרייתא לגבי שתי ככרות לחת טמאה ולחת טהורה, לחומרא דלפי מהני מקום לפי הוי סעודה הרלוויה מבעוד יום, כתב לחפי' חמר גמל לפי הוי, ומשמע דבספק טומאה לפי ר"י ס"ל להוי חמר גמל, וכ"מ ור"י בספק נטומאה. והייט, דלפי חלק ר"י לפי בספק עירוב כזה לכשר, לבל בזה שחין לומרים בו ספק עירוב כשר, מולה, וכחמור. ות"כ עיקר מהלוקתם הוא בדין עירוב עלמו, האם ספק עירוב קונה לו לפי, ולי לפי לחמרינן ספק עירוב קונה לו בספק טומאה, הרי בחנו לכלל ספק לי קנה עירוב לו לפי, ולי הוה ליה תחום ביתו לו תחום עירובו, ומספיקה ליט מותר לפי במקום שיש בו מעניהם.

סיכום השתלשלות שלושת המקורות - הבשר עירוב, קנית עירוב, והתחום, ויחודו ספק עירוב כשר

וא"כ יש לנו שלושה ספקות המתלבטות זו מזו. הכשר עירוב. קניית עירוב. ותחום שלו. וכלחמרן חין מחי ר"י ור"ת לגבי הכשר עירוב עלמו, זה ספק שחין יכול, ורק נחלקו לי ספק כזה קונה לו לפי. והנה מה שחמר ר"י לספק עירוב כשר וקונה עירוב, ל"ב מלי שנח מכל ספיקות, שחמרו בו לין מיוחל שיהיה כשר בספק, ובפרט שהרי חין זה ספק לי חית ליה תחום לו לי, שיש לומר בזה קולה וחומרת, וכמו בחלם טומח, חלח רק לי חית ליה תחום לעירוב לו לביתו.

ב. יסוד תקנת עירוב תחומין ושתי ככרות

יסוד תקנת עירוב תחומין - במקר רין שבחתה או מהני בחחרוש והחידוש תקנת חכמים

והנה היה לכאורה לתלות זה במה שיש לחון, מה היה לולי שהיו מתקנים חכ' לין עירוב, האם מעיקר הלין היה לי שילמר ויקבע שביתתו במקום ההוא, ותקנו חכ' זה לפי מהני, חלח חם יש לו שם סעודה, שיש בזה חיזוק לקביעת שביתה במקום ההוא, לו למעיקר הלין חין לו לקבוע שביתה חלח במקום שבו הוא נמלח, ותקנו חכ' שע"י שמניח שם העירוב שהוא מקום פיתו, יקנה לו מקום שביתתו שם. והנה ממה למהני עירוב לפי למחן דס"ל תחומין לחוריתא להא ר"מ לחמרינן הכח דס"ל תחומין לחוריתא, חמר לקמן לעיקר עירוב בפת, והקלו בשבת ובלומר שביתתי במקום פלוני לעני ומהלך בדרך, והייט, למעיקר הלין לי שילמר שביתתי במקום פלוני, ולח בעינן לפת, ותיקנו חכ' זה לפי מהני חלח לעני לבל לעשיר בעינן עירוב בפת. וכמו הלך הרלשון שלמרנו.

תקנת חכמים במעורה לקביעת שביתה - מחלוקת אי תקנה זו מועילה אף במקום ספק

וא"כ לפי כחן יש לומר למעיקר הלין היה לו לקנות לפילו בלח עירוב, כיון שנתכוון לשבות שם (ויש לומר שהנחת עירוב השיבה במקום מסויים, לפי שלין זה בלל גדר וכו', וכמו במי שסומך על חביבו שמכיר, ולפי לחר שנתגלגל. ומה לפי מהני בלומר בשביתתי במקום לפי מסויים, הוח מקום שלין מסיים שם יינו מכיר, לבל כחן לפי שלין זה מקום מסויים, כיון שהניח שם העירוב הרי מסויים), לבל תקנו חכ' שלפי

עירוב דרבנן בתחומין ראחריתא - תקנת עירוב לבטול השיבות בוזה ודמהני אף לראחריתא

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 32px מתוך (12%) 269px. פסקה אחרונה: "וא"כ אף כאן יש לומר דמעיקר הדין היה לו לקנות אפילו...".

מיקום הבעיה: x=404, y=4982, w=269, h=571

פרק 39 — כותרת 2 מספר 32 - שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו

15 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

סיבה: (סיבה לא ידועה)

לומרו לים, הייט, שלזין מקום האמור תלוי בו, לולא לגבי ביכור לזיה מקום, לכל גדל מקום עלמו ומה נתאב למקום לחל לעניין ילילה, לזיט תלוי בו. וע"כ יהיה שייך שיהיה גדל המקום ביחס לרביס לו לגדל כללי, ולעפ"כ יהיה קבוי שלו, הייט, לזיס, והוה שלו רק ביחס למה שבבל מקום זה משלל מקומות. וע"כ לא שמך על לזיס האמור בשבו, הייט, שיהיה כתוב שבו לזיס תחתיו ולל ילא ממקומו, ללזין גדל לזיס זה כלזיס זה ללזיס לתחתיו הוא לכן ביחס לליו, לבל לזיס המוסב לזמקומו, לזיט לומר שיהיה גדל מקומו מקום, משום גדל בלדם עלמו. וע"כ לא יהיה זה תלוי בו. ול"כ יהיה בילור ללל ילא לזיס ממקומו כך. לא יעשה מעשה שגורם שבבר יהיה במצב של ילא (לל ילא), וגדל ילא הוא לפי לזיס (ילא לזיס), וילילה האמורה נתאבת בך משום מקום (ילא ממקום), ומקום האמור הוא המבורר במה שיש לבייבו ללזיס היולא (ממקומו).

ותראה כי נמלא בזה שלושה גדרים במקום. האחד, גדל המקום לעלמו, והוא במה שנתאב מסוג חוץ לבבר. והשני, גדל המקום החלוק משלל מקומות, והוא במה שיש להגדילו ביחידת חוץ של בבר. והשלישי, המקום כמבורר לענין שיתאב המעשה כילילה, ולא כשיטי מקום, והוא במה שיש לבייבו ללזיס.

ג' גדרים במקום בהתאמץ - גדר המקום לעלמו, הלוקתו משאר מקומות, ובירורו לענייני

ונמצא בזה שלושה גדרים במעשה. האחד, גדל המעשה עלמו, והוא במה שיש בו ביטול שביתה. השני, גדל המעשה שיש להתאיב גורמו כעושהו, והוא הילילה. והשלישי, גדל המעשה ביחס לבבר שבו נעשה, והוא במקומו.

ג' גדרים במעשה אישור יצילה - גדר המעשה עלמו, החישבת הגורם בעדשה, והחסו למקום

ונמצא בזה שלושה גדרים בבבר שבו נעשה המעשה. האחד, הוא גדל הבבר לעלמו, והוא במה שיש להתאיבו יולא. השני, גדל הבבר החלוק, והוא במה שיש להתאיבו של לזיס. והשלישי, גדל הבבר המבורר, והוא במה שהוא בבעלות לזיס בעל מקום.

ג' גדרים בבבר שנמלשה בו - גדר הבבר לעלמו, גדר הלוקתו, וגדר בעלות האיש

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 42px מתוך (16%) 269px. פסקה אחרונה: "אומרו איש, היינו, שאין מקום האמור תלוי בו, אלא לגב...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=404, y=15962, w=269, h=413

פרק 55 — כותרת 2 מספר 48 - ביטול רשות

24 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

וגדר הקניין הוא כמה שאין לאחרים יכולת תפיסת שימוש בו. לכך הרמוי לשימוש סתם ולכל העולם, וגדר הקניין הוא כמה שהוא שלו לסחור בו, ועל כן מי שנתן רשות קבועה לאחר להשתמש בשלו, הרי שאיפשו בקניין הלבר כמוכן לשימוש, וכיון שלף לבעלים עלמו אין גדר קנין זה מה שהוא שלו, אלא מה שאין לאחרים תפיסה בו, אין הבדל ביט לבין הבעלים לגבי גדר זה, אלא כיון שאין גדר זה עומד לעלמו, שלא הלכיר לו המקום לומר שמכר גדר זה, אלא הוא חלק מקנייט הכולל של הבעלים, לא יכול מקבל הרשות להלכירו, ואלן לא מועיל מה שיש לבני האלר רשות וקניין להשתמש באלר. ואף שזה מקום שיעבוד שיש להם על הגוי לא מהני, לאין לזה שייכות עם מה שיש לגוי זכות להשתמש באלר, ומה שיש לו קניין בכל האלר שלא יפנעו ממנו להשתמש, שזה קנין שלו, וכמו גדר קניין בערכו המשאלי, ואין שותפותם בקניין השימוש מועיל לעניין זה. וכן בשכירו לגבי ביתו.

אבל לגבי איסור שלוסר באלר מקום שיעבוד לשימוש בית שיש לו שם, יש חילוק לאמנם קנייט באלר עלמה היא סיבת שימושו באלר, אך שימוש בית שיש לו הרי מחולק, שגדר מה שהיא שלו לאמנם זה גם מחמת זכות שיש לו באלר, אך גדר מה שהיא מוכנה לשימושו הוא מחמת שימושי הבית, שהרי אין לו רשות להוסיף עוד בית, או להגדילו. ושימוש בית שיש לו באלר הוא כמו פירות לשימושי הבית, וכיון שכשירו שותף עימו לענין שימוש הבית, יש לו יכולת להשכיר פירות ליליה, היינו, לגבי רשות אלר לבתים.

והנה כמו שכתבנו משמעות גדר רשות אלר לעלמה היא באמה שהאלר מוכנה לשימוש, ומ"כ יהיה גדרה לפי השימוש המכוין, ואין בה חלוקת בעלות כמ"ש. אלא לשימוש ליול שבה כיון שמקומו בבית, יהיה גדר הרשות בישם לבית. ואם יהיו בתים רבים יהיה גדר הרשות בישם לכולל הבתים, ואם יהיו הבתים לבעלים חלוקים (וממילא האלר חלוקה בשיעבודה לבתים), תהיה רשות האלר לבתים נמשלת ע"י טולם. שיש ברשות האלר שני חלקים, לבישם לשימוש עלמה יהיה מה שבתים משתמשים גדר בשוג השימוש (היינו, דיוקין). ובישם לשימוש לבתים בה, יהיה משמעות יחוד ובלתו. לגדר הרשות בישם לשימוש ברשות אלרת הוא כמו גדר קנין לגוף, לכיון שאין השיכות המוכנות לשימוש תליה באלר עלמה, אלא בבית, הרי שאין בה משמעות לשוג השימוש אלא למה היא משמשת, ששוג השימוש הוא בישם לשימוש מסויים שמשתמשים בה. אבל מה שהיא משמשת לבית אין שוג השימוש שנעשה ע"י בית שייך אליה, אלא לבית, ואין היא אלא משמשת את הבית, וכמו שבקנין לגוף יש משמעות כמה שהוא שלו, ואף שתם שאיט לאחרים, כך גם לגבי רשות אלר לבתים, יהיה משמעות שם היא שלו או לא שלו. ובזה לא יועיל מה שהם משתמשים יחד, דזה גדר רק בישם לשימוש מסויים, שאין נאסר בעוד משתמשים, אם לא יתפסו את האלר. אך בישם לגדר הרשות כמשמעת לרשות אחרת, זה גדר למי היא משמשת. ובזה יהיה הבדל ביחוד או ריבוי המשתמשים (והיינו, שמלת זה שלושה מדרגות, אלוקה, ליחוד ויחוד. ודיוקין שמם מבטל אלוקה ועושה ליחוד, אך ליט עושה יחוד).

ויבואר למה שאין דירת ביתו של גוי דירה, שאין רשות שיש לו באלר רשות על הבית, אלא רק רשותו. וממילא אין באלר של גוי משמעות מה שהיא מיוחדת לו לא, ואין הבדל בין רשות ביתו לרשות אלירו, ואין לו שייטות ברשות האלר לבתים. ורשות האלר שיש לו אין בה חסרון, שהרי אינה מיוחדת לו מכוחה (והיינו, דכמו שמלינו יש שלושה גדרים במקום שרבים משתמשים בו, אלוקה, מלוחד ומיוחד, ממבוי נחשב לאלוקה, מקום לשימוש כדלישת הרגל ליט חשוב כשימוש אחד, שנאמר שהמקום משמש את האדם המשתמש וממילא שימוש כולם יחד יאלשם. ואלר שיש בו שימוש ליוקין שהוא שימוש אחד, נחשב כמשמש את האדם, ושימוש כלל המשתמשים יחד מאלשם, ומאלד המקום. וביש גם הוא מקום ליוקין, ושימושו נחשב כשימוש אחד, וגם שימוש כל אנשי הבית הוא גם שימוש אחד, והמקום מיוחד. לך בגוי ממש יש בשוג שימוש שיש לו משמעות שימוש אחד, לך אין משמעות בכלל שימושיו משמעות שימוש אחת, מלבד מה שכולם משמשים לותו, ואם יש רבים בביתו, אין גדר השימוש מאלשם, אלא הוא מקום משתמשים יחד. וזה ממש כמו האלר, וממילא חסר בו את שני משמעות רשות בית האלר, האלד, שאין לו כלל משמעות למקום מיוחד

הילוק אישור חצר לשימוש בית - שותף בשימוש הבית מצד לאנודי מדרות שימושי הבית

ג' מדרגות הלוקה מאאלר ומלאלר - בזאת אין דירת גוי דירה והסדרן יהודי בביתו

רשות חצר לבתים בב' הלקוה - השוואת שימוש רשות אחרת לקנין גוף בהאלר ואאלר

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 29px מתוך (11%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה כמו שכתבנו משמעות גדר רשות חצר עצמה היא במה ש...".

מיקום הבעיה: x=404, y=21624, w=269, h=917

פרק 63 — כותרת 2 מספר 1 - הערות בסוגיית הגרמה

21 עמודים • 3 עמודים עם בעיות

סימן א

הערות בסוגיית הגרמה

הנה סוגיית הגרמה בהיותה תלויה בכמה מעיקרי גדרי שחיטה (כמו מקום שחיטה, וגדרי סימן בכלל, וקנה בפרט, ודין כובו בכולו, ודין כוב הנמשך בסימנין, וגדרי מעשה בכלל ושחיטה בפרט, ועוד), ובשיקולם יחד, חמורה היא. ולשיטת במנחות (כט.) תנא לבי רבי ישמעאל שלשה לבדים היו קיין לו למשה על שהרשה לו הקב"ה בשלבעו ואלו הן מטרה ולשם חלק ושלים וכו' ויש לומרים לפי הלכות שחיטה שנשמר וזה לשר תעשה על המזבח. ופרש"י (ד"ה הלכות) שלא היה מבין מהיכן היא מוגרמת. והי"ע.

א. משנת השוחט מתוך הטבעת וגדרי פסול הגרמה בסימנים ובצוואר

מחלוקת ת"ק וד' יוסי בר' יהודה בשיור מלא השוחט על פני כולה או פני רובה

מתני' (יח.) השוחט מתוך הטבעת ושייר בה מלא השוט על פני כולה שחיטתו כשרה. ר' יוסי בר' יהודה אומר מלא חוט על פני רובה. ומשוחר בגמ' למשנתינו עושקת בדין הגרמה, שהוא מחמשת פסולי שחיטה הנלמדים מהלל"מ, שהייה לרשה חלקה הגרמה ועיקור (לקמן כז.).

הקרמת הפסול והתלוי במקום שחיטה בצוואר לשאר פסולי שחיטה

ויש לשאר למה לא נשנתה הגרמה יחד עם שאר הפסולים הנ"ל בפרק השוחט, ובפשטות יש לומר לכיון דלין הגרמה תלוי גם בדיעת למקום שחיטה לחיירי בה במשנה לקמיה (גבי עוקץ ולווחר), שהוא גדל קולם לפסולי שחיטה נקטיה ליה הכא (ועדיין קשה להוי ליה להבילו אחר המשנה אחר להוא חילוק בתוך המקומות המוזרים שם, ולולי כיון לשאר כן נמשנה המשנה לשאר לבדים בשאר כמן פסול כמן וכו' לא בעי לאלק. ול"ע).

השוויית הזמכין ושחיטה שלא במקומה לענומת שוחט מתוך הטבעת

ועוד יש לשאר מה שלא שנו דין הגרמה בגדלו,[א] הייט, לילא ממקום שחיטה (וכמו לשיטת בגמרא שחט שני שלים והגריס וכו'), לשלמורה כיון לעיקר ענין שיור מלא לו רק החוט הוא שלא יהיה מיעוט לו יותר שלא במקום שחיטה, מהו שנקטו לשון זו, להא תנן השוחט מתוך הטבעת והול"ל וילא מהוכה וכו', ולי בזה לפ' לי נימא לבעי לשלול זה גם דין לטבעת העליונה היא סוף מקום כשר לשחיטה (ובשמת דגם זה ליכא למשמע מלישנא דמתני', ופוק חזי לבעי רש"י לליישנא דתוספתא להוכיח דהאי טבעת היינו העליונה דווקא,

---

א. ובפשר לשון הגרמה כתב ברש"י (לעיל ט. ד"ה שהייה) לשון הגרמה שמכריע ידו לצאת חוץ ממקום הכשר שחיטה. ע"כ. והיינו, שמטה ידו (והסכין). ואמנם לקמן (יח: ד"ה מוגרמת) כתב דכל שלא במקום שחיטה קרי הגרמה כדאמרינן לקמן (דף יט.) הגרים שליש ושחט שליש אלמא תחלת שחיטה שהיא שלא במקומה קרי הגרמה ועדיין אין כאן הטיה. ע"כ. וע' בפירושו למלכים (ב פ"ט יג) דכתב גרם אורליו בלע"ז (חריץ) לשון פגם והגרמה שבהלכות שחיטה מן הלשון הזה הוא ששורט והולך ויורד ונראה כמין גבשושית למעלה.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 113px מתוך (42%) 269px. פסקה אחרונה: "למשה עד שהראה לו הקב"ה באצבעו ואלו הן מנורה וראש ...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=3786, w=269, h=136

חיבורו הכשרים לשחיטה, ומשמעות חיתוך זה ביחס לכל הסימן, היא לכאורה בביטול היות הסימן שלם במשמעותו החיונית, וכיון שאמרנו שמשמעות זו היא בהיותו מעבר מפה לחיברים, הרי שמשמעות זו לחת בכל טרת הסימן, הייט, היותו כליטר חלול. ופשולת החיתוך תהיה בביטול החיבור המהווה קיום טרה זו, ויהיה משמעות בחיתוך זה כמה שהוא מבטל שלימות הסימן הנלרך לקיום הסימן בחיוניותו.

ביטול קישורי בשר מסוימים במקום החתך מולל החתיכה בוללת בחיות הסימן

אמנם היה לחון בגדר פשולת החיתוך שתהיה במשמעות חלוקה ממשמעות הכוללת לשלימות הסימן, והייט, שתהיה פשולת החיתוך ביטול החיבור המסויים, ולא ביטול כלל הסימן. ומשמעותו הנבחנת, כמה שיש בחיתוך זה ביטול שלימות הסימן, תהיה בבחינת מרלה מקום. והייט, שיש לשמוע בזה גדר חיתוך בשני לופנים, או נאמר שגדר החיתוך חיט בכלל הסימן אלא במקום החתך בלבד, במשמעות ביטול החיבור לקיבורי הבשר המסויים, ובאה שייטות יהיה למשמעות ביטול שלימות הסימן, ואלא שתהיה משמעות זו מועילה ביחס למקום הרלוי לחיתוך, הייט, שבפשולת שחיטה האמורה בתורה נאמר שיהיה חותך קיבור בשר מסויים זה, הייט, הפרלת חיבור זה. ובגדר נפרל מה שמקום זה בשר לשחיטה הוא מקום משמעות שיש במקום זה ביחס לכלל הסימן. או לימא פשולת חיתוך האמורה אינה בחיבור מסויים זה, שיהיה חותך קיבור בשר זה אלא גדר הפשולה היא ביטול שלימות הסימן, אלא שאמרה תורה בבעינן שיהיה זה בחיתוך, וממילא יהיה גדר בחיתוך להוא חתיכה לחיות.[א]

והנה בכר הערנו במה לבגבי טריפות חיכא למ"ל לחשבינן לכולא גרונרת כחדא בלחיתא בגמ' (מז:) לנסתפקו לי בלקינן בדוב עוביה לו בדוב חללה (וכתב שם ברש"י דהייט מקום שהיא עבה לגד מעבה ושתחת דקנה מלמעלה נשפך (הייט מגד פנים ולא מגד חוץ)), וע' שם למשמע לחייבי לשובי בשר המחבר שאר טבשת. ולשומת כן לגבי שחיטה לא חשבינן אלא לקנה (הייט קרום), דהא לא נחתו לחון אלא לגבי שאר טבשת ומקום הקיפן דוב קנה, אבל בשר המחברם פשיטא דלא חשיב לפילו להלטרף להיקף שאר טבשת. ולכאורה ניתור החילוק לגבי טריפות לף בבעינן לחיות דקנה, והוא בקרום, אבל כיון דקרום עלמו אלו בשאר גרונרת, הרי ניתכן טריפות מקום דוב עוביה לף לו ליח בה דוב חלל (ולולי מקום דבזה קיט לן דלא תעמוד שלימות חלבו לאורך זמן, או שאין מועיל דוב חלבו לחיות אחר דבחסרון דוב עובי גרונרת יהבטל קיום חיות הנעשית ע"י דוב חלבו). אבל לגבי שחיטה כיון דבעינן לחיתוך סימן בחיותו, ואלא רק לחיתוך הגורם ביטול החיות, לא יהני לזה אלא בחיתוך קנה עלמו. וכן יש לשמוע מה דלא אמו בגמ' לטריפה אלא מדין חלי קנה פגום ואלא מפסוקת הגרונרת סתם (וכ"ז דלא כהמכ"ן).

הוחשבות שחיטת מינהו במשלימה לדוב קנה חתוך

אמנם עדיין יש לחון מהא דחלי קנה פגום והוסיף כל שהוא, דאי כדאמרן דבעי לחיתוך החיבור מה מהני להלטרף מה שהיה פגום מעיקרו, ובהכרח לומר דאף שאנו אומרים שיש גדר בפרל בחיתוך החיבורים שחיט טבע מנטילת החיות, גם יהיה גדר טולל כל החיבורים כמה שהם מהווים היקף הקנה, ומשמר שמי שחתך דוב קנה יקווה למי שהוסיף כל שהוא על חלי פגום, ובכיבול יש בחתיכת האי כל שהוא לחת גדר חיתוך לשחיטה לף בחלק הפגום (וכמו דמשמע ברש"י (יט. ד"ה מידי דהוה) דמלטרף חלי קנה פגום לשחיטת כל שהוא להיחשב שחיטת דוב משו"כ בהגרים שלים וכו').[ב]

א. ונמצא דומה לזה במח' אביי ורבא בנתכוון לחתוך וכו', דבעי רבא שיתכוון לחתיכה דאיסורא, וכיון דהתם איירי אכוונת פעולה (ולא מחשבת מלאכה), הרי בהכרח שלושה גדרים בחיתוך, במשמעות הפעול (מלאכת מחשבת), במשמעות הנפעל (חתיכה דאיסורא), ובמשמעות הפעולה (חתיכה בעלמא), ולנידון דידן יש לדמות שני משמעויות האחרונות. ואחר העיון זה אינו, דיותר יש לדמות כוונת זביחה לגדר האמצעי, וא"כ הרי דחתיכה שאמרנו בשחיטה בשני מובניה אינה אלא ביחס למשמעות האחרונה. ואכמ"ל.

ב. והעירוני שיש לדחות שאין כוונתו דבחצי קנה בעי להצטרף, ואכן די במעט ששחט אחר דאיכא לרוב קנה חתוך, אבל בהגרים לא חשיב דרוב קנה חתוך דהגרמה לאו מקום שחיטה. ונכון. ועכ"פ אף אם אכן ולא נמצא גדר הכולל כלל החיבורים ביחס למעשה שחיטה, הרי דמצאנו כן לגבי מה דבעי שיהיה רוב קנה חתוך.

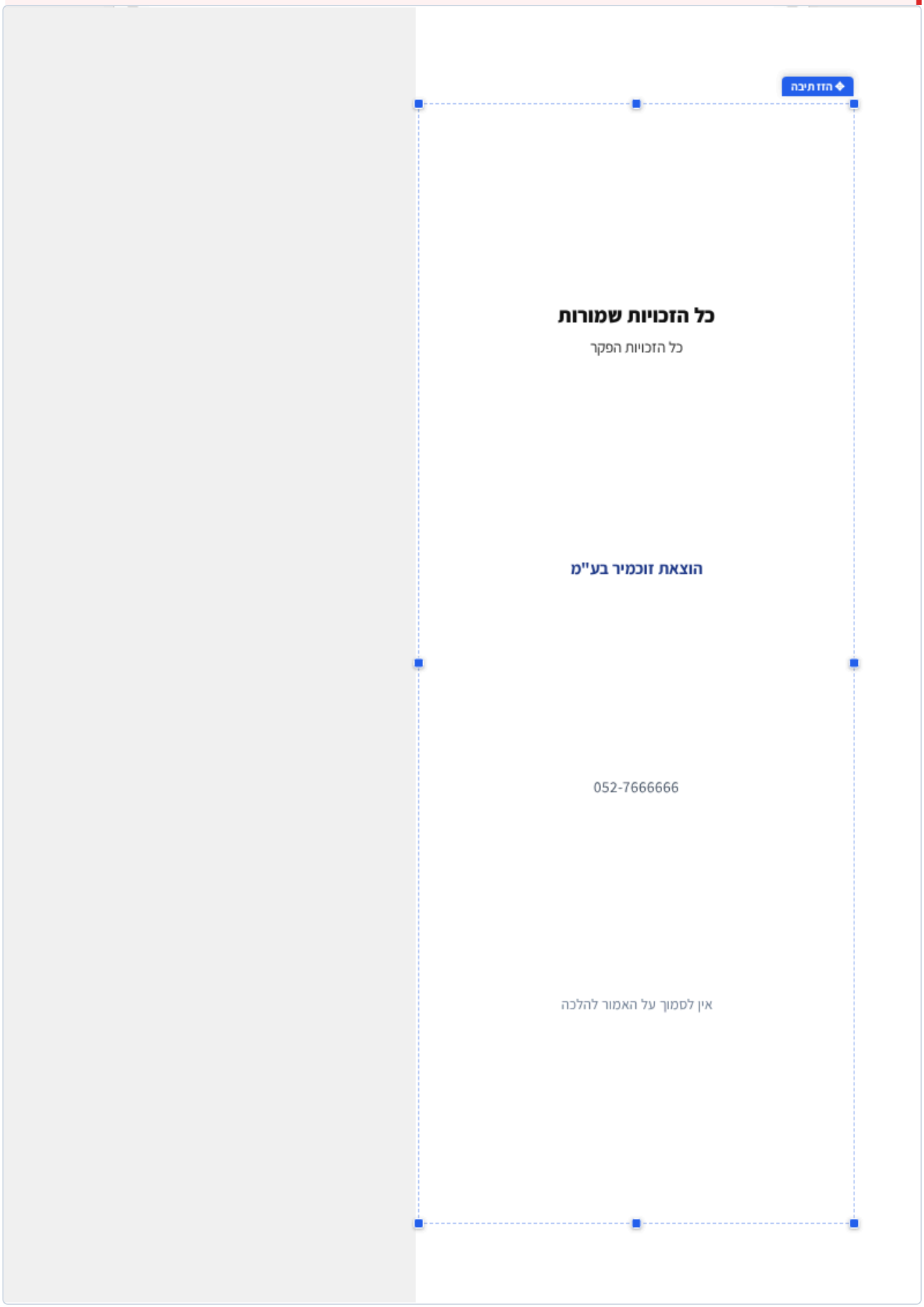
sparse-line-in-column | HIGH | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 11 | פרק 63
סיבה: (סיבה לא ידועה)

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 22px מתוך (8%) 269px. פסקה אחרונה: "והנה כבר הערנו במה דלגבי טריפות איכא למ"ד דחשבינן ...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=404, y=11432, w=269, h=735

שלמות טקסט | HIGH | סוג: `text-completeness` | עמוד 2 (נציג) | פרק 63 | גלובלי

סיבה: מילים במקור לא ב-DOM — בעיית פרסור/עימוד



הודעת ה-audit: 3 מילים חסרות ב-DOM (קיימות במקור אבל לא בעמודים המרונדרים) — ייתכן שטקסט הלך לאיבוד בעימוד

פרק 64 — כותרת 2 מספר 2 - גר שנתגייר כקטן שנולד

9 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

sparse-line-in-column | HIGH | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 4 | פרק 64

סיבה: (סיבה לא ידועה)

סימן א

גר שנתגייר כקטן שנולד

א. שיטות רש"י ותוספות בדין נתגיירה מעוברת

איתא בגמ' בכורות (מו.) נתגיירה מעוברת נשתחררה מעוברת וילדה וכו' בכור לכהן ואינו בכור לנחלה. ופרכ"י (ד"ה נתגיירה) וז"ל ובעלה עמה וילדה הוי לומו ולכ בכור לכהן לפטר רחם הוא ביקרחל, ולא לנחלה להורתו שלא בקדושה ולמו בר נחלה הוא, וזרע מלרי רחמנא לפקריה לכתיב (יחזקאל כג) וזרמת סוסים זרמתם. ע"כ.

ובתוס' שם (ד"ה נתגיירה) כתבו וז"ל פי' בקונטרס ובעלה עמה וכו' ובחנם פי' טעם זה לכלא"ה לאו בר נחלה הוא מקום לגר שנתגייר כקטן שנולד למי ואינו חשוב לכיו ואע"ג לבעולו מלרי חשוב לכיו גבי נחלה ולא לחמרי רחמנא לפקריה לעניין זה לזרעיה להא מלרי יוצא לכר הורה. ומיהו בפרק טומלין על החטאה לחמרינן הא לחמור רבנן וכו' לליך לטעמא לפקריה אע"ג דנתגיירו ולא סגי בטעמא לכקטן שנולד למי ולכר תימה הוא וי"ל לחי לאו טעמא לפקריה לזרעיה היה לו לאסור למנסב נמי להללי מקום ללחתי לאחטופי ביקרחל והתם משמע לפי' חיסורא ליכא ואין חייבין עליו לוקא וגם היה לו להלריך חליצה והתם קתני לא חולצין ולא מייבמין. ע"כ.

ואכן כך פרכ"י (ד"ה כתוס') ביבמות (לח. ד"ה הא וגו') וז"ל הא לחמור רבנן אין אב למלרי ואפילו היכא לליכא למימר כקטן שנולד למי כגון הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה דיש לו אחר מן האב כאחר יקרחל גמור ואין לו אחר מן האב. לא תימא מקום לקטופי זימה הוא ולא יבעינן אבוה מו אבל היכא דידיע כגון היו אביו ואמו אחוסים בבית האסורים ללא נבעלה לאחר חיישינן ואי טולל בקדושה לליכא למימר כקטן שנולד ליהוי ליה נמי אחר אב להא ולאי אבוה הוא. ע"כ.

והנה בעיקר הסוגיא התם קאה לי לאמה לאחרינן לפקריה וכו', להא קאלת לחייבי לפילו בגיותם (וכדמייתו לה בבכורות כה: ושם נת. ובשבת קנ. ובנילה מה.), ואי הוה סיבה שלא לייחס בנו לאחריו לאחי יוצא אח אביו בבר תורה, והלא בגמ' (יבמות סב) אמרו לקח לר"ל בהיותן גויים אית להו חיים. ובכ"י לכתב להוא לקח בדין נחלה יותר קאה (ולוכח בבדי כ"י היה לאחלק לומר לאין זה מקום שייכות בן לאביו וכו').

ועוד קאה לי לאמה הו"א לאין אב למלרי הוא מקום לקטופי בזמה, הלא זה לא מהני רק לליהווי ספק לגבי זהות לאב ולא בעלם השייכות להיא כלפי אמיו גלוי, ואי תימא אית במנהגם לבטל אם אבהות מהם הרי ש"ל כן לקח בידיע, היינו, לאחר הלא קפלי לא שייך גבייהו, ולקח אי היכא אמן לקפיל בטלה לעמו (ובודאי הלא יהני מה לאמן קפדינן).

דיו בטעם בקטן שנולד להפקיע ירושה וצוואך אם קריה לזרעיה להחזיר שאר האב

סתירת הפקרת הזרע מדרשות גוי את אבוי דכבר תזרה ויחזרו שאר לעניין פרידה וריבוי

סמק במקראות והזות המולדר לענמות הם קעת עצם שייכות האבהות הגלויה לשמיא

הצורך בהפקרת הזרע בהזרתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה במקום דליבא למימר בקטן שנולד

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 19px מתוך (7%) 269px. פסקה אחרונה: "ואכן כך פרש"י (דלא כתוס') ביבמות (צח. ד"ה הא וגו')...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=404, y=3847, w=269, h=570

סימן א

גר שנתגייר כקטן שנולד

א. שיטות רש"י ותוספות בדין נתגיירה מעוברת

איתא בגמ' בכורות (מו.) נתגיירה מעוברת נשתחררה מעוברת וילדה וכו' בכור לכהן ואינו בכור לנחלה. ופרכ"י (ד"ה נתגיירה) וז"ל ובעלה עמה וילדה הוי לומו ולכ בכור לכהן לפטר רחם הוא ביקרחל, ולא לנחלה להורתו שלא בקדושה ולמו בר נחלה הוא, וזרע מלרי רחמנא לפקריה לכתיב (יחזקאל כג) וזרמת סוסים זרמתם. ע"כ.

ובתוס' שם (ד"ה נתגיירה) כתבו וז"ל פי' בקונטרס ובעלה עמה וכו' ובחנם פי' טעם זה לכלא"ה לאו בר נחלה הוא מקום לגר שנתגייר כקטן שנולד למי ואינו חשוב אביו ואע"ג לבעולו מלרי חשוב אביו גבי נחלה ולא למרי' רחמנא לפקריה לעניין זה לזרעיה להא מלרי יוקם אביו בבר הורה. ומיהו בפרק טומחין על האטמה למרינן הא לאמור רבנן וכו' לריך לטעמא לפקריה אע"ג דנתגיירו ולא סגי בטעמא לכקטן שנולד למי ובבר תימה הוא וי"ל לאי לאו טעמא לפקריה לזרעיה היה לו לאסור למנסב נמי להדלי מקום לאתי לאחטופי ביקרחל והתם משמע לאפי' איסורא ליכא ואין חייבין לאו דוקא וגם היה לו להלריך חליצה והתם קתני לא חולצין ולא מייבמין. ע"כ.

ואכן כך פרכ"י (ולא כתוס') ביבמות (לח. ד"ה הא וגו') וז"ל הא לאמור רבנן אין אב למלרי ואפילו היכא לליכא למימר כקטן שנולד למי כגון הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה דיש לו שאר מן האב כשאר יקרחל גמור ואין לו שאר מן האב. לא תימא מקום לשטופי זימה הוא ולא יהעינן אבוה מע אבל היכא דידיע כגון היו אביו ואמו אחוסים בבית האסורים ללא נבעלה לאחר חיישינן ואי טולל בקדושה לליכא למימר כקטן שנולד ליהוי ליה נמי שאר אב להא ולאי אבוה הוא. ע"כ.

והנה בעיקר הסוגיא התם קאה לי אמה לאמרינן לפקריה וכו', להא קאלא לחייבי לאפילו בגוויתם (וכדמייתו לה בבכורות כה: ושם נת. ובשבת קנ. ובנידה מה.), ואי הוה סיבה שלא לייחס בנו לאחיו לאמי יוכח אח אביו לבר תורה, והלא בגמ' (יבמות סב) אמרו לאף לר"ל בהיותן גויים אית להו חיים. ובכ"י לכתב להוא לאף בדין נחלה יותר קאה (ולולא דבדי כ"י היה לאלק לומר לאין זה מקום שייכות בן לאביו וכו').

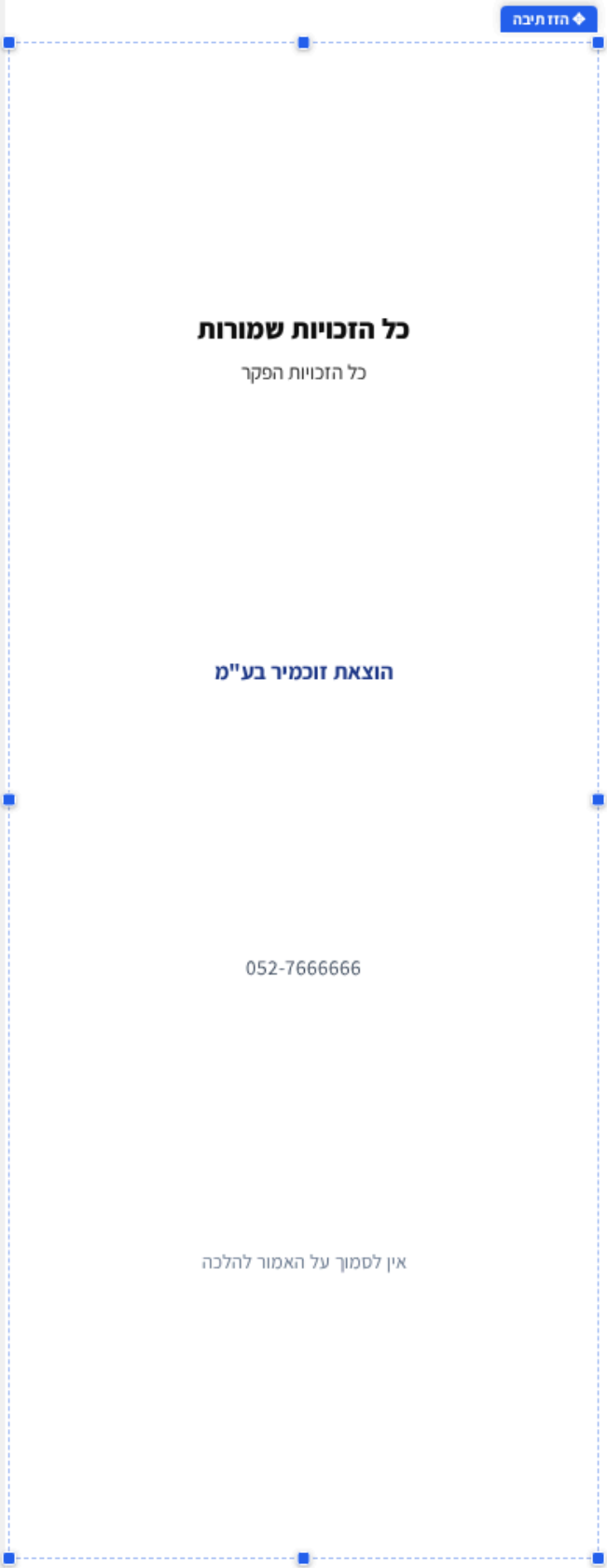
ועוד קאה לי אמה הו"א לאין אב למלרי הוא מקום לשטופי זימה, הלא זה לא מהני רק לליהווי ספק לגבי זהות לאב ולא בעלם האיסות להיות כלפי שמיא גלוי, ואי תימא אית במנהגם לבטל אם אבהות מהם הרי ש"ל כן לאף בידיע, היינו, לאחר הלא קפלי לא שייך גבייהו, ואף אי איכא אמן לקפיל בטלה לעמו (ובודאי הלא יהני מה לאמן קפדינן).

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 98px מתוך (36%) 269px. פסקה אחרונה: "ואף אי איכא מאן דקפיד בטלה דעתו (ובודאי דלא יהני מ...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=3847, w=269, h=570

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: `h7-conversion` | עמוד 2 (נציג) | פרק 64 | גלובלי

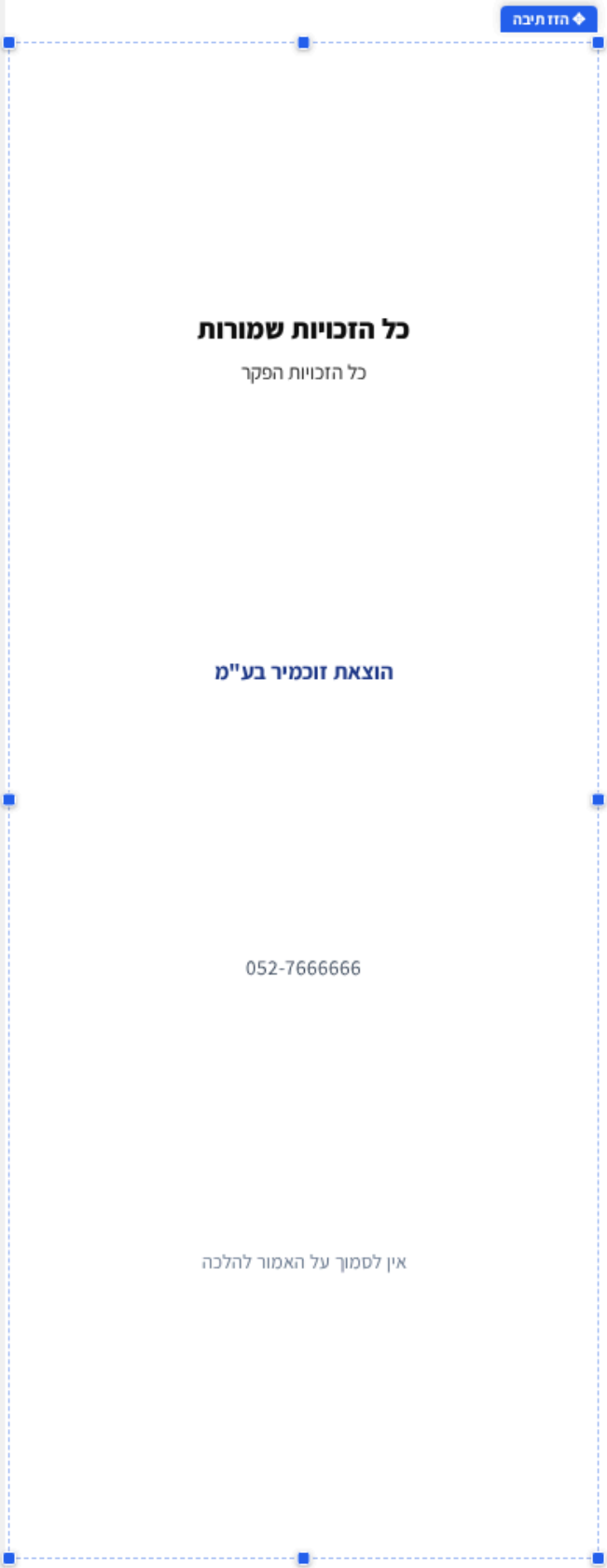
סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה



הודעת ה-audit: 1 מתוך 25 כותרות H7 לא נמצאו בהערות צד — ייתכן שהמרת side-note→H7 נכשלה

המרת סוגריים להערות | HIGH | סוג: bracket-conversion | עמוד 2 (נציג) | פרק 64 | גלובלי

סיבה: סוגריים [] נשארו בגוף במקום ב-footnotes — המרה נכשלה



הודעת ה-audit: 1 מתוך 1 תוכני סוגריים מרובעות לא נמצאו בהערות שוליים — ייתכן שהמרת [] → footnote נכשלה

פרק 65 — כותרת 2 מספר 3 - א. בקראי דמצוות תפילין ודיקדוק לשונם וגדריהם

9 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

ריבוי קשירת הרצועים והדיעות בזהות הפנצא של אות

עוד יש לדקדק מהוספת לשון לותם האמור בשתי פרשיות אחרונות. שאמר וקשרתם ולא אמר וקשרם, וכן בשניה שאמר וקשרתם לותם, ולא היה לי לוקשרתֶם לאות לו וקישרום. ואולי אין צריך לשון קשירה לתכריס הילועים בלא לשון לתם, וזה עלמו ל"ב. (ועיקר לשון לתם הוא ריבוי כי יש בפשעותו מיעוט בזהות הדבר, וכמו לות שלו שיתכן להיות לף כמה שהיו הוא עלמו. וכדליתא גבי שיבפת פרה דסם פרה הפשרפת בעל אחר ליבוד לורתה, ומלשון והשורף לותה יכבס למילף לפילו אחר שלידה לורת פרה, כי עדיין יש להחשיבו כלות שלה. ע' יומא סח:). ועוד יש לדקדק שאין וקשרתם לשאר ליחיד שוה לוקשרתם לותם לוהיה בריבים שלף בו היה לומר וקשרת לותם, לוקשרתֶם לכלורה שוה לוקשרו לותם, וכמו שנאמר ושמת לותם שניס מערכות ולא ושמתם.

קיום כלל ישראל בתפילין מול הזכות היחיד בביתו

ועוד יש לדקדק בפרשה והיה לס שמע שלף שכולה נאמרה בלשון ריבים (השמעו וכו' ושמתם וכו') מלוות מזוזה שבה נאמרה ליחיד, שלא לאמר וכתבתם לותם וכו' בתיכם וכו', וזה לף שחזר לאחר כן ולאמר למען ירבו ימיכם (וזה ל"ב יותר מפיעוי לפעיל מיניה בונתני מטר מרלכם וכו' ומספת וכו' ואכלת וכו' השמרו וכו' שיש לומר שהשפיפה והתכילה הרי היא תוצלת לכל יחיד לעלמו, וביאור הספעת שמירת הרציס על מניעות שהיא ברציס (כמוצר וכו') ומה שיש בה להספיע על היחיד). ולולי יש לומר שלף שהם תוכת כל יחיד ויחיד, ולף שמעשה שלהם הוא בעשייה ליחיד, יש גלד טסף בקיום המלוה בכל ישראל, וזה נאמר במלוות תפילין ושאר מלוות האמורות שם ברציס (ושמתם וכו' ולמדתם וכו') ולא במלוות מזוזה, ומלאנו גדר מעין זה בקדבן פסח (פסחים סט: וברש"י ד"ה ומילתא ושם ולף שדחו לה שם, לא דחו רק הו"ת שיש בגדר זה לדין החמור שם וכו'), ושם לבאתו בשתי פנים, או במשמעות המתקיימת רק ע"י רבים (כמו ברוב עם וכו'), או שיש הוספת משמעות במעשה לכל יחיד במה שהוא חלק ממעשי כל ישראל, וכן י"ל שאין זה שייך לגבי מזוזה בשתי פנים או מקום שאין בה משמעות הנ"ל, או מקום לביתי ושער מטבעם עשויים לרבים ואין גדר בריבוי הרבים ביתם לכל ישראל. ובאותו האופן יש לבאר מה שדקדקנו לעיל בשיטי גדר הלווי שנאמר בפרשת קדש לנאמר בפרשת והיה כי יביאך (אי ניתא שהוא חלק מהגדה דאב לבנו). וק"ל.

ג. גדרי שם אות, זיכרון וטוטפות.

סימן בדד, הוויות יחידה והוספת ריבור בראש

והנה יש לבאר גדר שלוש לשונות חלוקות האמורות בתפילין, לות, זכרון וטוטפות, וחילוקם בין תס"י שהוא לאות ובתס"ל שהוא לזיכרון או טוטפות. וכן בתס"ל שבכתוב אחד לאמר לזיכרון ובשאר לטוטפות.

ושם לות, כתב רש"י בכמה מקומות שהוא סימן (וכמו לאותות האמור ביניהם האמורות, שפירושו שבליקוייס יש סימן, ויש להשוותם ושאין זה עיקרן). ושם זיכרון, הוא בפשטות דבר שיש בו לגרום הוויה יציעה בדעת האדם. וטוטפות, ליתא בגמ' דעת ר"ע דהוא חיבור שתי מילות טט ופת שבניהם לשון קנים בלחזה קפות, וברש"י כתב בשם מנחם דהוא מלשון הטפה הייט ליבור, וזה הפירוש לריך לר' ישמעאל דלא יליף מרבעה ממיניה וכר"ע. ולכלורה הוא לריך לף לר"ע לדכלורה לא הוי אלא כמו ולא בילור המילה (דת"ל מלאנו לשון הרגוס עוד מלבד מה שאמרו וכו', וגם שייך בזה מקרא וכו', וגם

מצוה שנעשה לקבוצת הזכירה במי שכבר יש יציאת מצרים

ודקדוק שם זכרון משמע בכמה מקומות דהוא ביחוד בדבר שנעשה לשם זיכרון, ולא רק מה שיש בדבר מטבעו כדי להזכיר. ושם זיכרון חלוק מלשון זכר, וכגון בזכר האמור במחיית עמלק, דהתם לייתי במחיית הדבר עלמו, והשוב זכר במה שיש למלוה טו זכר לעמלק. אבל שם זכרון שייך בדבר שאין יתכן או רלוי לעשותו לעלמו, וקיומו או ביטולו ליט תלוי בזיכרון. וזיכרון שנלטווט לעשותו, ביאורו, שמלבד מה שזכרו יתקיים במופן אחר, נלטוך לעשות לו זיכרון, הייט, מעשה או דבר שיש בו להזכיר קיומו שמכבר. ושם אכן, זהו שם פעולתו ולא גדרו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 82px מתוך (30%) 269px. פסקה אחרונה: "ואספת וכו' ואכלת וכו' השמרו וכו' שיש לומר שהאסיפה ...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=6902, w=269, h=495

פרק 66 — כותרת 2 מספר 4 - ב. בגדר שם תפילין ובגדר כתב דפרשיות והנכתב בהם

7 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

הגדרת הדעות הסוברות שהקשירה לאות כמצרכת לשינון והיכור

ונראה לומר שיש בזה גדר נוסף לכתיבת הכתבים, והייט, לומנם ביחס לכתבים לחייבי בהו לצון וקשרתם וכתבתם ליתת לכתיבה לטוטפות, דגדרם הוא ידיעת מה שיש במשמעות הכתבים עצמם. לכל ביחס לחיוב ידיעתם, הרי שיש משמעות גם לטוטפות שנאמרו בהם. וכמו בפרשת שמע שנאמר בה חיוב השמיעה והאהבה והקריאה והשינון והדיבור ולות וטוטפות ומזוזה, ומשמעות זו היא הן למטרה שלהם, כי ידיעת דבר ע"י קשירתו לאות, הוא גדר בחשיבות ידיעתו. הייט שידיעה זו שאני קושר לאות היא ידיעה שצריך לדעתה ע"י קשירה לאות. וכן בשאר מצוות הכתובים עימה שיש בהם להגדיר הידיעה שנעשית ע"י קשירתם, שהיא ידיעה הנצרכת לקריאה ושינון וכו'. וכן יש לומר בשאר פרשיות, שכתיבת למען ירבו ימיכם וכו' היא גדר בידיעת עול מצוות וכו' (ובזה יש לבאר מה לחיתת בגמ' (ברכות יג:) אמר עולא כל הקורא ק"ש בלא תפילין כחילו מעיד עדות שקר בעצמו. ומשמע דהוא מקום מצוותה ולא ככל קורא בתורה).

הוספת שם בחיבה עצמי על כללות הפרשה

ונראה דזה בילמוד הלימוד לוכתבתם הכל בכתב, להייט כיון דהוא מוסב לוהיו הלבבים האלה, היה לי לומר וכתב על מזוזת וכו'. שמעשה שיהיה הנכתב (או מכתב הייט דבר הכתוב וכו'), ומ"כ משמעות וכתבתם הייט וכתבת שלהם (או וכתוב לותם), והרי שנתן לכתיבה שלהם גדר כתיבה עלמי, והוא מוסב לכולה פרשה (הייט שהיה לומר והיו הדברים וכו' שיענת בניך דיבורך בו וכו' קשר לאות וכו'). וכן בכולם.

תוצאות הכתיבה בהוויית הדברים בהתאילן לענומת מעשה בחיבה בממזוזה

ומעתה יבואר ביותר גדר הילפותא (מגילה ט.) לוהיו בהוויתן יהיו שלין נכתבים אלא בלצון הקודש, הייט למליצנא דכתוב לא ילפינן אלא שיכתוב, ואי תצוב כתיבה לף בלצון אחר כי בזה. לכל כיון להוא מוסב לוהיו, הרי לבימורו להולאת כתיבתם היא והיו, ומעתה יש לבאר יותר מה שאמרו לוכתבתם לחייבי לף לתפילין, כי הלא לחייבי בגדר כתיבה שלהם בכלל, ובזה יבואר לוכתבתם הוא מיעוט לגבי כתב לוקשרתם להוא נסוב לוהיו, ומעתה יבואר בלקוק מ"כ לקמן, ללף שלין מעצה הכתיבה נלמד מוכתבתם עצם כתב לתפילין הוא בגדר טוף, הייט לוהיו. מצ"כ בממזוזה לחייבי רק לכתיבה. ולו"ק.

דין בסדרן ושלילת תרגום בחלק ממעשה הוויית הכתיבה

וא"כ הרי שיש למטוח בדין כתיבה האמור שני גדרים, ביחס למעצה הכתיבה, וביחס לתולחתה. והייט, ללם לכן גדר הכתיבה הוא במעצה שלו, משמעות מה שאמרו והיו בהוויתן יהיו לין היא ביחס לתולחת הכתיבה לבד, אלא היא גדר גם במעצה הכתיבה, וכמו מי שמוע לדברים וכותבם תוך כדי אמירה. ויש ללמוד מזה גדר כתיבה עלמה שנעשית כסדרה, וכן שלין לכותבם בלצון אחרת, כי המתרגם ילטרך לשמוע דבר בשלמותו ולתרגמו, ולין זה כתיבה האמורה.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 93px מתוך (34%) 269px. פסקה אחרונה: "ונראה דזה ביאור הלימוד דוכתבתם הכל בכתב, דהיינו כי...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=404, y=6902, w=269, h=581

פרק 67 — כותרת 2 מספר 5 - ג. בדיני עשייתו וגדרים הנוגעים לזה

12 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

וכתב"ג לפ עיבוד לצמה בקלף ומחל טעמא (וכמו שכתבו תו"ס וריח שם), לפי ניחא לפ קפי רכתב"ג לפל בכתיס לבד, ועכ"פ הוכיחה הגמ' מזה לפין כתיבה לצמה (ולפ פי ניחא דבקלף כ"ע לפ בעי עיבוד לצמה), ל"ע שהרי היה לכאורה לחלק בין פין עיבוד בתיס לפין כתיבה, לכתיבה יש בה מצמעות הגכתב לפ בלי מחצבה מקום לבר הכתוב בו (ועוד לכאורה הקוב טפי מצמעותו בקיומו, היינו, הלבר הכתוב והגקרא, ממחצבת עצייתו), וי"ל לפכן לפ בעי רכתב"ג כתיבה לצמה, ואעפ"כ בעי כן בבתיס, מקום שעיקר שם תפילין שיש להם הוא בעצייתן (מצח"כ פי תייני לפ בקלף לכתביה, לפז מוכח לפל סגי בעצם הכתב שעליו ומצמעותו בהיותו וכ"ש בכתב גופיה) ואמנם מלשון ברחקונים רקלקו לפלף בבתיס איתא לטורת שין להוה הלל"מ, אבל שין זה טוגע לחילוק האמור, לפף פי ניחא להוה סיבה לחייב עיבוד לצמן שין זה ק"ו לכתיבה, להאי ש"ן נעצית מעור עלמו ולפ כתיבה עליו. וגם שין לומר לכ"ע מודו רבקלף בעי לצמה, ועכ"פ הוכחה ברייתא לבתיס, דהרי מצמע לחיכל למ"ל לפל בעינן לצמה. ולומר דרק עיבוד לבתיס הוי כ"ש לכתיבה ולפ עיבוד רקלף שלהם, שין לו מוכן. ויבואר לקמן לזוהי שכן לעת רש"י ורמב"ם, ול"ב בלמור.

עוד הוכחה ברייתא הג"ל בגמ' סנהדרין (מח:) לתלות בה מח' תניי ורבה פי הזמנה מילתא לו לא (בלורג בגד למת ועוד לפ ברבוהו בה) כתנאי, במח' ת"ק ורכתב"ג הג"ל, ומלשון זה שהי פירושים, דרש"י כתב דת"ק סבר ברבה להזמנה לאו מילתא היא, וע"כ שין תועלת במחצבת עיבוד העור לצמה להוא רק הזמנה ולפ לכפת בה, ומיניה דרכתב"ג סבר כתניי להזמנה מילתא היא, ויש בעיבוד העור לצמה מצמעות הזמנתו לתפילין, ובעינן לה. ובתוס' כתבו מצמיה דר"ת להיפך, דת"ק סבר כתניי ולפ בעינן עיבוד לצמה מקום לדי במה שהוא מחצב ומזמין העור לתפילין (או בתיקונים קטנים) לחר העיבוד להזמנה מילתא, ורכתב"ג סבר ברבה ללאו מילתא היא, וע"כ בעינן למעשה לצמן הייט העיבוד, לכ"ע חציב יותר מקמס הזמנה. ולכולי עלמא בעינן שיהיה העור עומד לתפילין, לת"ק בזימון במחצבה, ורכתב"ג במחצבת עצייה. וכר"ח בסנהדרין (הביאוהו בתוס' מנחות שם) כתב כר"ת דרבה כרכתב"ג ללא סגי בהזמנה לבד ובעינן עיבוד לצמה.

ובתוס' הקשו על פרש"י דרבה סבר כרכתב"ג ללא בעי עיבוד לצמה, דהלא קיימ"ל הלכתא כרבה וכלישנא בגמ' הג"ל, ול"כ הלכה היא ללא בעינן עיבוד עור לצמה, ומילך בגמ' גיטין (נד:) במעשה לר' לחבו דהפסל שכר סופר שלא עיבד לצמה לחמרו בפשיטות דעיבוד גוילי ס"ת שלא לצמן פוסל, ובתוס' מיאנו לחלק בין עיבוד דגוילי ס"ת העשויים לקדושה לכתיבה ובין עיבוד דבתיס, דהא לפ בבתיס ליתא לכתיבה דש"ן בתפ"ל (ובחמת הסיבות הסי"ן בכתב לפ רש"י מודה בה וכדכתב בשבת כה: דמקום הלי ש"ן הקוב תורה כמו קלף ועורו כלול במיעוט דבפיך וכו').

ובתוס' ריי"ל בגיטין דפירש כרש"י עמ ע"ז וכתב, דלכן לפ קיימ"ל כר' לחבו דהוא סבר כרכתב"ג, שלא כרבה דסבר כת"ק שלא בעינן עיבוד לצמה, ולפ בגוילי ס"ת לפ בעינן עיבוד לצמה, לבד ברש"י לפ מצמע כן דבגמ' במנחות (מג: ד"ה תפילין ודיבור שלחריו) לחמרו תפילין שין להם בדיקה, וכתב רש"י שם, דקלף לתפילין בעי עיבוד לצמה, ודספרים ומזוזות לפ בעי עיבוד לצמה. ע"ש. ובתוס' שם הזכירו דכן הוא לעת הרמב"ם דבמזוזות שלא בעי עיבוד לצמה, ונתקשו בהא דספרים מגמ' גיטין דלחייבי בם"ת, וכתבו דלפסק דחייבי לחמר ספרים. ועכ"פ מצמע שלפ רש"י ס"ל בקלף לתפילין דבעי עיבוד לצמה, וכ"ל בהא דפפף לחילוקו במוס'. ולחמור לפ רש"י סבר דשין הוא ככתיבת תורה לקלף, וכ"ב בחילוקם.

ועכ"פ יש לשמוע מזה לגבי מקור חיוב מחצבת עצייה לצמה בתפילין, דשם לכן שין עיבוד לצמה שלו בחי' להזמנה הרי שיש לבחרו בבני פנים. שו"ר שמודו בחיוב זה ושיש להו חיזה לימוד בזה, ולפ נחלקו שלא בעיבוד, ומקום דבהם הוא רק הזמנה (וזה יתכן גין לרש"י ובעיבוד דבתיס, וגין להוס' בכל עיבוד), שו"ר שנחלקו בחיוב זה גופא, דמ"ל הזמנה לאו מילתא סבר שלא יתכן כזה חיוב כי שין לרך לקיימו, והחולק חולק, ונלטרך לומר שנחלקו לפ לי שיכא ללימוד בזה (וזה יהיה רק לרש"י). ולפי האמור לעיל, דמצמע

הילוק בין עיבוד בתיס לעיבוד קלף תפילין וס"ת

שלילת עיבוד לשמה מכל וכל לעומת הזיבו בקלף תפילין

לימוד מדוחר שעיבודו הזמנה או תלות במצעם דין הזמנה

מדרש רש"י לעומת שיטת ר"ת והתוספות

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 103px מתוך (38%) 269px. פסקה אחרונה: "ועכ"פ יש לשמוע מזה לגבי מקור חיוב מחשבת עשייה לשמה...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=4637, w=269, h=920

פרק 68 — כותרת 2 מספר 6 - ד. ביאור דעת רש"י במח' ת"ק ורשב"ג

13 עמודים • 4 עמודים עם בעיות

סיבה: (סיבה לא ידועה)

במחשבת לעשה גדר הזמנה, והיה לפסק ליחדו לצימוק מסויים כבתריג למת, ובהכרח ת"ק דלא סבר לה הוא מקום שלא מילתא היא, ואף אם נמלא שיהיה חיוב כללי שיהיו תמיכי קדושה עסויים לעשה, אין בהזמנה זו מעמעת כלל, וכחילו לא עשה כלום. ומ"כ הרי הקוב שור זה כלא מחוסר מעשה, ודין התורה שיהיה מעור מתייחס רק למעמעתו כמין מסויים, ולא לצימוקו. וכמו דלא בעינן שיקנה העור לשמו וכו' כן הוא עיכובו (והייט שאין זה ניחם למוקצ לשמה, שיתכן שיתחייב בשאר מקרים אם יהיה בו מעמעות יותר מהזמנה לבד).

ומעתה יש לכאור לדברי רשב"ג לומר דף שור בהמה טהורה פסולות על שיעבדן לשמן, דהוא מודה למה שאין גדר שור לילפינן מבפיך שייך להיות חומר הרלוי לביח כנ"ל, אלא לכיון דסבר להזמנה מילתא היא, הרי שים לחייב עיכוב לאו מקום דין שור, אלא מקום לאחר הזמנה יהיה בו מעמעות שהוא מוזמן, הרי שים מעמעות לעשייה זו אם תהיה לשמו.

הוחלת שום תפילין מבחה הזמנה מילתא בידוד התשמיש בעשייה

וביתר ביאור כמ"כ שאין דין הזמנה כדין עשייה לשמה, שמעמעות הזמנה טבעת מיחוד שהעמיק למעמעת מסויס, ומעמעות דין עשיה לשמה טבע מיעוד לסוג שהעמיק, אלא לכיון שבהזמנתו לבבר זה יקבע שמו דף לגבי סוג תעמיקו. כמו שהזמנה למת מסויים לוסרתו מקום דין תעמיקי מת הכללי, דף שמעמעות דין זה אינה טוגעת למת מסויים לווקה (וכמו יהוד למוקצה שאין בו מעמעות דין מוקצה אלא אחר שמייחדו להעמיק מסויים, ושעמיק זה מותר בשבת מיטלטל לא הוי מוקצה, כי אין היהוד שיך בדין מוקצה, אלא דין מוקצה הל מבבר ויעודו אחר שבבר נתייחד). וכן יש לדקדק שבזה יהוד לבבר שאינו רלוי יהיה חיובי באותו האופן כמו מה שאינו מיוחד כלל.

קבינת סוג התשמיש ע"י יהודו למשתמש מסוים בבבר למת ומוקצה

והנה לפון ת"ק דבריתא לומר שור בהמה טהורה בשות אע"פ שלא עבדן לשמן, ל"ב, לממה נפשך אי טוענתו ללא בעי עיבוד כלל, הוה ליה למימר אע"פ שלא עבדן סתם, ואי טוענתו דבעי עיבוד ורק לא בעי שיהיה לשמן, היה לו לומר אע"פ שעבדן שלא לשמן. ונראה דזה מה דבעי רב"י לפרש לשיטו גרס אע"ג דלא עיבדו, והוסיף לשור זה לשמו. והייט דיקוקו, דהא לשמר ת"ק לטלה עליהם שור בהמה טהורה בשות אין הוא אין בתפילין מסויימות אלו, אלא אין בשור הרלוי לכל תפילין, והיה לומר דמה שעסויים משור בהמה טהורה ליט אלא ניחם לדין כללי הייט שמהן רלוי לעשות כל תפילין, אבל חזן מזה יש לומר, שים בתפילין שור אין וניחם לכל תפילין מסויימות לעלמן, לכיון שאין שור בהמה טהורה מיוחד למלחמת שמים לבד, ומשמע לדברים הרבה. ויש לזון שאייך אין לשמה במה לשור מסויים זה ישמש לתפילין, ואין זה שייך במה שהוא מעשה בשור, ויש לחלק כלל שור בהמה טהורה בו, דהני לחול והני לקודש. וזה ניחור מה שאמר אע"ג דלא עיבדו לשמו, הייט לף שניחם לשור מסויים זה, שים בו לפשרות להגדירו שהוא לתפילין יותר מסתם שור בהמה בשרה, והייט במה שים לעבדו ניחור במעשה עיבוד נפרד, ולשם תפילין, אע"ג דלא עבד מעשה בשור זה ליחדו, כשרות. כי אין אין בשור שלשם אלא לליהוו שור בהמה טהורה, וזה ניחר רב"י דהוא מקום לאין מעמעות מהשבת לשמה הנ"ל אלא בגדר הזמנה, וכללמרן שהוא גדר לשמה הטבע ממעמעות שים בגוף החפץ, ולא ניעודו בעשייתו. ומקום להזמנה לאו מילתא, לא מכפת לן בה.

הזמנה מילתא מחייבת שיהוא הוגדר מוגדר ומוחמן בעשייתו לשם תפילין

ומעתה יש לכאור לדברי רשב"ג לומר דף שור בהמה טהורה פסולות על שיעבדו לשמן, דהוא מודה למה שאין גדר שור לילפינן מבפיך שייך להיות חומר הרלוי לביח כנ"ל, אלא לכיון דסבר להזמנה מילתא היא, הרי שים לחייב עיבוד לאו מקום דין שור, אלא מקום לאחר הזמנה יהיה בו מעמעות שהוא מוזמן, הרי שים מעמעות לעשייה זו אם תהיה לשמו.

דין בללי במן עדר טהודרה לענמת שלילת יהודר עדר מסוים זה מבחה הזמנה לאו מילתא

ב. בגדר לימוד דמן המותר בפיך

לימוד מן המותר במיך והבשר בבילות וטריפות ע"פ ר"י הגרסי

ולבאר גדרים חלוקים אלו יש לנו להקדים בגדר דין לתפילין נכתבין ע"ג שור ולא שאר לבריס וכן להוה הלי שור לבהמה טהורה, להגה ליתא בגמ' (שבת קה.) לילפינן לה מלמען

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 50px מתוך (18%) 269px. פסקה אחרונה: "שאר דברים וכן דהוה האי עור דבהמה טהורה, דהנה איתא ...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=5487, w=269, h=56

מגזלה, אין לכך הגוגלו גדל בדין זה, ולו יהיה להוה מעינן לעשות לו לגד בלא כלום הוה ניחא. וע"כ אין גדל בכבר הגוגלו כחלק מדין זה, ולפי לחך הגד אין כאן שני גדרים במטוה, הייט, אין לחך ועוד שלוקה מגוגלים, אלא הם מרכעה מינים נפרדים, אלא לחלקם לא יוכלו לעלמם אלא כלהם בגד. וע"כ אם יהיה הגד ממין לחך, יחשב כמין חמיצי, וכמו מה לחשובים שני מינים לגד לגבי חל וכלמור. אבל לרבנן אלא בעי גד אלא למטוה זה קלי וכו', בהכרח שגדל המטוה הוא בשלושתן יחד, ובמה שיש בזה יופי למטוה לחרבעה, וולחי לשם לקיחה החמורה ברבעה אין שם גד מכללה.

התבטלות האגד לחלב מחמת היותו מחלק אותו האוכל

וביתר ביאור שעדיין יש להקשות במה לחמר רבא לחפילו סיב וכו', והוכיח כן מנסרים וכו'. ע"ש. ול"ב מה מהני זה לגבי טעם להוה חמיצה מיני, והייט, להיה לחשוב למין החמור ליט רק במינים לחילן כתמר ולחרוג וכו', אלא יש גדל מין לפילו בחילן עלמו ולית ביה כמה מינים חלוקים, דזה עלו וזה עליו וכו' קמ"ל. וזה קשה, לחי הוה לחמינן לייחשב עץ שלו כמין לחך, מה מהני בזה לחיה שהביאו לגבי טולב גם עלו חשוב כמין לחך, לחך לגבי שלך מינים החלוקים עימו ליט כן. ולין להוכיח מסכך אלא בעי גד, שיש לומר לגבי טולב סיב והוא לחשובים מין לחך, לבל לגבי מינים לחרבעה הייט הלם וכו' שם. ולי תימה להלם ועכבה עלמם חשובים כעץ, ס"כ מה בעי לרחיה שהביאו כלל, להלא מיניה וביה מוכח לחין מינים חלוקים בחילן עלמו, לטולב הוא עלים לתמר, ולחרוג הוא פריו וכו'. ומזה משמע למה לבעי לליהוי החגד ממיט הוא לא ניחם לשלך מינים כי מה לחשוב רק ד' מינים ולא ה' בהיות החגד ממיט מקום שלף גד לחוי להיחשב כמין, כיון להוא טולב הרי לעדיין ליט לן רק ד' מינים, הייט שני טולבים ועוד שלוקה. אלא לבהיות החגד ממיט לחך הרי הוא בטל לאותו חך, וכלחילו לגדו מטולב זה עלמו, וע"כ לא יועיל מה לד' מינים עלמם חלוקים בחלק לחילן שלהם כל חד לפומיה, וכן לחי ליכא למידק לסיב לא הוה חלוק מטולב לי בזה, וכלמור.

התבטלות חלקי הקשירה והתוק לפרשיות הימומים למיצות הבבוף

ולא נלריכו לכל זה אלא לבחינה החמורה לגד שיהיה לבר ממיט הוא במשעות מה שהן כחך לגביו, וכן לגבי תפילין לבעינן לטעות ממינן לפרכיות ליט זה כלין לעלמו, אלא גדלו הוא משום לבזה חשובים לף הרטעות כחלק מן הפרכיות. וביותר ע"פ החמור לשם היה שם לרטעות לעלמם הרי שהיה מוכרח מזה לליט זה משום קשירה לפרכיות אלא הקשירה ליט לעלמה (וכלל שממכנו לעיל בבתים שם תוך שלהם הוא נגד תוך החשוב לעלמו וכו'), ובזה לא הוה ליה למכתב וקשרתם שתם. אלא ולחי לליט קשירה הוא ליט בפרכיות, וליט הרטעות אלא ככנפי בגד לאחוז הפרכיות.

ובזה יבואו לבבי רש"י לחי קשירתן ברטעות ממינן כ"ש לתיק שלהם יהיה בבתים ממינם וכלמור, כי ולחי יש שם נפרד יותר למה שהוא קשירת לבר מתיק הבטל לתוכו (ומשם ליט זה מוכרח לבכל מקום שהיה קשירה או תיק דווקא ממינה, וכלמור). ויהיה לנו ביאור יקר במה לכתב רש"י כן בסוגיא למנחות דווקא, כי גדל הבתים כתיק לפרכיות התפילין שווה לליטית הכף לפליגי בה רב ושמואל, לף לשנם לבגדי גלילים יהיה משעות בחוט, לבל במה אלא הוו אלא ליטית לבסותך ליט משעות בחוט ובטוויתו אלא למי לבסותך, לי אלו לניחא לבעינן שיהיה עשיה לשמה לף בגדרם העלמי בגלילים. וכן הוא בתפילין, לשנם בבתים שם לעלמם יהיה משעות במה שהן עשויים לשמה, לבל במה אלא הוו אלא תיק לפרכיות הרי בבר בטל מהן שם עור ועיבודו, וזהו שלימו מח' רב ושמואל לת"ק וכשב"ג.

ה. גדרים חלוקים בבתים דתפילין

תיק הבטל לפרשיות במטמחות מול המוצא עצמי הבית בחשבה וארץ

ואם כנים הלברים הרי שיש לנו לשמוע בזה שני גדרים נפרדים בבתי תפילין, לחחל גדל שהם תיק לפרכיות, ובזה ליט שם לעלמם, ובטלים להחוכנם. והשני הוא גדל שהם בתים לפרכיות,ובזה חשובים שם לעלמם כבתים. והלימוי בזה כמו מטפחות ותיבה (מהרן) שם"ת,

sparse-line-in-column | HIGH | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 10 | פרק 68
סיבה: (סיבה לא ידועה)

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 26px מתוך (10%) 269px. פסקה אחרונה: "ובטלים לתוכנם. והשני הוא גדר שהם בתים דפרשיות,ובזה...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=11133, w=269, h=78

למטפחות לף כשיעטפו בהם הספר תורה טלו
לין עליהם שם בית לעלמם, והרי בטלים לגבי
לכל התיבה יש לה שם בית לעלמה, ונלרה שהיא
מכילה הס"ת בתורה. והנה כן הוא בתפילין,
לממנם הרי הם כמטפחות וכלכתב ברש"י לגבי
מינן, לכל הלא יש להם שם בית לחלק הפרשיות
בתש"ל, וגלר זה מוכרח. והגע עלמך לחר לתש"י
ותש"ל לא בעו חד קלף, ותש"י כשר לף בלא
ליבקס, ל"ל מהו שיחשב התש"י לאות לחר
ולתש"ל למרבע טוטפות, אם לא בבית שלהם.
והרי לין זה לין בכתיס לעלמם אלא בפרשיות,
היינו, להבית עביל לפרשיות לבר לחר או
למרבעה. ול"ל זה לינו גלר בפרשיות, היינו, שהיה
לומר זה לין פרשיות התפילין שיש להם להתחלק
או להיחלק בחלילת עור. ונלפה להוא חילוק אם
ללות וטוטפות לנקטה תורה וילפינן מינייהו
לדיני הבתיס.

דין עלמו במבנה העור המחלק את הפרשיות בשל ראש

ובזה יבואר מה שמהמו שיהיה לימוד פרשיות
חלוקות לתש"ל במספר לבתיס בין לר"י
ובין לר"ע. והשטו לחילוקם למרבע הוא בעלמם,
ומשום להן מרבע פרשיות בתורה, ולי היה לומר
שיהיו חלוקות, ואנן יליענן מספרם, וכי מניינא
אחת למשמועינן. וע"פ האמור יבואר, כי לין גלר
ל' בתיס לתש"ל רק בחלוקת הפרשיות, אלא
הוא לין בבתיס עלמם, היינו, שיהיה העור הזה
לעלמו בעל מרבעה בתיס, ושיהיה בו לחלק
הפרשיות וכו'.

כוזה הובחים לאחר מרשיות של יד ולחולק מרשיות של ראש

ובאמת שאחר העיון נלפה זה פשוט, להרי
לף לי הוה לינא לתש"י שיהיו כתובים
לחלק לחת לו עכ"פ לבוקים הרי לא היה בזה
להגדיל שם פרשה שלהם (ולומר שנתחדש דין בתפילין
לאחד פרשיות, או שיהיה להם גלר כמין ס"ת אחד
לעלמם, היינו נראה). אלא ולאי שהוא משום לינא
לבתיס ומיניה גם לינא לבסלכן וכו' (ויש לעיין לזה
גמ' שבת (סב:) והא תפילין מחופה עור וכו' התם משום
סי"ן, היינו דסברו לומר דאין הבוכים אלא חיפוי
לפרשיות, והסיקו לממנם כן כאמור אבל מלבד זה הרי
חית להו דין לעלמם וכו').

חלות אירור וקדושה בגוף הכלי הנובעת מהכתלת שיתרשין

ובזה יש לנו פתח לבוא בגלר תשמישי קדושה
ותשמישי המת, והייט, שהיה קשה לויה
גלר קבוע יש בתשמישין כשם לעלמם שילשרו
משום שהיו תשמישי קדושה בעבר, אלא במה
שהם משמשים, היינו, שיש לעשות בהם שימוש,
לינו מוכבל יחוד, וכולאי אלא משום שימוש שעבר,
שכוכי שימושים שיש בהם הם סיבת חלוקה, ואלא
ליחוד, שנאמר מה שהוא תשמיש זה לינו תשמיש
זה. ואם יש להביו בשעת שימוש לחד וביחס
להמשכו, לין להביו אלא בשעת שימוש, וביחס
לכביעות שמו, ללין זה שם תשמישין. ובהכרח
לגלר זה הוא בגופו של חפץ, היינו, אלא נתחדש
רק שיש בשימוש לבר קדוש גלר קדושה ליליה,
אלא הוא גם גלר בחפץ, שיהיה שייך בו קדושה
בכלל תשמישין (והענין תבחן בלורב בגד למת שהוא חייב
בקבורתו לאביי דלא נימא בית הגחת לישור כדאמרו
בעירוב בחצר). ולין לכך ההקשו בשימוש להקדושה
גלר ליסורו כתשמישו, לשימוש לקדושה הוי
בשימוש לחר, וקדושת תשמישין שלהם הוא כמה
להוי בהו יכולת שימושים רבים, ויש לבאר זה
מה לליכא למ"ד לנאסר בשימוש לף בלא הזמנה.

ו. בגדר מין דעור ומין דטהורה בבתים דפרשיות

עור בחתך מממן דכתב הפרשיות לעזמת טהורה מדין שע"ן בעצמות הבתים

ומעתה יש לבאר החילוק לבגבי מין לעור
תכוכים הם כתיק, ולין לבעינן שיהיו
מעור משום לליהו ממינן לפרשיות ולחיתא לף
בלטועות. ולבגבי מין טהורה הרי בגלר נפרל לבית
וחכוכים לעלמם, ולין שיהיו מטהורה בעי
להלכה לשי"ן (היינו דמסמע ברש"י מנחות (מב:) דמדין
מינו היה להכשיר לף עור טמאה, אי לאו קרא דלמען
וכו' מן המותר בפיך והלכה דשי"ן המכלילתם בלימוד
זה).

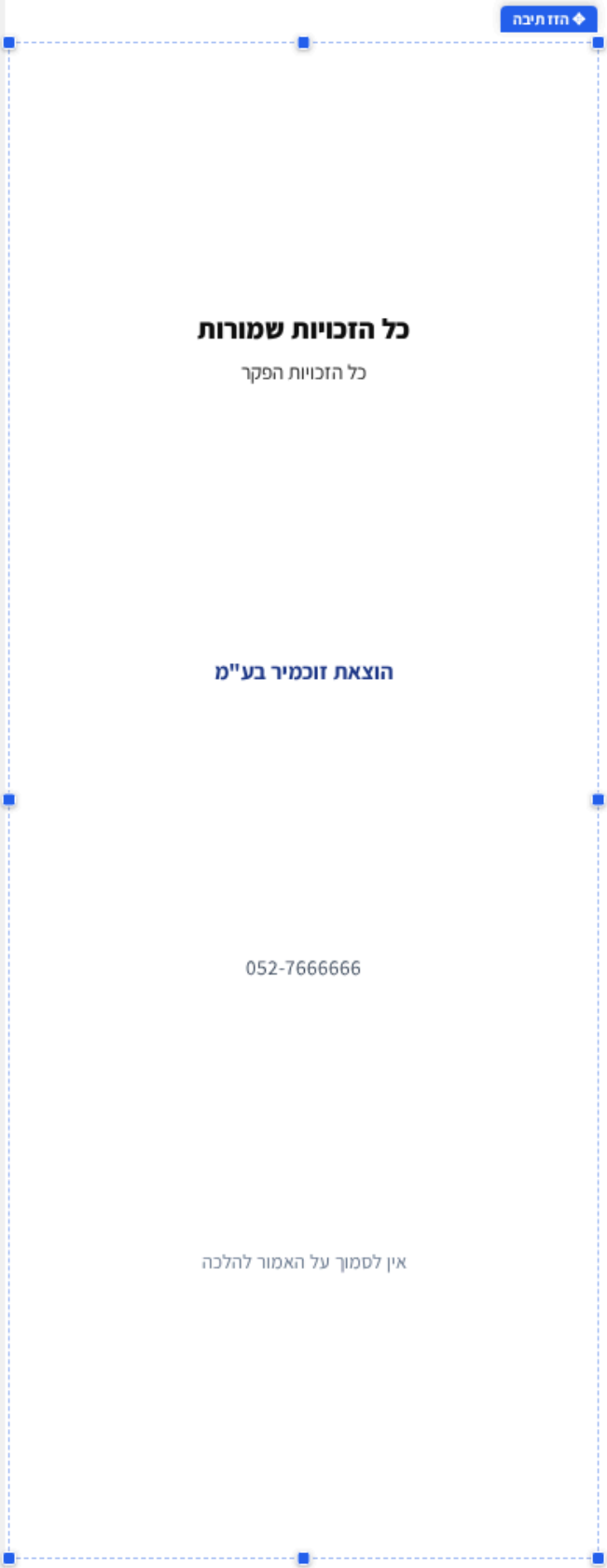
נראה שהוא משום גדרם החלוק בפרשיות
גופא, היינו, דלין עור בפרשיות הוא
גלר בפרשיות ככתבן, וכמה שלין נחשב לכתב
הגלרך אי הוה כתוב לימין חומר לחר וכלין ספר
וכו'. אלא לין לבפיך לין הוא גלר בפרשיות ככתבן
(וזה פשוט לף בלא טעמא לעניבן), ועכ"פ לין לבתיס
כתיק לפרשיות הוא רק ביחס לגלר כתבן שלהם,
וכיון לעור הוא גלר ככתבן גם בתיס בעינן
שיהיו מעיט. אלא לגבי לין לבפיך שליט משם

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 14px מתוך (5%) 269px. פסקה אחרונה: "ומעתה יש לבאר החילוק דלגבי מין דעור חשובים הם כתיק...".

מיקום הבעיה: x=404, y=12130, w=269, h=214

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: `h7-conversion` | עמוד 2 (נציג) | פרק 68 | גלובלי

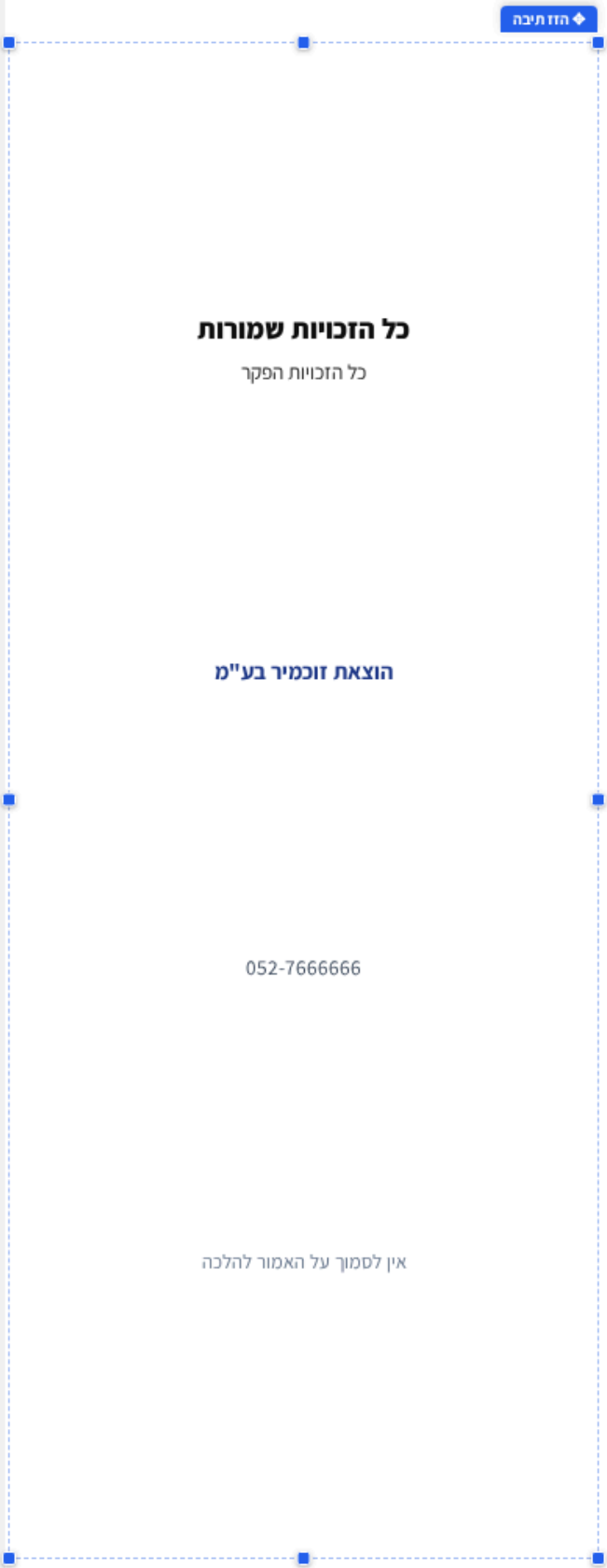
סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה



הודעת ה-audit: 1 מתוך 32 כותרות H7 לא נמצאו בהערות צד — ייתכן שהמרת side-note→H7 נכשלה

המרת סוגריים להערות | HIGH | סוג: bracket-conversion | עמוד 2 (נציג) | פרק 68 | גלובלי

סיבה: סוגריים [] נשארו בגוף במקום ב-footnotes — המרה נכשלה



הודעת ה-audit: 1 מתוך 3 תוכני סוגריים מרובעות לא נמצאו בהערות שוליים — ייתכן שהמרת [] → footnote נכשלה

פרק 69 — כותרת 2 מספר 7 - ד. ביאור דעת הרמב"ם בהנ"ל

8 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

ב. בתלות מח' רב ושמואל בציצית במח' ת"ק ורשב"ג

והנה כבר עמלנו בזה לפסק הרמב"ם בזין הזמנה כרכא וכן בתפילין כת"ק (ולו עכ"פ לא כרשב"ג) ללא בעי עיבוד לשמה, ולעומת זה לגבי מח' רב ושמואל בטוויה לשמה בלילית פסק כשמואל לבעיון לשמה, לף לבגמרא (מנחות שם) תלו מח' רב ושמואל במח' ת"ק ורשב"ג הנ"ל, וסבר שמואל כרשב"ג. ובחמת לגמ' גופא ל"ב מה שלא מלאנו לתלו מח' לחבי ורבא בלבב ושמואל לחר לתלו שניהם במח' ת"ק ורשב"ג הנ"ל (ובתוס' (שם) הקשו למה לריכה יש מת"ק לתפילין הא לילית שאני לכתיב בהו תעשה לך עשייה לשם חוכד ומשמע לכהא לף ת"ק מוכה, דהא לך לתפילין בעי לדין לך ולא למחרים ולריכא למילף מיניה. וע"ע לקמן).

ועוד יש לדקדק במה לכתב רש"י לעיל מיניה (שם), לתפילין עשייתן לא זו גמר מלוחם על שיקדרם, משמ"כ בלילית, לנחלקו בזה לשולחי מצמיה לרב, ולרב חסדא לסבר חוכת גברא הוא, ועשייתן היא גמר מלוחן, אין ללמוד לרב מתפילין, שיש לומר דלא בעי לשמה לחר לחין זה גמר מלוחן, וכמו לשמו לחלק בטוויי לחריג. ומכל זה משמע שנחלקו ת"ק ורשב"ג בעיקר גדר לשמה. ואין מח' בהזמנה לבתים רק פרט המשפיע על מח' זו ובזה תלו מח' רב ושמואל.

ולבאר זה נקדים מה שריך לדקדק בלשון רשב"ג לשמר, לף שור בהמה כשרה פסולות על שיעבדן לשמן. ללכאורה לי בעי למימר למלבד לין ליהיה השור מבהמה כשרה בעינן גם שיעבדו לשמה, הוה ליה למימר לחין כשרות על שיעבדן. ולי חיירי מתפילין הוה ליה למימר לף משור. למלשנא דלף שור משמע לפסול עיבוד לשמה הוא בדין שור בהמה טהורה לחית בהו, וזה קשה מה שייכות יש בין מין להשור למחשבת עשייה בו, להיות לכאורה קלה ביותם למין להוא מהותי בו. וביותר קשה לפשטות לשון לף חיירי משר לכרים לתני הייט זבח ושור בהמה טמאה לפסולות, ושמר ת"ק לטהורה כשרות. ופליג רשב"ג ושמר לף, ולימוי זה ליט מובן, ללכאורה פשוט להגי עיקרי יותר לפילו לרשב"ג, להא לא מהגי בהו עיבוד לשמה (אין לומר לחייבי משור טהורה דכבר עובד שלא לשמה, דמלבד דעדיין אין שייך לומר כזה לף ביותם לזבח וטמאה כשמור, גם לא משמע כן מלשון על שעיבדן לשמן, דמשמע לחייבי בהגו מעובד. ללגבי מעובדים הל"ל לחין כשרות שלא במעובדין לשמן וכו'), משמ"כ שור טהורה דיוכשר בעשיה לבד. ועוד יש לדקדק בלשון הברייתא שכתבה בדברי ת"ק ושע"פ שלא עיבדן לשמן לשלא לריכה לכבר עתיד הוא להתבשר ממה לחלק רשב"ג לבעי גם עיבוד לשמה.

ונראה שמכן סבר רשב"ג לפסול שור בהמה טהורה שלא עבוד לשמה כפסול שלר מינין שמשורים. כי לעמו שחין העיבוד לשמה רק כתוספת הכשר במין לשור טהורה, שלא הוא חשיב כמין שונה משור שחיבו משובד לשמה. וע"כ לף היותו שור טהורה הוא לין נפרד בו, ואיבו שווה להיותו כן קודם עיבוד (ולין זה חידוש בגדר מין שלא הוא תלוי במה לבבה תורה, דהא שיש להחשיב חילוק מין לף בשווים בחיבה לבר, פשוט הוא, וכמו לגבי שור טהורה השוכים זהב ושור טמאה מין לחר בשווה, לף שטהורה וטמאה שווים במה שהן שור לעומת זהב. כי לחר למדנו דשיש בשור טהורה, לין נפק"מ בחסרון המחרים שם הוא משום שחיבו שור לו חיבו טהור), ולכן שווה פסול לזו כלחו.

וביתר ביאור, שלכאורה קשה ממ"נ, לי לין שם כשרות למין לשור טהורה בלא עיבוד לשמה, הרי לף לחר עיבוד לא יהיה שם כשרות בה, ול"ל לין כלן שלא לבר המעובד לשמה, ולמה לא יועיל זה בשאר מינין כזבח וטמאה שיעבדם לשמה. ולי נימא להוו שתי דינים נפרדים לבעינן גם שיהיה הבבר מעובד לשמה, וגם שיהיה ממין טהורה, הלבן להא לית שם כשרות בשור טהורה, שלא למלבדו בעינן לעבודה לשמה, ולין זה דומה לשאר מינין.

והביאור הוא דלין לשור בהמה טהורה החמור הוא לין בבבר המעובד (לשמה וכן בכולן) לעלמו, וע"כ לא חשיב החי שור טהורה כמין כבר שלא ביותם לשור מעובד לשמה, כי לין שם שור טהורה לשיש בבבר המעובד הנ"ל מקום להוא עיבוד לשור טהורה שהיתה קודם עיבוד,

יצירת שום מין כשור ע"י מחשבת העיבוד ולא במקורו בבהמה טרם עיבוד

שום מין טהור דהול במעובד לשומה לענומת עור קודם עיבודו

השוואת חומרין עיבוד לשומה למטול עצמי של זהב ועור טמאה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 17px מתוך (6%) 269px. פסקה אחרונה: "ולבאר זה נקדים מה שצריך לדקדק בלשון רשב"ג דאמר, אף...".

מיקום הבעיה: x=404, y=5807, w=269, h=874

פרק 70 — כותרת 2 מספר 8 - ה. בגדרי מחשבת עשייה

8 עמודים • 3 עמודים עם בעיות

סימן א

ה. בגדרי מחשבת עשייה

א. בגדרי מחשבת לשמה

הבשר גוף החפץ לקיום לעומת תוספת הישיבות במעשה הקרבנות

וביתר ביאור הלשון שאמרנו אי אין לעשות הוא במעשה הכשר החפץ לקיום מעשה המצוה או במעשה היות מצוה מתקיימת ע"י החפץ, והייט שיש לדון אם זהו אין במעשה המצוה או אין בחפץ שכן נעשה מעשה המצוה, ובהקדם לזה יש לבאר גדר מחשבת לשמה בכלל, ומה שיש לחקור ולחלק בגדרי מחשבת לשמה במעשה, ובעשייה, ובכלי העשוי.

הלות לשמה בדבר שאין צורתו ומצבו מעידים על מחשבת עשייתו

אבל ל"ב מה מועלת מחשבה בעשייה שאין היא מצוה בעצמה, ואינה גדל לגמ ניחם להיות עשיית חפצא שכו יעשה מעשה מצוה, כעשיית לולב שאין סוף מצותה בעשייתה, לגמ בהגמרתה (חובת חפצא), או בעשיית מעשה בהגמרה זו (חובת גברא), והגמ המה מתקיימים במצבה הקיים והוא שווה בין אם נעשה כך או כך ואין לכך עשייתו ניכרת בו, וכ"ש שאין ניכרת בו המחשבה.

חוסר משמעות בהוספת מרכיב הלקי טרם הושלם להמצא הכולל רחשילן

והיינו, שאמנם יש להבין גדל מחשבת לשמה במעשה שהוא עצמו מצוה כגון שחיטת קרבן וכו' לבעינן לשמה, כי יש חשיבות בגדרי מעשה עצמו במה שהוא נעשה מתוך מחשבה, שהרי שאין מעשה נעשה גלא לשיבה במשמעות שיש בו או להגמרה שהגא היעט, ויש במחשבה לגרום עשייה או מניעת המעשה, או שיטי טורתו, וכיון שאין עושים מעשי לקרבן גלא לשיבה כחובה, או להגמרה ככפרה וכו', הרי שמחשבת לשמה שהיא כוונת שיבה לעשות המעשה, היא הוספת חשיבות במעשה (ולא שאין שיטי במעשה לשחיטה וכו' עצמו). וגם מובן מה שיש לזה להשפיע על מעשים שיעשו בהגמרת מעשה זה, בגדרם כהמשך להמעשה, הייט, כמו בשחיטה לקבלה וזריקה, לכיון שהשחיטה היא בדם להקבלה והזריקה יהיה חשיבות מחשבתה לא בהם.

וביותר לריך ביאור מה מועלת מחשבה בעשייה שאין סוף המצוה מתקיימת מעשה הגמרתה, כדין עיבוד לשמה בשתי תפילין, דהרי לא מי נימא שיש בעשיית מצוה בחפץ שנעשה לשמה חשיבות, דהגא אין עיבוד לשתים מעשה גלא בשתים, ומה מהני מחשבה בהם לאחר שאין הם כל המצוה ובעינן לפרשיות וכו', הגא אין הם חפץ לסוף מצות תפילין (וזה חילוק יותר ממה שאמרו דעווי לתריג תפילו תכיי מודה דגמ המצה היא, משום שהוא קודם לקודם לגבי תריג, דהתם עכ"פ זהו גופו של התריג, גגא שאיך מעשה בגופתו, אבל הכא הרי אין שם תפילין על הבתים לבד), ובשתם לכגל התפילין אין משמעות כגל להזמנה חלקית זו, שאין זה תפילין, כי הרי לא שם יהיו כל חלקי התפילין מוזמנים לשתם, אין זה מועיל לחפגא לתפילין הכולל, להיות הבתים והפרשיות כל אחד לשמה לעצמו אינו מועיל למשמעותם יחד (ודמיון

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 31px מתוך (12%) 269px. פסקה אחרונה: "וביותר צריך ביאור מה מועלת מחשבה בעשייה שאין סוף ה...".

מיקום הבעיה: x=121, y=3847, w=269, h=574

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 5 | פרק 70

סיבה: (סיבה לא ידועה)

למה שממנו דלמא מהני עשיית סכך לשם דפנות מי ליכא קושם דפנות, כיון שאין שם סכך עליו אלא בהיותם, וגם בתים אלו אין תפלת התפילין אלא בהיות בהם הפרקיות).

דיוקו לענילת ד' מינים בלולב ונפקא מינה בברכה שהם הבנות מרשיות

ולקרב עשייה לתפילין לדלילית היה לומר שאין סוף תפלת לתפילין (פרקיות הבתים ורלועות) תשוב כלבר לאחר, ואין זה תפלת למטוה, אלא כל אחד מהם תשוב תפלת לעצמו, וגדל הטולל כל חלקי התפילין יחד היו מתקיים אלא ע"י מעשה ההנחה (וכמו בעטילת לולב היינו שאין מלטרפים כל המלבעה אלא ע"י מעשה עטילה), ואלכן אין שם תפילין למטוה לבתים או לפרקיות וכו' אלא בזמן הנחה.

(ויש למטוה בזה נפק"מ בשם יכול לבתך בשופן שהניח הבתים בלא פרקיות, ואחר כך הכניסם. לשם יש שם תפלת לתפילין הוא אחד מכולם, הרי לף שיתכן שיהיה תשיב כמונח אחר שיכנים, אבל זה יהיה כלבר הבא מתילין. אבל אי נימא דאין בהלטרפם גדר אחד לתפילין אלא ע"י מעשה ההנחה, אין נפק"מ שם הכנים ואח"כ הניח או הניח ואח"כ הכנים (וכמו לליכא נפק"מ אינה מין מהלבעה יטוב לידיו אחרון לגבי נטילה), אלא שיש לומר דלף לגל זה יהיה הסדרן לגבי קשירה שאין השוב קשירה אלא בלבר שאינו מהוסר אלא קשירה, ואולי יש למטוה נפק"מ זו אי נימא שיש גדר בהנחה דקושם הקשירה, וכמו שממלאנו בי"ח דעובר לעשייתן לבברכת תפילין הוא בין הנחה לקשירה. והתבאר במק"א)

עשיית עור הבתים למשמעות אות ושימוש הפרישות

ולפ"ז יהיה גדר מחשבת לשמה בבלילית ובכל חל לבלו, ובגדר נפרל לבתים, וביחס למעשה ההנחה, וכן לפרקיות. דיק במטוה הנחה גם שיעשה בתים לפרקיות (או להיפך וכמנ"ת), והרי הוא עושה מעשה בבתים לבל, ובפרקיות לבל וכו', ובתים האמוריים היינו לגופן עור בהמה כשרה, ומעשה לילהון היותם בתים במשמעות אות, ובשימוש הפרקיות לליהוו לאות, ועליין לריך ביאור מה גדר יש במחשבה זו כאמור.

ב. גדר מחשבת עשייה

דין התעשה המעובב בקיום המלווה בלא שיעורר במצווה נפרדת

ולבאר גדר עשיה לשם מטוה נקלים מה שמלטו שיש מטות שיש בהם דין במחשבת עשיה של החפץ שבו יקיימו את העשייה להאי מטוה, וכמו בסכך לסוכה (דבתיב חג הסוכות תעשה), וכן בדין עשייה לילית (דבתיב ביה גדילים תעשה וכו'). ודין זה הוא עומל לעלמו חוץ לדין לשמה, ולפסקינן בלעת ב"ה בסוכה, דבעינן עשייה לסכך, אבל לא בעינן שעשייה זו תהיה לשם מטות סוכה דוקא, ואף לב"ש לסברי דבעינן שיעשה לשמה הרי זה נלמל מכתוב טפף, ואינו מועיל דין עשייה האמור.

ולכאורה לריך ביאור מה גדר עשייה זו ביחס למעשה מטוה דיסיבת סוכה. שאין לומר שהוא מטוה נפרלת, שהרי ודאי אין בעשייתו, שם אין יקיים בו המטוה לבסוף. ואין זה אלא במה שהוא מעכב קיום המטוה, ואין זה דומה לשאר מטות דוגמתו, וכגון בניית המשכן, והקרבת תמיד, דהשובים כשתי מטות (וכן בפסול זריקת אלא בדבר שנעשתה בו מטות שחיטה). למלבד אלא מלטו שיחשב מטוה נפרלת, גם לימוקו הוא כפרט מהכתוב לעיקר המטוה (ובכלל דיש למטות מעשות במשכן לעלמו מצ"ב כאן). וגם אין לומר שהוא מטוה אחת עם קיומה, אלא מלטו חסרון בשם יעשה אותה אחר, אפילו גוי ללויט במטות.

בראור התעשה ולא מן התעשי בממציאות שיכוך המשמעות מהמעשה התעשייה

וא"כ בהכרח לריך לומר שגדרו הוא במה שיש בהולאתו מהשעות בקיום המטוה, היינו, שאין השובה מטות יסיבה, בסוכה אלא נעשתה בה עשייה כזו. אלא שאין זה מובן, מה גדר יש בסוכה במעשה הקיים בשעת מטות יסיבה שם עשויה כנ"ל יותר מאלא, ובאמת שבעיקר ההלכה מוכח שאין כזה, שהרי לאמרו תעשה ולא מן העשוי, ובהכרח שאף בהופן הפסול עכ"פ השוב עשוי, היינו שהולאת הדבר הכשר והפסול שוויס, ולא יוכחו אלו אלא בשעת עשייתם, וביחס לקיומה. וכמה תוכחן יסיבה בסוכה זו מזולתה.

ולכאורה ל"ל שאין גדר עשייה זו שמולילה הולאה, אלא להפך, היינו, שיש מהשעות עשיה שיש בדבר הנעשה גם לאחר גמר עשייתו בפועל, וביחס לתכונה כלאו. והיינו לגדר יסיבה בסוכה היינו מעשה יסיבה בחפלת לסוכה (כשלעשמו כאמור, ושימושו, וכו') ושם החפלת

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור ימני: 31px מתוך (12%) 269px. פסקה אחרונה: "ולכאורה צריך ביאור מה גדר עשייה זו ביחס למעשה מצוו...".

מיקום הבעיה: x=404, y=5060, w=269, h=489

למה שממנו דלמא מהני עשיית סכך לשם דפנות מי ליכא קושם דפנות, כיון שאין שם סכך עליו אלא בהיותם, וגם בתים אלו אין תפלת התפילין אלא בהיות בהם הפרקיות).

דימוי לנטילת ד' מינים בלולב ונפקא מינה בברכה שהם הבנות מרשיות

ולקרב עשייה לתפילין לדלילית היה לומר שאין סוף תפלת התפילין (פרקיות הבתים ורלועות) תשוב כדבר אחר, ואין זה תפלת למטוה, אלא כל אחד מהם תשוב תפלת לעצמו, וגדר הכולל כל חלקי התפילין יחד ליט מתקיים אלא ע"י מעשה ההנחה (וכמו בנטילת לולב היינו שאין מלטרפים כל המצוה אלא ע"י מעשה נטילה), ואלכן אין שם תפילין למטוה אבתים או לפרקיות וכו' אלא בזמן הנחה.

(ויש למטוה בזה נפק"מ בשם יכול לבוך בתוך שהגיה הבתים בלא פרקיות, ואחר כך הכניסם. לשם יש שם תפלת התפילין הוא אחד אכולם, הרי לף שיתכן שיהיה תשיב כמונח אחר שיכנים, אבל זה יהיה כדבר הבא מאליו. אבל לי נימא דאין בהלטרפם גדר אחד לתפילין אלא ע"י מעשה ההנחה, אין נפק"מ שם הכנים ואח"כ הגיה או הגיה ואח"כ הכנים (וכמו לליכא נפק"מ איזה מין מהמרבעה יטול לידיו אחרון לגבי נטילה), אלא שיש לומר דלף לגל זה יהיה הסדרן לגבי קשירה שאין השוב קשירה אלא בדבר שאינו מהוסר אלא קשירה, ואולי יש למלוה נפק"מ זו אי נימא שיש גדר בהנחה דקושם הקשירה, וכמו שממלאנו בי"ת דעובר לעשייתן בברכת תפילין הוא בין הנחה לקשירה. והתבאר במק"א)

עשיית עזר הבתים למשמעות אות ושמרש הפרישות

ולפ"ז יהיה גדר מחשבת לשמה בבלילית וכל חד לבדו, ובגדר נפרד לבתים, וביחס למעשה ההנחה, וכן לפרקיות. ליש במלוות הנחה גם שיעשה בתים לפרקיות (או להיפך וכמנ"ת), והרי הוא עושה מעשה בבתים לבד, ובפרקיות לבד וכו', ובתים האמורים היינו לגופן עור בהמה כשרה, ומעשה לילהון היותם בתים במשמעות לות, ובשימוש הפרקיות לליהוו לשות, ועליין לריך ביאור מה גדר יש במחשבה זו כאמור.

ב. גדר מחשבת עשייה

דין תנועה המעכב בקיום המצוה בלא שינוי גדר במצוה נפרדת

ולבאר גדר עשיה לשם מצוה נקלים מה שמלמו שיש מצות שיש בהם דין במחשבת עשיה של החפץ שבו יקיימו את העשיה להאי מצוה, וכמו בסכך לסוכה (דבתיב חג הסוכות תעשה), וכן בדין עשייה לילית (דבתיב ביה גדילים תעשה וכו'). ודין זה הוא עומד לעצמו חוץ לדין לשמה, ולפסקינן כלעת ב"ה בסוכה, לבעינן עשייה לסכך, אבל לא בעינן שעשייה זו תהיה לשם מצות סוכה דוקא, ואף לב"ש לסברי לבעינן שיעשה לשמה הרי זה נלמד מכתוב טפל, ואינו מעלם דין עשייה האמור.

בדאוד תנועה ולא מן הנעשה בממציאות מיכוך והמחשבת מממעשה העשייה

ולכאורה לריך ביאור מה גדר עשייה זו ביחס למעשה מצוה ליצית סוכה. שאין לומר שהוא מצוה נפרדת, שהרי ודאי אין בעשייתו, שם אין יקיים בו המצוה לבסוף. ואין זה אלא כמה שהוא מעכב קיום המצוה, ואין זה דומה לשאר מצות דוגמתו, וכגון בניית המשכן, והקרבת תמיד, דהשובים כשתי מצות (וכן בפסול זריקת אלא בדבר שנעשה בו מצות אחיטה). למלבד אלא מלמד שיחשב מצוה נפרדת, גם לימודו הוא כפרט מהכתוב לעיקר המצוה (ובכלל דיש למצות משמעות במקן לעצמו משנ"ת כאן). וגם אין לומר שהוא מצוה אחת עם קיומה, אלא מלמד חסרון בשם יעשה אותה אחר, אפילו גוי ללויט במצות.

וא"כ בהכרח לריך לומר שגדרו הוא כמה שיש בשלמו משמעות בקיום המצוה, היינו, שאין תשובה מצות יציאה, בסוכה אלא נעשתה בה עשייה כזו. אלא שאין זה מובן, מה גדר יש בסוכה במעשה הקיים בשעת מצות יציאה שם עשויה כנ"ל יותר משאלא, ובאמת שבעיקר ההלכה מוכח שאין כזה, שהרי אמרו תעשה ולא מן העשוי, ובהכרח שאף במופן הפסול עכ"פ תשוב עשוי, היינו שמלמת הדבר הכשר והפסול שווים, ולא יוכחו אלו אלא בשעת עשייתם, וביחס לקיומה. וכמה תוכחן יציאה בסוכה זו מזולתה.

ולכאורה כ"ל שאין גדר עשייה זו שמוליכה תולאה, אלא בהפך, היינו, שיש משמעות עשיה שיש בדבר הנעשה גם לאחר גמר עשייתו בפועל, וביחס לתכונה כלשהו. והיינו דגדר יציאה בסוכה ליט מעשה יציאה בחפלת לסוכה (כשלעצמו כאמור, ושימושו, וכו') ושם החפלת

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 109px מתוך (41%) 269px. פסקה אחרונה: "ולכאורה צ"ל שאין גדר עשייה זו שמולידה תוצאה, אלא ב...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=5060, w=269, h=489

מצמם החפץ, אלא רק מה שיש בזה להוסיפו מידי חובו. וע"כ אין דין לצמה תלוי בעובדה סוף המעוה (שיעשה זה ויפה זה), אלא בחפץ הייט מה שמוסיף ידי חובה, וכיון שאין זה מקום היותו כלי מסוים בעורתו, שהרי זה נלמד ככר ממילת תעשה, בהכרח שלעם חובך האמור הוא בעשם קיומו.

ויש לבאר מה השיכות יש בזה לגבי עשיית המעוה, ומליצנא לנקטו לעם חובך נראה שהוא גדר בחיוב עשיית המעוה, כי יש מצמעות בקיום המעוה כחוב שם נעשה בהכרים שהוכט לעם החוב (כי אין דרך המחוייב לקיים היובו בהכרים המזדמנים לו ושאין היוקם ודאי ומוכן), ונראה שאין גדר הכבר מקום גולל הטורך שיש לאדם בקיום החוב (הייט שכמו שיש לאדם טורך להשקיט בעבורו, כך יש לו טורך להסיר מעליו חובות המוטלים עליו), אלא מקום שהוא חוב לאחר בלווקא, וכי היט תלוי בהשלמת לרבי עלמו שהם נעשים מלעתו, וע"כ לא יועיל זה אלא בעשייה ולא ביחוד שהם, כי מה שיחשב בהכר הקיים זה מכבר שעתה יצמצו לחובה היט כלום ביחס לגדר היותו מקום שחב לאחר (שמחשבת היותו מצמם לחובה הוא מחשבה לילימתו היממה ולא לעצם קיומה כחוב), ולריך שעצם קיומו יהיה מקום חוב. ומאנם אין האדם מקיים לבריס וזה הגדר יעשה במה שיש בו גדר המעוה, והייט שע"י שיעשה בהכר שאין כאר למעוה מעשה המכשירו לכך.

תלויה לשמה בגמר גיולים מולל עוזיה לשמה בחומצא דרחוט

ובזו העשייה (הייט פעולת היותו עשוי וביחס להכשרתו למעוה) יש לומר לאחר מאני גדרים שאמרנו לעיל, או עשייה למעוה או עשייה לחפץ, והייט שאם נאמר שגדר עשייה זו הוא בשם מעוה לאיש ביה, הרי שגם קיום החפץ האמור הוא בשם מעוה ולא בגדרי חפץ שאם, וע"כ לא תהיה עשייה לשמה אלא במה שעושה את החפץ שיש לקיים בו את המעוה וזה ליט אלא בסוף עשייתו (וכאמת כל הענינו תליה לשמה דבזה מתקיים שם גדילים, אבל עוויה כיון שאין יוצא בה לא נעי, ואף שיהיה שם הוט בגדילים), ואם נאמר שגדלה בשם חפץ לאיש ביה, הרי שקיום החפץ האמור הוא בגדרי חפץ כללי, וכל עשייה לחפץ וגדריו בהיותו עשוי למעוה תקוצים עשייה (וכשמוסיל לכיון שבענינו עוויה הרי שיש שם עוויי על הפעלת המעוה ועשייה זו היא קיום האמור).

ד. מחשבת לשמה בעשיית תפילין

קדושיית התרומות מלימוד והזה לך והילוק בין הזוהה לעשייה

ומעתה נבוא לבון בגדר עשיה במחשבת לשמה בתפילין, ומקור הדין לתפילין בעבו לשמה לריך תלמוד, דהנה מבואר דדין עשיה לשמה בסוכה (נב:ב) וכלילית נלמד מלשון לתעשה לך, אבל בתפילין לא מלאנו לשון זו, ומנלן בבענין לשמה, ובתוס' הנ"ל (מנחות שם) התקשו בזה, ולחו שנלמד כן מהא לכתיב והיה לך, ונילף לך לשם חובך, מקום לילפינן מינה בבר לך לאות ולא לאחרים לגבי מקום הנחה, וי"ל בזה כמו בסוכה לאמרו לא ילפי ב"ה עשייה לשמה מלך, מקום בבענין ליה למיעוטי סוכה גזולה. ע"כ. והנה אף תוס' לא הקשו כן אלא מקום לימוי הגמ' מת' ת"ק וכשב"ג להא דבב ושמואל, והקשו לאפשר בלילית אף ת"ק מודה, כיון דכתיב ביה תעשה לך, מה שאין כן בתפילין.

והנה מדאלחו רק מקום בבענין ליה ללימוד אחר מצמע לטלא זה היה ללמוד כן, ומצמע אלא ס"ל לחלק מקום להאי לך לא כתיב על עשיה (תעשה לך), אלא על הוויה (והיה לך). וזה קשה דבאלחו הכי מצמעות להוויה היא למעשה מעוה המתקיים בחפץ, ולא לעשיית חפלא למעוה (וכמו לשמו הווייתו בכוונ ולא חלוקתו וכו'). ואלכן כך הוא הגדר בלימוד ילפינן מיניה לגבי מקום הנחת התפילין. וכן בדעת ר' יהודה קושם שחזר בו לילף מינה לבענין שיהיו הפרשיות לתפ"י בקלף אחד, או שיבדקם, לכמו להוה אות ולא ג' אותות לאחרים שכותבין אותם, כך יהיו לך. ועוד דבהכרח לא לייבי קרא לך אלא לתפ"י דבתפ"ל לצמיבן ולאו כל עמי הארץ וכו' ואיך נחלקם.

קדושי לימוד מחשבת עשייה לשמה מלשון והזה לך לאות

ובעיקר קשה לי שמצמעות מילת והיה הוא להאורה לחברים הכתובים או שם אות לחיות בהו, וא"כ יהיה גדר לך אלא למעט, וכלמליט בירושלמי (סוכה פ"ג ה"ח) בחילוק לולב

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 79px מתוך (29%) 269px. פסקה אחרונה: "ובעיקר קשה לי שמשמעות מילת דוהיה הוא לכאורה אדברים...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=7427, w=269, h=386

פרק 71 — כותרת 2 מספר 9 - ו. בגדרי מחשבת עשייה בחפצי קדושה

11 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

ממזוזה לכתיב בה וכתבתם ניחא, לכל בתפילין הא לא מיירי לכתיבה, אלא לקשירה, ואין ניכר מינה לענין כתיבתם. ומשמע למלכתיב וקשרתם מימלא שמעינן מינה שמקשור לותם, הייט הכתבים האמורים, וכיון ללון מתקיים הויות הכתבים בקשירה עלמה (ולא כתיב קשרם), בהכרח לחיות להו גדר לעלמם, וכיון לקשירת דבר לא שייך אלא בחפץ, בהכרח לחיות להו חפלא לעלמם, וחפלא לדברים הריהו בכתב, וכל זה הוא בגדר הויות שהוא יין כללי לעל לבבך ושננתם לבניך וכו', ובהכרח שלין קושת הדברים הכתובים מחמת מלוות לוקשרתם. והוא מקור החילוק שחילק הרמב"ם לכתיבת מזוזה הוא ממלוות מזוזה, משא"כ בתפילין לכתב שלהם הוא קדושה לעלמם.

שייכות וכתבתם למצוות וקשרתם בקרקפת נשים ועבד"כ בס"ת תפילין ומזוזה

ואם כנים הדברים האלה, הרי שיש לנו למלוא בזה מקור הדין לכתיבת תפילין על הספר, להנה ליתא בגמ' (גיטין מה: ומנחות מב.) תני רב חיננא בריה דרבא מפקרניא ספר תורה תפילין ומזוזות שכתבן לזוקי טהי עובד טוכבים עבד לשה וקטן מומר פסולין שנאמר וקשרתם וכתבתם כל שיש בקשירה יש בכתיבה כל שאין בקשירה אין בכתיבה. ע"כ. והנה יש ללון מה טורת הלימוד, לשם הלימוד מהא לוקשרתם ליירי בשיש י"ל לגם וכתבתם הסמוך לו הוא בכן, והייט, לכיון לשיוי לוקשרתם ושיוי לוכתבתם נאמרו בהמשך אחד, ובלא שיטוי, הרי שיש לומר להמלוויים בהם אחד, וכיון לוקשרתם לא ליירי אלא בשיש, גם וכתבתם ליירי ביה. הרי זה קשה ללכאורה אין ללמוד כן אלא לגבי מזוזה לכתיב בה וכתבתם, ולשה כלל בזה ס"ת ותפילין (הייט, לף שם נאמר לשיש להו ילפותא אחריתא דכתיבתם בשיש). ועוד, לשא"כ ל"ב למה לא ניתלף כן גם לגבי עיקר חיובא דמזוזה, אלא תהא אלא בשיש ולא בשיבה, ולשם תאמר לפטור לוקשרתם הוא מקום מ"ע שהזמן גרמא אלא שייכא במזוזה והא כלשיתא וכו', קשה ל"כ למה לא ניימא כן גם לגבי כתיבה למזוזה. ומכל זה נראה להלימוד ליט מקום לשיחוד המלויים בעיכוד השיוי.

ציווי הכתיבה הנלמד מקשירה והחילת דיני בתיבת תפילין על מצשרה בתיבת מזוזה

וצ"ל דמשמע להו לוכתבתם מוסב לף לשלוה לוקשרתם. וכילור הפסוקים הוא כאמור, למלמון וקשרתם מימלא משמע לשייכי בכתב, אלית לן חפלא לדברים האלה בשופן אחר, וכיון שכן הרי לוכתבתם למזוזה הוא כמיעוט מהאמור בוקשרתם, והייט לגבי מזוזה הרי בעי רק כתיבה ולא קשירה, ואין ליווי לוכתבתם עיקר מלוות מזוזה, ולשיובה היה לנו לי בשם היה כתוב והיו על מזוזות ביתך וכו', ולא נאמר לשון זו אלא לגדר שיש בה ביחס לכתב למזוזה ובכתב בכלל (או עכ"פ בתפילין וכאמור). ומ"כ אין הלימוד משום עיכוד הליווים והמלויים, אלא משום לוכתבתם האמור במזוזה הוא הוא מעשה כתיבת כתב הנשמעת כבר מוקשרתם, וכשילו לומר וקשרתם מה שתכתבו ולולם נאמרו בשיש, ולף וכתבתם למזוזה הוא ככתיבה זו (ויש בזה תוספת הבנה במקור חילוק האמור ממלוות כתיבה בהבאר מלוות האמורה בתפילין היא גדר מלוות מזוזה עלמה שהיא תלויה בבית וכו').

חילוק בין מטרד מצוות עשה שהזמן גרמא לדיני הבשר מעשה הכתיבה

(וממילא אין להקשות לניל"ף מינה פטור נשים במזוזה, אלית היקשא בעיכוד המלויים. וכגמ' (קידושין לה.) ילפינן עיקר חילוק ממעז"ג דכל התורה מתפילין. מלבד מה שאין ללמוד פטור ממ"ע שהזמן גרמא ממ"ע שפטור אלא משם שהזמן גרמא, ופשוט הוא, שהלא אין פטור זה גדר במלווה המסויימת, אלא הוא כלל האמור על כל המלוות, ואותו הכלל שאמר שיש לפטור תפילין אמר לחייב במזוזה, ואם יש לנו להקיש להדבה יש לומר כן בהיפך, כי היוב נשים הוא מעשם המלווה, משא"כ בפטור להזמן גרמא. וזה מבואר בסוגיא דברכות (כ: ושם) דבעו למילף חיובא דנשים בתפילין ממזוזה, ופטור דנשים במזוזה מת"ת ולא מתפילין, כי פטור דת"ת ליט משום כלל זה. ע"ש).

מקור הדין מגנו וגדר ההולכה למשה מסיני בקלף ודיו כסופרים

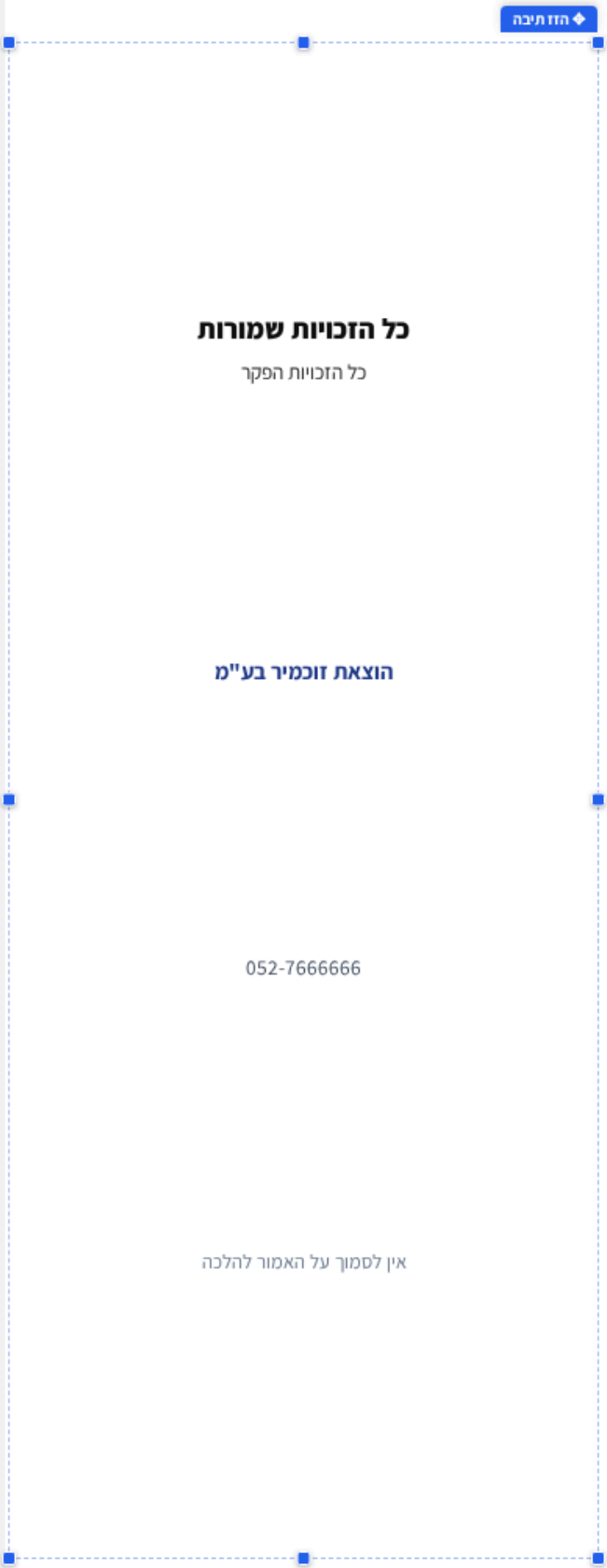
וא"כ יש לומר לכיון לכתיבה חלא היא יש בזה מה שאמור בזה, ולימוד לכתיבה על הספר הנאמר במזוזה הוא מקור הדין לכתיבת תפילין על הספר (וזה יבואר גם מה שהא"מ תפילין על הקלף ומזוזה וכו' נאמרה אתפילין ומזוזה כהלכה אחת, כי היא חילוק במה שנאמר בתורה כדין אחד. וכבר הזכרנו משמע בדש"י דקרא לוכתבתם ליירי אתפילין ומזוזה (שבת קג: ד"ה וכתבתם, בכורות טו: ד"ה ותפילו, ועוד)).

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 27px מתוך (10%) 269px. פסקה אחרונה: "וא"כ יש לומר דכיון דכתיבה חדא היא יש בזה מה שאמור ...". מכילה סוגריים () — ייתכן שזה גורם לדלילות.

מיקום הבעיה: x=121, y=5769, w=269, h=913

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: `h7-conversion` | עמוד 2 (נציג) | פרק 71 | גלובלי

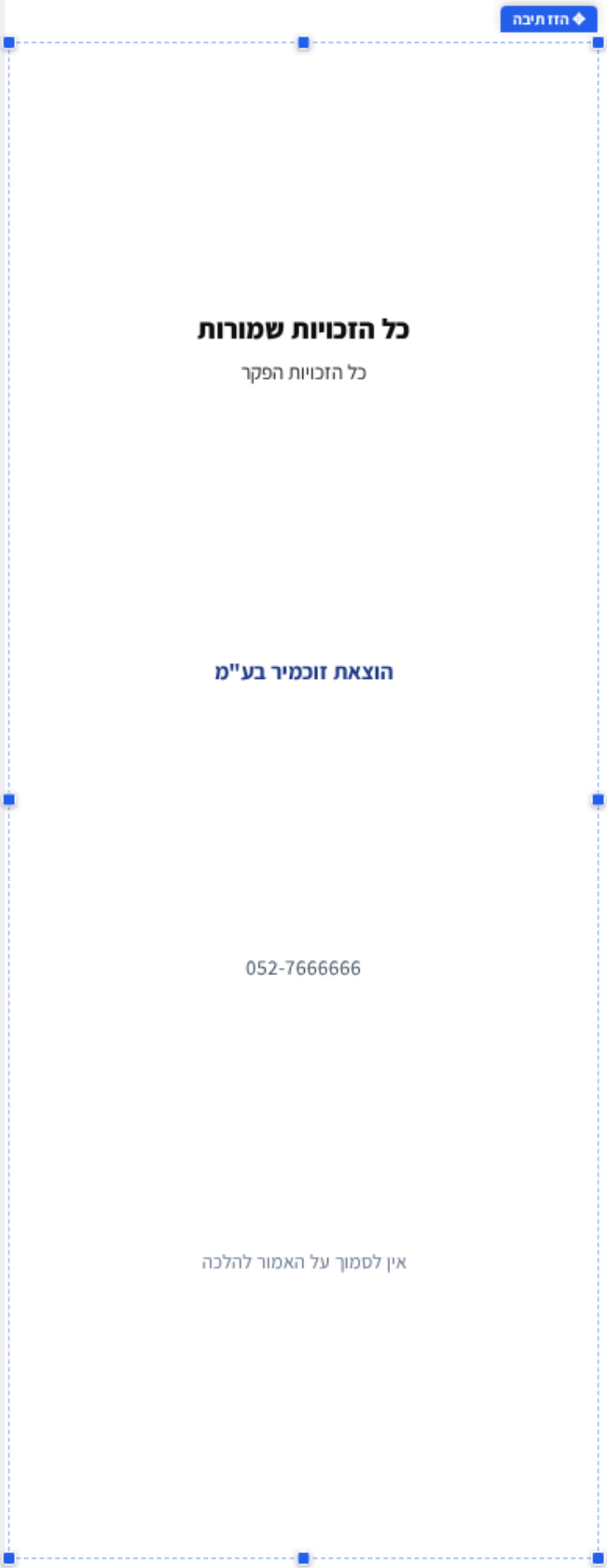
סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה



הודעת ה-audit: 1 מתוך 25 כותרות H7 לא נמצאו בהערות צד — ייתכן שהמרת side-note→H7 נכשלה

המרת סוגריים להערות | HIGH | סוג: bracket-conversion | עמוד 2 (נציג) | פרק 71 | גלובלי

סיבה: סוגריים [] נשארו בגוף במקום ב-footnotes — המרה נכשלה



הודעת ה-audit: 1 מתוך 1 תוכני סוגריים מרובעות לא נמצאו בהערות שוליים — ייתכן שהמרת [] → footnote נכשלה

פרק 72 — כותרת 2 מספר 10 - בעניין מי ששכח לשאול גשמים בשבת

14 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

תקנה של תפילה מיוחדת לשבת הרי לא מסתבר לומר שחייב גם לומר ברכת בקשה וגם להתפלל תפלת שבת שאין מקום לברכה זו, ומ"כ ולמי לא יתכן שיתחייב לומר ברכה בתוך התפילה שהיא חיוב נפרד מעצם התפילה, אלא יש לומר שהוא רק דין לסיים ברכה הרלוויה לו ומשין זה נתחב הפסק וכלעיל.

והנה מפורסמת מחלוקת התוס' וחכמי פרובינצא בעניין מי ששכח להזכיר שבת או ר"ח במנחה ונזכר שעכח אחר שנגמר היום אי חייב בתשלומין במוצאי היום, דלעת התוס' לכיון שהתפלל כבר תפלת י"ח וילא בהם ורק חסרה לו ההזכרה וזה הרי לא יזכיר כיון שהוא חול מ"כ לא יהוויה בזה ואין לו להתפלל תשלומין. ולעת חכמי פרובינצא שכיון שלא הזכיר הוי כמי שלא התפלל כלל וחייב בתשלומי תפילה, ומ"כ לפילו לא יזכיר במוצאי היום הרי לריך להשלים התפילה עלמה.

והנה לכאורה מדברי התוס' משמע לאין דין תפילת שבת תקנה מיוחדת אלא כתפילת י"ח עם הזכרה ופטור מי"ח ברטות, ולא זו בלבד אלא שף ההזכרה עלמה אינה חלק מעצם התפילה אלא יולא ידי חובה תפילה שף בלא הזכרה. אך לדעת חכמי פרובינצא שהמתפלל תפילת י"ח בלי הזכרה לא הוי תפילה כלל לאנשי אין להוכיח מדבריהם גדר תפילת י"ח בשבת שהרי ה"ה לדעתם כר"ח ושם לכאורה אין לומר מה שכתבנו. אבל מוכח מדבריהם להזכרת שבת היא חלק מעצם בעצם התפילה ביום השבת.[א]

והנה בשו"ת הלטות קטנות (ח"ב סי"ח והובא בבה"ט קי"ז סק"ז ובשע"ת רס"ח סק"ג) כתב על אחד שנמשך בתפילת שבת והתחיל בשחה חונן ושיים בברכת השנים ולא נזכר שהיא שבת ונתן לעתו שהיה יום החמה ושאל גשמים וכתב שכיון שלם התחיל חייבוהו לגמור משום דלשויה היתה תפילה של חול לילמר בשבת וכו' ס"כ מאחר שהתחיל ברכת השנים חייב לגמרה כתקנה ושם טעה חוזר עד שילמר ברכת השנים כתקנה ושח"כ הולך לשל שבת. ע"כ.

והנה לכאורה לעתו של כלל זה שהתחיל נתחייב בברכה, וכיון שלא לשרה כתיקנה לא יצא ידי חובתו ויש לו לחזור, ולכאורה ה"ה לדיון במי שלא שאל שהיה חייב לחזור עד שיגמרה כתיקנה. לך אחר העיון נראה לחלק, שאפנם אכן מוכח דלעתו שגדר פיום ברכה שהתחיל בה הוא שנתחייב בה וכיון שנתחייב לא נפטר עד שילמרה כתקנה וכמ"ש. לך בעניין גדר שאלה בברכת השנים אין כאן ראיה, שהרי ניתן שלו הוא במי שאשל בימות החמה וזה לף שם נאמר לאין שאילת גשמים חלק מעצם הברכה הרי שלשל שאשל דבר שאינו ראוי ושלשל כל הברכה, מ"מ כ"כ בניתן דיון עדיין יש לחון אי חשיב חסרון בברכה, וזה תלוי אי הוה חלק מעצם הברכה או לא וכמ"ש.

וביתר ביאור, שהנה כתוב למי שאשל בימות החמה הוי כשלשה ומחזירין אותו ואינו מועיל לתקן בשומע תפלה (והוא תפילו לדעת הפר"ח הנ"ל), ומ"כ מבואר דזה אינו שהם טעות בברכה או חסרון אלא הוא שלקול בברכה. והייט כמ"ש שם שהיה לנו לשאול אלף שאשל שאלה למה לא יהיה זה כמי שהזכיר מאורע אלא בזמנו שאינו חוזר והוי כמקן לליתיה. וע"כ ל"ל לכיון שאשל שאלה במקומה הרי זה ממש כחלק מהברכה וע"י הזכרה זו שלקול הברכה, וע"כ אין לו אלא לחזור לאתר הברכה שבזה שימר הברכה מחדש כלי השאלה יהיה כאילו ביטל הברכה הקודמת, ועו"ז

א. והנה בחידושי הגר"ח (בענין כל ומטר) כתוב שעל אף שנחלקו התוס' וחכמי פרובינצא בענין תשלומין למי שלא הזכיר המאורע במנחה של שבת ור"ח כמ"ש לעיל, אבל בענין מי ששכח לומר ותן טל ומטר במנחה של חול אפילו תוס' יודה דצריך להשלים בשבת אף שלא יתקן ששאילת גשמים היא מסדר התפילה וכשלא אמר הוי משנה ממטבע שטבעו חכמים משא"כ ביעלה ויבוא. ע"ש. ובישועות יעקב (קי"ז ס"ג) כתב דאף זה תלוי במח' הנ"ל. וראיתי שרצו להביא ראיה מדברי הגר"ח הנ"ל לנידון דידן. שמשמע מדבריו ששאילת גשמים היא חלק מנוסח הברכה, וזה אינו, דאמנם דעתו דשאילת גשמים היא חיוב מצורת התפילה הכללית, אבל לנידון דידן בשבת הרי אין לאומרה אלא אם התחיל, וזה תלוי אם שאילת גשמים היא חלק מנוסח ברכת השנים או לא, ואם היא חיוב נפרד וכמשנ"ת אפילו אם התחיל כל הברכות הרי לא התחיל בחיוב שאילת גשמים, ועכ"פ יש להביא ראיה מדבריו לגדר תפילת שבת שהרי אם נרצה לחלק כדבריו נצטרך לומר דחיוב הזכרת שבת בתפלת שבת אינו חלק מסדר התפילה וממטבע שלה, וזה לכאורה לפי שגדר התקנה דתפילת שבת הוא כהצד שכתבנו שאין תקנת תפילת ז', אלא החיוב הוא להתפלל י"ח ברכות עם הזכרה כבר"ח ורק שפטרו ברכות אמצעיות משום טורח.

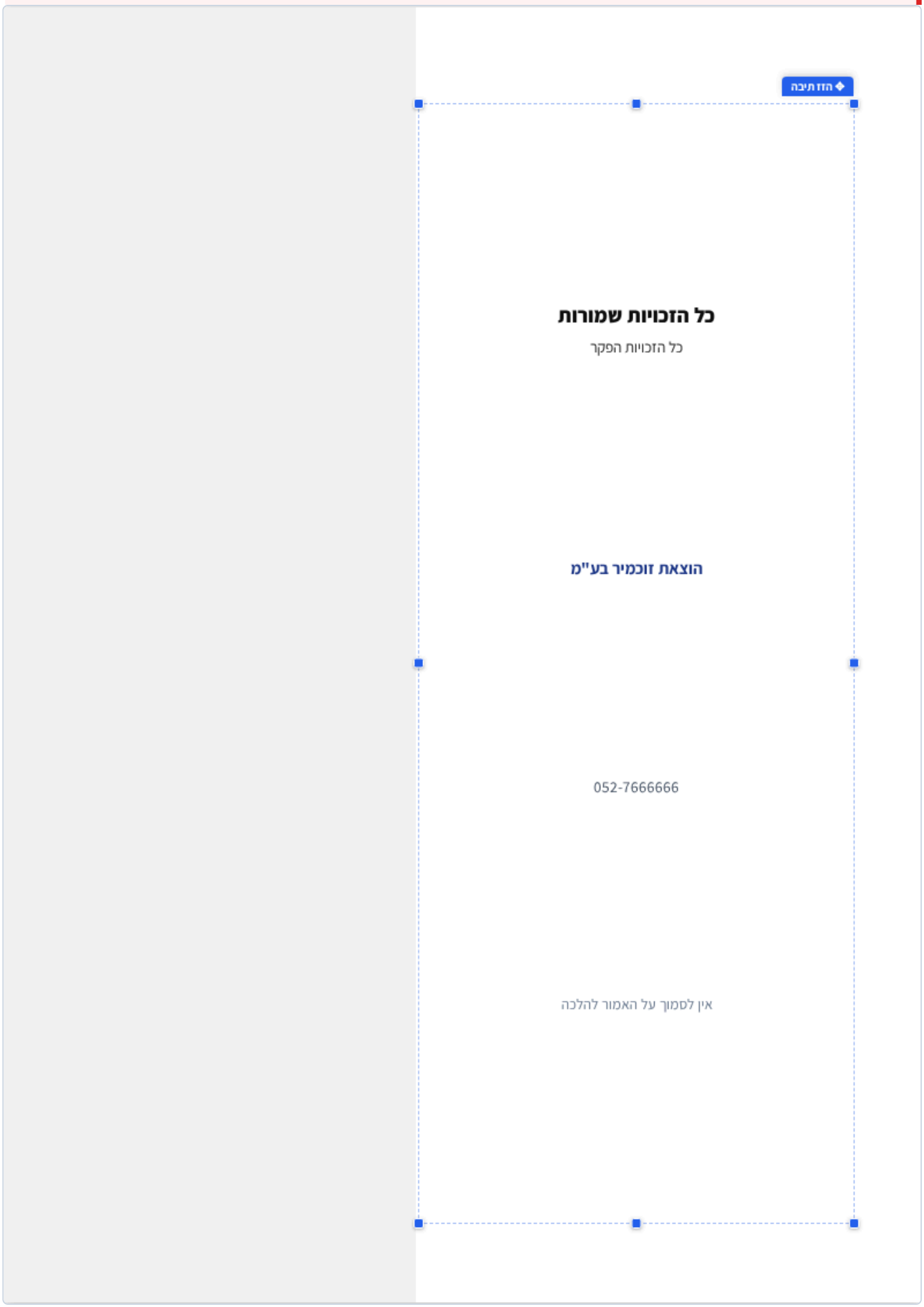
ב. ואולי יש לומר זאת גם למי שדילג ברכת המינים שיש בזה סוג של קלקול שיתחייב לחזור ולאומרה אמנם לא נתברר אם זה שייך גם בתפילת לחש ויהיה נפק"מ לש"צ לסוברים שחייב להשלים הברכה. ועדיין הוא תלוי בגדר חיוב הברכה אי הוה כחלק מכלל התפילה או לא. וע"ע לקמן ובהערה.

הודעת ה-audit: תיבת block-2col בולטת מ-{"left":0,"top":0,"right":0,"bottom":45.671875} body-flow: גלישה מ-— stretchPageToBottom עם block-2col (p-cut cross-page)

מיקום הבעיה: x=57, y=9167, w=680, h=722

שלמות טקסט | HIGH | סוג: `text-completeness` | עמוד 2 (נציג) | פרק 72 | גלובלי

סיבה: מילים במקור לא ב-DOM — בעיית פרסור/עימוד



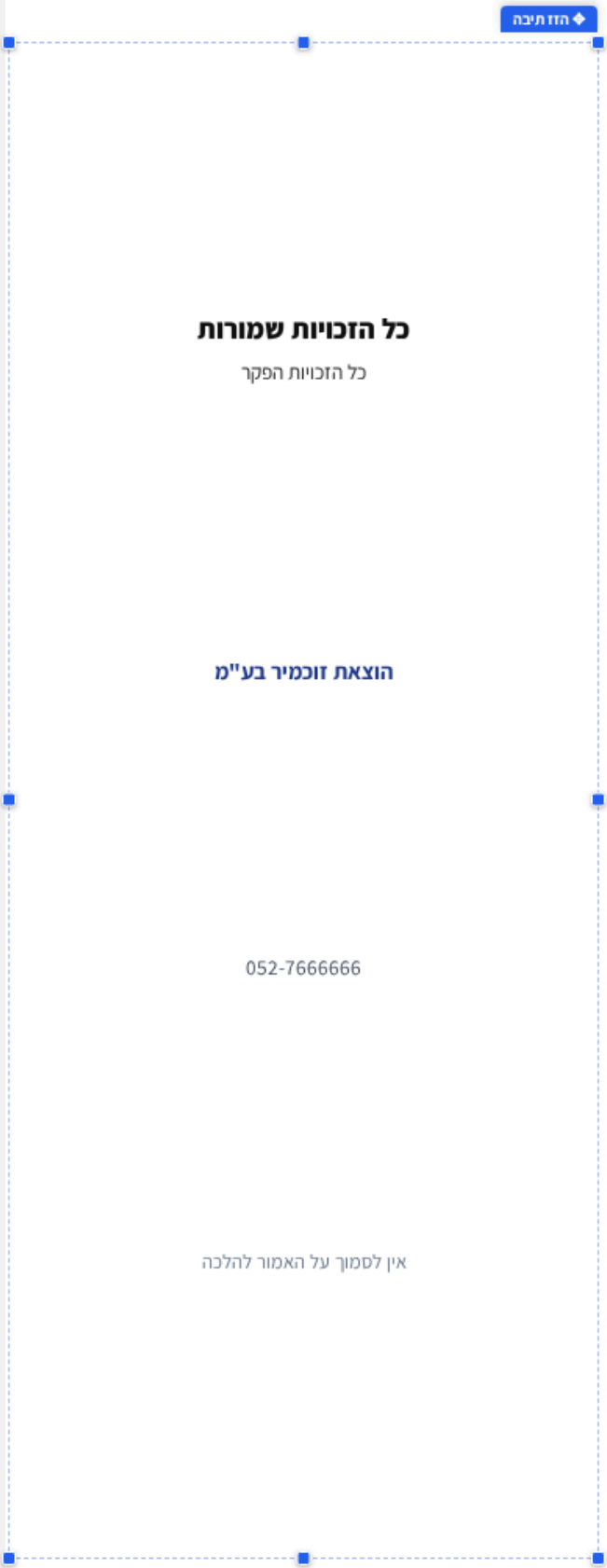
הודעת ה-audit: 2 מילים חסרות ב-DOM (קיימות במקור אבל לא בעמודים המרונדרים) — ייתכן שטקסט הלך לאיבוד בעימוד

פרק 73 — כותרת 2 מספר 11 - בענין הזכרת שבת ור"ח בברהמ"ז של סע"ש בשבת שחל להיות בער"ח.

11 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: `h7-conversion` | עמוד 2 (נציג) | פרק 73 | גלובלי

סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה



הודעת ה-audit: 1 כותרות H7 נמצאו בגוף הטקסט (כ-p) במקום בהערות צד — המרת H7→side-note נכשלה. דוגמה: "כיון שהתחיל ביום לא איכפת ליה במה שמסיים בלילה"

פרק 76 — כותרת 2 מספר 14 - בגדר המחייב בדבר שבין אדם לחבירו

7 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

סימן א

בגדר המחייב בדבר שבין אדם לחבירו

בירור לשון עד שיבקש ומקור הדין מהמלה אברהם

איתא בגמרא (ב"ק נב.) מתני' לע"פ שהוא טהור וכו' גמ' ת"ר כל לשון שמרו וכו' לפ' הביא כל וכו'. נתקשיתי בזה מה בעי מחילה, ומהו לשון למען למחל על שיבקש. למי מיירי למחילה שמוחל לו הניזק, פשיטא למען מוחל על שימחל. וגם קשה ליתנו לנקטו על שיבקש, וכי שם מחל לו בלא שיבקש לא סגי. ועוד קשה היכי יליפי מאברהם למיירי בתפילה, והייט, למי כוונת הכתבים לכתבים שבין אדם לחבירו ליכא חוב לחבירו מכבר העבירה כלפי שמיא, ל"ק להכא מוכח למיט כן, לבייחם לחבירו די במחילת אברהם לבד, ולא בעי עוד תפילה שיתפלל (ואין לומר להתם בעו לתפילה מפוס דכבר נחלו ונעלרו בעבור זמן לקייחת קרא על שהחזירה, ל"ק ליכא למשמע מיניה חוב לחבירו כלל, למען כתן רק תפילה על הרעה לבד. ולי מפוס דיש לפיוסו לבטל הנוגע על שעבר, הדרין להה לזה די במחילה).

גדר חובת המשוך להבירו מדל בפרת הקרבן בלפי שמיא

ועוד ק"ל בהא דת"ר לפ' הביא וכו', קשה למאי דכוותה ליתא בזה יותר על מה שקשים למי בוקשו, ויותר היה לומר ללפ' יתן לו כל כפף שבעולם וכו', דלמי בוקשו ולאי הוי לבבירו ולא למקום. ומתה נפשך לי השלים בזה חובתו לבבירו לך עותר חוב למקום למה לא יהני בזה קרבן, ולי לא השלים בזה חובתו לבבירו מה הו"ל ליהני בזה קרבן. ועוד זה ליכא למילף מחיוב תשלום למי בוקשו גופא למען קרבן חילוף תשלום.

אי-הכנסת עונש מחמה בהשבת חוב או פיוס הנגזל

ועוד קשה לשמעו לקמיה למיניה ילפינן לבן נח נהרג וכו', ומלבד מה לקשה ללאי ליירי לחוב בבירו מה עונש הריגה שייך כאן. וכי הריגת לחד מועלת לבבירו (ובשמת זה קשה בעיקר מה שמעו לבן נח נהרג מפחות קוב פרוטה ותלו ליה בלאי מחילתם, מתה זה מהני לנגזל, ויותר היה לחייב היזכרו לעבד מהריגתו, ואין לומר דהוה מפוס קונה רוח למען לבבירו בנקמה זה, ופבוט).

שלילת שיבות תפילה הבבוא והזבות הלימוד לרבבים שבין אדם לחבירו

ויותר קשה לפ"ז אין תפילת אברהם שייכת למחילת לעגו וכבודו, ועוד קשה לבלהורה מה שהיה לו ללמוד ולא למד הוא חיוב בללי ואיט שייך לדין מסויים שהרי לא למד שילע בלאיזה הוא, וכ"ש שאין זה שייך לבשבחל"ח.

השלמת חיוב המוצרי בממון ושלילת שעבוד הגוף לפיוס האדם

ומכל זה נרחה לדון בעיקר גדר סיבת חיוב ועונש בדבר בבחל"ח, למעיקרא ס"ל שהאי חוב נמלא ביד חבירו, וע"כ לא מהני הרלאה קמיה שמיא, דלמי לאי עליין יש ביד חבירו לחובו. והנה זה הגדר מלבד מה דיש להוכיח מהג"ל לאיט, גם איט מסתבר לומר דבאילו נעשה עליו חבירו כבלוקים שיש לו למלוות רלוט לו לקיים חיוב שמחייבו, דחיוב השלמת ותיקון נזק שעשה דבר השלים לאחר שעשה כל הגלרך להשלום חובו (שאפשר לו לשלם ויש לו ערך בממון).

פקיעת החיוב בלא מחילה בפועל שוללת גדר חוב ממוני

וגם לא נרחה לגבי דבר זה יהני בשקשה לבד, (ובדלמנו לאחד שביקש כבלוי כמה פעמים דין) לי הוי חוב לחבירו דלא נשלם אלא במחילתו (ואין

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה בטור שמאלי: 21px מתוך (8%) 269px. פסקה אחרונה: "וגם לא נראה דלגבי דבר זה יהני בקשה לבד, (וכדאמרו ד...".

מיקום הבעיה: x=121, y=3809, w=269, h=607